

Aula 04

SEFAZ-CE (Auditor Fiscal da Receita Estadual) Administração Orçamentária e Financeira e Patrimonial + Orçamento Público

Autor:

**Equipe AFO e Direito Financeiro
Estratégia Concursos, Luciana de
Paula Marinho**

13 de Maio de 2026

Índice

1) Espécies de Orçamento	3
2) Tipos de Orçamento	21
3) Orçamento Público - Conceitos	23
4) Orçamento Público - Normas Gerais de Direito Financeiro - Natureza Jurídica do Orçamento Brasileiro	37
5) Questões Comentadas - Orçamento Público: Conceito. Técnicas Orçamentárias - FCC	69
6) Questões Comentadas - Orçamento Público: Conceito. Técnicas Orçamentárias - Multibancas	74
7) Questões Comentadas - Funções do Orçamento - Multibancas	103
8) Lista de Questões - Orçamento Público: Conceito, Técnicas Orçamentárias - FCC	115
9) Lista de Questões - Orçamento Público: Conceito, Técnicas Orçamentárias - Multibancas	118
10) Lista de Questões - Funções do Orçamento - Multibancas	132



Espécies de Orçamento

Agora estudaremos as espécies orçamentárias ou técnicas orçamentárias (como as bancas costumam chamar). Antes de falar sobre as características de cada uma dessas espécies, é importante conversarmos um pouco sobre a evolução do orçamento público no tempo.

Acredita-se que a origem das primeiras normas que tratam sobre controle das despesas públicas seja a *Carta Magna* de 1215. A partir daí, o orçamento passou por diversas alterações, no intuito de adaptar-se à realidade que se apresentava ano após ano. Sendo assim, o conceito, as funções e as técnicas de elaboração do orçamento público foram alterados com o passar do tempo.

Segundo José Mauricio Conti, a evolução do próprio Estado, com o aumento de sua dimensão e a ampliação de suas funções, levou a uma necessidade de aperfeiçoamento da administração pública, inclusive e especialmente no âmbito das técnicas orçamentárias, o que foi aos poucos modificando essa concepção clássica do orçamento, que passou a assumir uma função mais efetiva no planejamento da ação governamental e na condução das políticas públicas, até mesmo em decorrência do crescente intervencionismo do Estado nas atividades sociais e econômicas.

Nesse contexto, as técnicas orçamentárias acabaram por evoluir para que pudessem se aprimorar e racionalizar sua utilização, tornando-se um instrumento da moderna Administração Pública, com uma concepção de orçamento como um ato preventivo e autorizativo das despesas que o Estado deve efetuar para atingir objetivos e metas programadas.

Essas alterações foram motivadas por novas teorias e técnicas que se difundiram ao redor do mundo, sendo chamadas de espécies ou, por outros autores, de tipos de orçamento. Utilizaremos a denominação **espécies** por ser mais adequada para se diferenciar dos tipos legislativo, executivo e misto.

Orçamento tradicional ou clássico

Iniciarei este tópico com o conceito trazido por José Afonso da Silva sobre o tema. Segundo o autor, **orçamento tradicional ou clássico** seria a espécie de orçamento cuja origem se identifica com a das instituições democráticas representativas. Sendo assim, orçamento era uma peça de previsão das receitas e autorização das despesas públicas, classificadas estas por objeto, sem se cogitar das necessidades reais da administração e da população, nem dos objetivos econômico-sociais a atingir com sua execução.

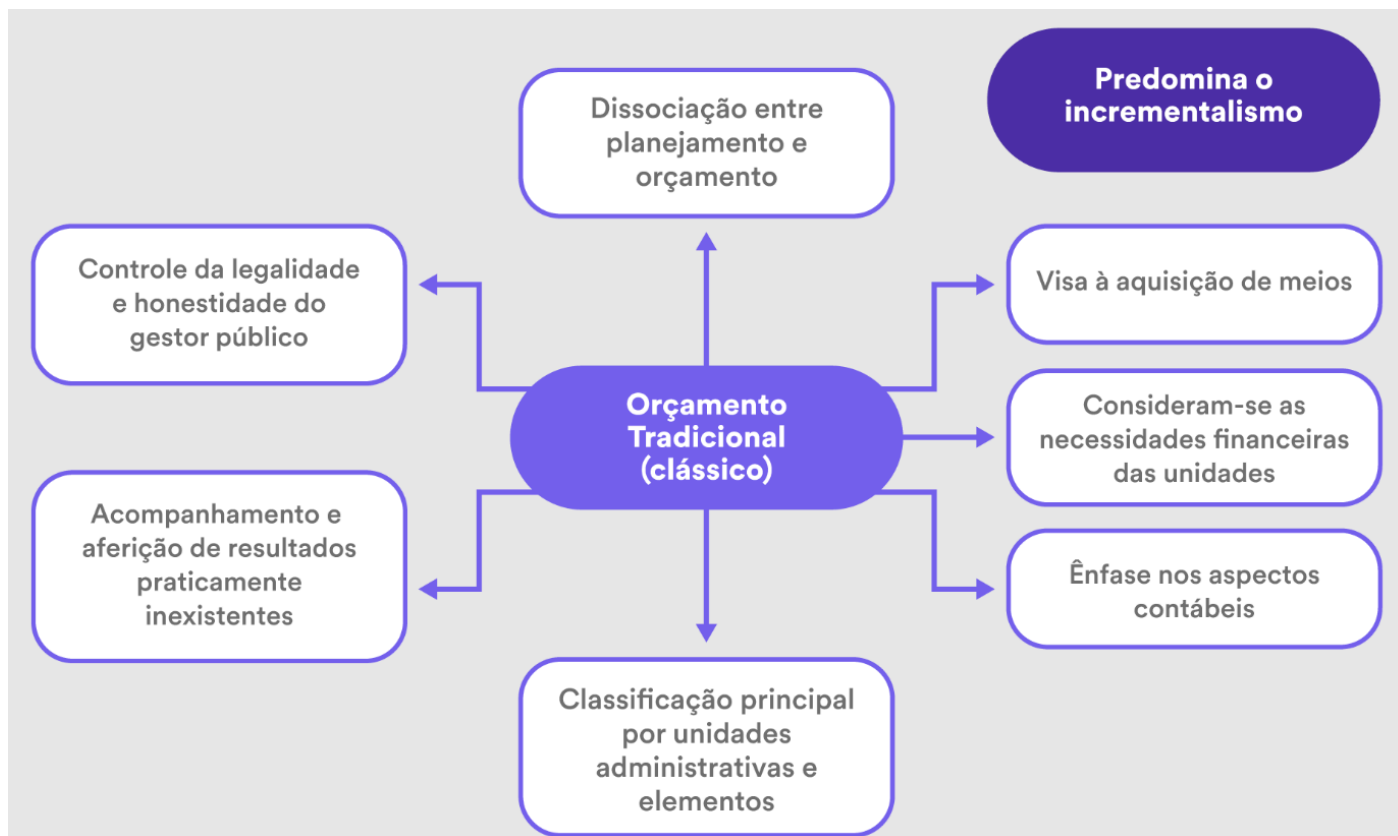
E quais são as peculiaridades que envolvem o orçamento tradicional? A falta de planejamento da ação governamental é uma das principais características do orçamento tradicional. Além disso, consiste num mero instrumento contábil e baseia-se no orçamento do exercício anterior, ou seja, enfatiza atos passados.

Tal técnica demonstra uma despreocupação do gestor público com o atendimento das necessidades da população, pois considera apenas as necessidades financeiras das unidades organizacionais. Assim, nessa espécie de orçamento, não há preocupação com a realização dos programas de trabalho do governo, importando apenas as necessidades dos órgãos públicos para realização das suas tarefas, sem questionamentos sobre objetivos e metas. Predomina o



incrementalismo, ou seja, os gastos do exercício financeiro anterior são ajustados em algum percentual discricionário.

Ademais, José Mauricio Conti diz que o orçamento tradicional apresenta como atributo básico a classificação das despesas por itens ou "por linhas" (*line-item budget*), com ênfase nos *inputs*, ou seja, nos insumos ou itens de gasto, fornecendo informações sobre como e quantos recursos são gastos, em vez de especificar no que são aplicados, sem estabelecer vínculo entre os *inputs* e os *outputs*, o que acaba por não permitir aferir a eficiência do gasto.



Resumindo, o orçamento clássico ou tradicional é uma peça meramente contábil-financeira, sem nenhuma espécie de planejamento das ações do governo, em que prevalece o aspecto jurídico do orçamento em detrimento do aspecto econômico, o qual possui função secundária.

Almeja-se a neutralidade e a busca pelo equilíbrio financeiro. As funções do orçamento (alocativa, distributiva e estabilizadora) ficam em segundo plano. Portanto, o orçamento tradicional é somente um documento de previsão de receita e de autorização de despesas.

Orçamento de desempenho ou por realizações

O orçamento de desempenho ou por realizações (ou, ainda, orçamento funcional) enfatiza o resultado dos gastos, e não apenas o gasto em si. A ênfase reside no desempenho organizacional. Caracteriza-se pela apresentação de dois quesitos: o objeto de gasto (secundário) e um programa de trabalho contendo as ações desenvolvidas.



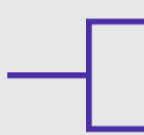
José Afonso da Silva pontua o “orçamento por realizações” como o primeiro passo nas reformas das técnicas orçamentárias, em que se deixa de tratar o orçamento como mero documento de registro e controle de despesas para reconhecê-lo como instrumento de intervenção do Estado na economia, criado para aperfeiçoar e dar maior eficiência ao serviço público.

O autor ainda afirma que o orçamento de desempenho tem por característica marcante a classificação das despesas por “funções, atividades e tarefas governamentais (educação, saúde, tantas crianças a alfabetizar, tantos doentes a atender) e não por objeto (pessoal, material, serviços de terceiros etc.) como no orçamento tradicional”.

Nessa espécie de orçamento, o gestor começa a se preocupar com os benefícios dos diversos gastos, e não apenas com seu objeto. Apesar da evolução em relação ao orçamento clássico (tradicional), o orçamento de desempenho ainda se encontra desvinculado de um planejamento central das ações do governo, ou seja, nesse modelo orçamentário, inexistente um instrumento central de planejamento das ações do governo vinculado à peça orçamentária. Apresenta, assim, uma deficiência, que é a **desvinculação entre** planejamento e orçamento.

Orçamento de Desempenho (por realizações)

Enfatiza o resultado dos gastos, não apenas o gasto em si

Dois quesitos —  o objeto de gasto (secundário)
e um programa de trabalho
contendo as ações desenvolvidas



Deficiência: desvinculação entre planejamento e orçamento

Orçamento de base zero ou por estratégia

Antes de trazer o conceito de orçamento base zero, é importante contextualizar um pouco como surgiu essa espécie de orçamento. Peter A. Pyhrr vislumbrou, em um artigo intitulado “orçamento base zero”, publicado na *Harvard Business Review* em 1970, nos Estados Unidos, a aplicação dos conceitos por ele desenvolvidos na empresa Texas Instruments Inc. para o planejamento orçamentário do ano de 1970.

Tal documento foi adaptado para o setor governamental por solicitação do então governador do estado da Geórgia, Jimmy Carter, pois Pyhrr dizia que a Administração Pública, por ser



predominantemente prestadora de serviços, poderia se beneficiar totalmente do orçamento base zero. Portanto, o orçamento base zero surgiu principalmente em função da necessidade presente à época de contenção de gastos, tanto no setor público quanto no privado.

E qual seria seu conceito? Pois bem! O orçamento de base zero - OBZ consiste essencialmente em uma análise crítica de todos os recursos solicitados pelos órgãos governamentais. Nesse tipo de abordagem, na fase de elaboração da proposta orçamentária, haverá um questionamento acerca das reais necessidades de cada área, não havendo compromisso com qualquer montante inicial de dotação.

O processo do orçamento de base zero concentra a atenção na análise de objetivos e necessidades, o que requer que cada administrador justifique seu orçamento proposto em detalhe e cada quantia a ser gasta, aumentando a participação dos gerentes de todos os níveis no planejamento das atividades e na elaboração dos orçamentos.

Esse procedimento requer ainda que todas as atividades e operações sejam identificadas e classificadas em ordem de importância por meio de uma análise sistemática para que os pacotes de decisão sejam preparados. Em regra, a alta gerência, por meio do planejamento estratégico, fixa previamente os critérios do orçamento de base zero, de acordo com cada situação. São confrontados os novos programas pretendidos com os programas em execução, sua continuidade e suas alterações. Isso faz com que os gerentes de todos os níveis avaliem melhor as prioridades, confrontando-se incrementos pela ponderação de custos e benefícios, a fim de que ocorra uma aplicação eficiente das dotações em suas atividades. Por isso, incluem-se entre as desvantagens a dificuldade, a lentidão e o alto custo da elaboração do orçamento.

Sendo assim, os órgãos governamentais deverão justificar anualmente, na fase de elaboração da sua proposta orçamentária, a totalidade de seus gastos, sem utilizar o ano anterior como valor inicial mínimo.

Vale ressaltar que alguns autores consideram o orçamento de base zero como uma técnica do orçamento-programa. Por exemplo, com um teto de gastos, é razoável admitir que uma técnica como a do orçamento de base zero, a qual tem o poder de extinguir ou redimensionar programas desnecessários, pode ser utilizada para promover o equilíbrio fiscal.

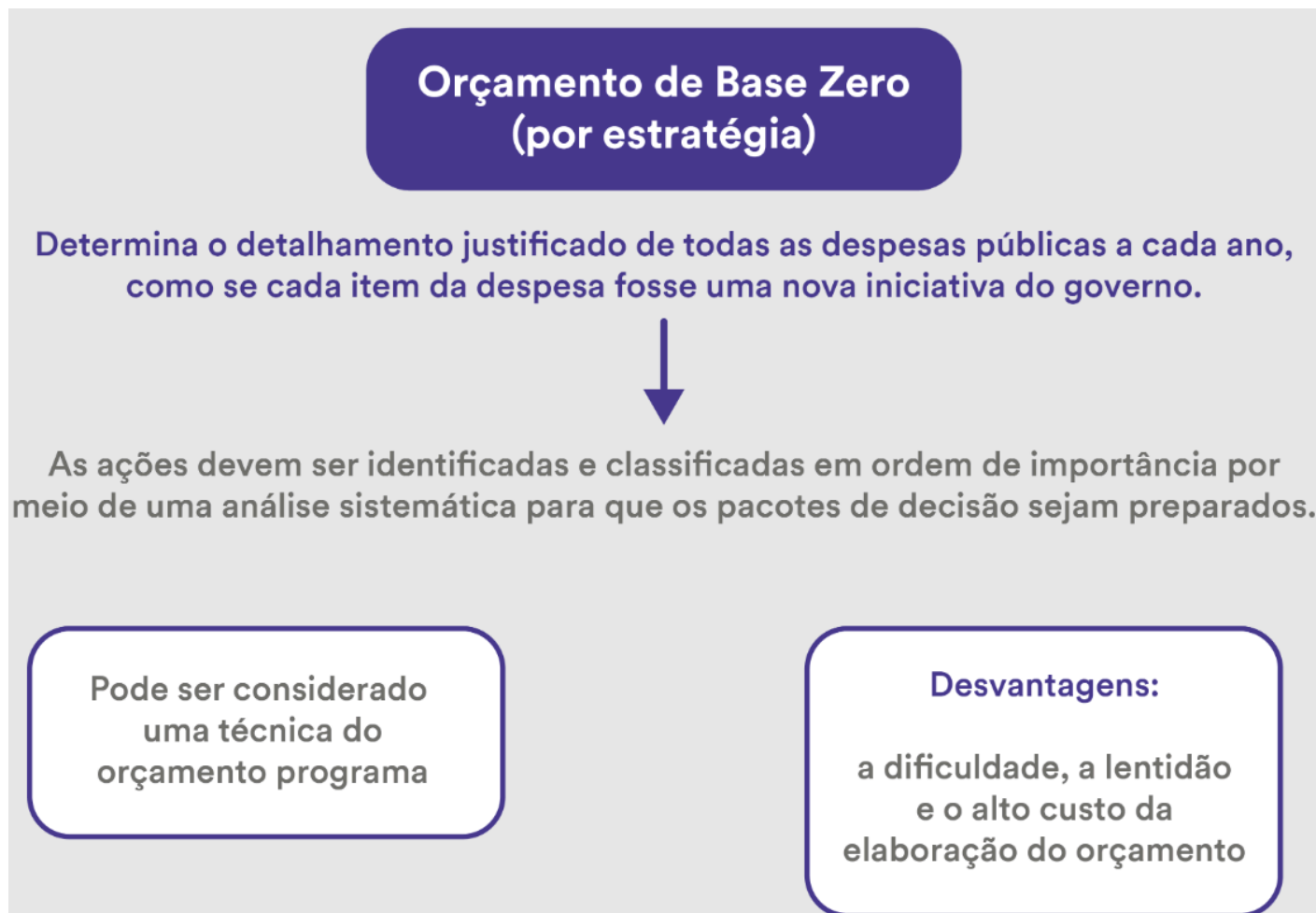
ESTA CAI NA PROVA!



Muito cuidado! Pois o CESPE já considerou como correto o seguinte enunciado: “a técnica orçamentária conhecida como base zero exige uma reavaliação periódica das despesas associadas a cada ação ou programa”. O candidato pode ficar confuso por conta do termo “reavaliação”, como se fosse orçamento já criado em períodos anteriores e que está passando



por um processo de revisão. Entretanto, para a banca, o termo foi utilizado como algo que exige a cada nova elaboração orçamentária a reavaliação dos programas, questionando-se se as atuais ações governamentais são eficientes e eficazes, bem como se devem ser eliminadas ou reduzidas, para dar maior prioridade a outras ações ou mesmo para reduzir os gastos. Essa definição está presente no artigo do Peter Phyr. Inclusive, a questão caiu na prova da Seplan RR e CGDF, ambas aplicadas em 2023.



Orçamento-programa

Fazendo um breve relato da história do orçamento-programa, podemos afirmar que ele surgiu nos Estados Unidos, na década de 1950, nas grandes empresas privadas, com o nome de sistema de planejamento, programação e orçamentação (*Planning-Programming Budgeting System – PPBS*).

No Brasil, a Lei nº 4.320/1964 contém determinações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual que são típicas do orçamento-programa, estimulando a sua adoção, no entanto não cria as condições formais e metodológicas necessárias à implantação.

Tal modelo ficou explícito no Decreto-Lei nº 200/1967, quando diz: *Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual*¹.

¹ Art. 16 do Decreto-Lei nº 200/1967.



De acordo com Core, “em um processo de planejamento e orçamento integrados, ressalta a imperiosa necessidade de que os fins e os meios orçamentários sejam tratados de uma forma equilibrada. Considerando que, desde o Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, a Administração Pública Federal estabeleceu o orçamento-programa anual como um instrumento de planejamento, a ideia de discriminar a despesa pública por objetivo, ou seja, de acordo com os seus fins, já é bastante familiar a todos quantos atuam nessa área.”

O Decreto-lei nº 200 consagra a lógica programática: o gasto público nasce de programas (finalidades/objetivos) e não de itens isolados de despesa. O orçamento-programa é a tradução anual dos programas plurianuais, com metas físicas e financeiras. Em cada ano, é elaborado um orçamento-programa, que pormenoriza a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Na elaboração do orçamento-programa serão considerados, além dos recursos consignados no Orçamento da União, os recursos extra-orçamentários vinculados à execução do programa do Governo. Ainda conforme o Decreto (art. 17), para ajustar o ritmo de execução do orçamento-programa ao fluxo provável de recursos, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério da Fazenda elaborarão, em conjunto, a programação financeira de desembolso, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução dos programas anuais de trabalho. Além disso, toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao orçamento-programa e os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com a programação financeira de desembolso.

Ainda de acordo com o autor, “a Constituição Federal de 1988, cumprindo a tradição das anteriores, ocupou-se profusamente de matéria orçamentária, chegando até a definir instrumentos de planejamento e orçamento com elevado grau de detalhe. [...] A atual Constituição optou por um modelo fortemente centralizado, a partir da constatação de que havia anteriormente uma excessiva fragmentação orçamentária, inclusive com importantes programações e despesas inteiramente (previdência social, por exemplo) fora da lei orçamentária, sem a observância, portanto, do princípio da universalidade”.

No entanto, o orçamento-programa tornou-se realidade apenas com o Decreto nº 2.829/1998, o qual estabeleceu normas para elaboração e execução do Plano Plurianual e dos orçamentos da União. Além disso, a Portaria nº 117/1998, substituída, posteriormente, pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, com a preservação dos seus fundamentos, atualizou a discriminação da despesa por funções da Lei nº 4.320/1964 e revogou a Portaria nº 9, de 28 de janeiro de 1974 (Classificação Funcional – Programática); e a Portaria nº 51/1998 instituiu o cadastramento dos projetos e das atividades constantes do orçamento da União.

Na verdade, tais modificações, que, em razão da Portaria nº 42/1999, assumiram uma abrangência nacional, com aplicação também para estados, municípios e Distrito Federal, representam a segunda etapa de uma reforma orçamentária que se delineou pelos idos de 1989, sob a égide da nova ordem constitucional recém-instalada.

Mas, afinal, qual é o conceito de orçamento-programa? Podemos afirmar que ele é um instrumento de planejamento da ação do governo, por meio da identificação dos seus programas de trabalho, projetos e atividades, com estabelecimento de objetivos e metas a serem implementados e previsão dos custos relacionados.

Nas palavras de José Mauricio Conti, o conceito de orçamento-programa corresponde a uma técnica de orçamentação que consiste em um instrumento por meio do qual o planejamento governamental se materializa em dotações orçamentárias precisas e específicas, na forma de



programas, que definem atividades e projetos com resultados e metas, de modo a vincular as referidas dotações ao atingimento dos objetivos fixados no plano.

Sendo assim, por meio do orçamento-programa, tem-se o estabelecimento de objetivos e a quantificação de metas, com a consequente formalização de programas visando ao atingimento das metas e ao alcance dos objetivos. Com esse modelo, passa a existir um elo entre o planejamento e as funções executivas da organização, além da manutenção do aspecto legal, sem considerá-lo, todavia, como prioridade. É a espécie de orçamento utilizada no Brasil.

A organização das ações do governo sob a forma de programas visa proporcionar maior racionalidade e eficiência à Administração Pública e ampliar a visibilidade dos resultados e dos benefícios gerados para a sociedade, bem como elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos. Tal espécie de orçamento equivale a um plano de trabalho expresso por um conjunto de ações a realizar e pela identificação dos recursos necessários à sua execução. Como instrumento de programação econômica, o orçamento-programa procura levar os decisores públicos a uma escolha racional, que maximize o dinheiro do contribuinte, destinando os recursos públicos a programas e projetos de maior necessidade. As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis. O gasto público, no orçamento-programa, deve estar vinculado a uma finalidade. Portanto, a vinculação entre planejamento e orçamento passa a ocorrer no orçamento-programa.



O conceito de orçamento-programa envolve não apenas a definição e alocação de recursos em programas específicos, mas também a identificação clara dos responsáveis pela execução desses



programas. Segundo a doutrina de direito financeiro e administração pública, o orçamento-programa é uma metodologia de planejamento orçamentário que visa integrar os objetivos e metas governamentais com os recursos disponíveis, promovendo a eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos. A identificação dos responsáveis é essencial para assegurar a accountability (responsabilização) e a transparência na administração pública. Sem isso, seria impossível monitorar a execução dos programas e avaliar os resultados obtidos.

Qual seria a maior dificuldade no orçamento-programa? Eu diria que a definição dos produtos finais de um programa de trabalho é um dos maiores desafios do orçamento-programa, já que algumas atividades também adicionam valores intangíveis, em complemento aos físicos, como uma ação de qualificação do servidor. Exemplificando, o número de servidores qualificados é um resultado tangível, porém a capacidade de inovação, a melhora do processo de trabalho, a retenção de talentos no serviço público e a satisfação do cidadão atendido pelo servidor são metas bem mais subjetivas. É difícil para os sistemas contábeis mensurar esse tipo de valor e, particularmente, na Administração Pública, há dificuldades para a medição, em termos quantitativos.

Vale ressaltar que, em algumas situações, podem ser utilizadas outras espécies de orçamento como apoio ao orçamento-programa. A elaboração do orçamento de algumas ações pode ocorrer de maneira incremental, por exemplo, nas ações ligadas ao funcionamento do órgão. O valor a ser pago, em condições normais, pelas contas de luz, água e telefone, sofre pequena variação de um ano para outro, normalmente apenas a inflação acumulada. Assim, para o cálculo do valor do orçamento atual, pode ser utilizado o método tradicional, acrescentando a inflação do período sobre o valor do orçamento dessa ação no ano anterior.

Como as bancas costumam cobrar esse assunto? Na maioria das vezes, as questões abordam as principais diferenças entre o orçamento tradicional e o orçamento-programa, que podem ser sintetizadas no quadro a seguir, transcrito do livro de James Giacomoni²:

Orçamento tradicional	Orçamento-programa
1) O processo orçamentário é dissociado dos processos de planejamento e programação	1) O orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização
2) A alocação de recursos visa à aquisição de meios	2) A alocação de recursos visa à consecução de objetivos e metas
3) As decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as necessidades das unidades organizacionais	3) As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis
4) Na elaboração do orçamento, são consideradas as necessidades financeiras das unidades organizacionais	4) Na elaboração do orçamento, são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício
5) A estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis de gestão	5) A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento
6) Principais critérios classificatórios: unidades administrativas e elementos	6) Principal critério de classificação: funcional-programático

² GIACOMONI, James. Orçamento Público. 15. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 170.



7) Inexistem sistemas de acompanhamento e medição do trabalho, assim como dos resultados	7) Utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e dos resultados
8) O controle visa avaliar a honestidade dos agentes governamentais e a legalidade no cumprimento do orçamento	8) O controle visa avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações governamentais

DESPENCA NA PROVA!



O orçamento-programa quase sempre aparece em contraponto a outra espécie de orçamento, normalmente o orçamento tradicional.

Orçamento participativo

O orçamento participativo não se opõe ao orçamento-programa. Na verdade, trata-se de um instrumento que busca romper com a visão política tradicional e colocar o cidadão como protagonista ativo da gestão pública. Tal técnica objetiva a participação real da população no **processo de elaboração** e a alocação dos recursos públicos de forma eficiente e eficaz segundo as demandas sociais. Dessa forma, democratiza-se a relação Estado e sociedade, e são considerados os diversos canais de participação, por meio de lideranças e audiências públicas.

O processo de orçamento participativo tem a necessidade de um contínuo ajuste crítico, baseado em um princípio de autorregulação, com o intuito de aperfeiçoar os seus conteúdos democráticos e de planejamento e assegurar a sua não estagnação.

Assim, não possui uma metodologia única. Além disso, os problemas são diferentes de acordo com o tamanho dos municípios, principais implementadores do processo.

Ressalta-se que, apesar de algumas tentativas na esfera estadual, na experiência brasileira, o orçamento participativo foi concebido e praticado inicialmente como uma forma de gerir os recursos públicos municipais. No nosso país, destaca-se a experiência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Importante lembrar que a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, elenca a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como **condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal**.

Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:

III – planejamento municipal, em especial:

d) plano plurianual;

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;

f) gestão orçamentária participativa;



Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4º desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.

E como ficam as competências atribuídas pela Constituição aos Poderes Executivo e Legislativo, no tocante ao processo legislativo das leis orçamentárias? Veja bem, pessoal, nesse caso, não há perda da participação do Legislativo nem diretamente de legitimidade. Há um aperfeiçoamento da etapa que se desenvolveria apenas no Executivo (que possui competência exclusiva e indelegável sempre). No orçamento participativo, a comunidade é considerada parceira do Executivo no processo orçamentário. O que ocorre é que muitas vezes as desigualdades socioeconômicas tendem a criar obstáculos à participação dos grupos sociais desfavorecidos.

E como funciona na prática? Quando a decisão está nas mãos de poucos, torna-se mais rápida a mudança de direção ou de opiniões. Em um orçamento como o participativo, são feitas várias reuniões em diversas regiões para se chegar a uma conclusão. Em caso de necessidade de mudanças, é muito trabalhoso efetuar-las. Por isso, no orçamento participativo, considera-se que há uma perda da flexibilidade. Ocorre uma maior rigidez na programação dos investimentos, pois tem-se uma decisão compartilhada com a comunidade, ao contrário da decisão monopolizada pelo Executivo no processo tradicional. E é muito mais difícil chegar a um consenso, não é verdade?

Vale lembrar que a Constituição de 1988 obriga os municípios a adotar como princípio na elaboração das leis orgânicas a “cooperação das associações representativas no planejamento municipal” (artigo 29, inciso XII).

Existe alguma lei que fala sobre o orçamento participativo? Sim, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a LRF, deve ser incentivada a participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão das leis orçamentárias³. Entretanto, segundo a CF/1988, a iniciativa das leis orçamentárias é do Poder Executivo⁴. Assim, o Poder Executivo não é obrigado a seguir as sugestões da população, no entanto deve ouvi-las.

ESCLARECENDO!



³ Art. 48, § 1º, I, da LRF.

⁴ Art. 165, *caput*, da CF/1988.



Orçamento Participativo

- Objetiva a participação da população na alocação dos recursos públicos.
- Não se opõe ao orçamento-programa e não possui uma metodologia única.
- **Desvantagens:** perda da flexibilidade e maior rigidez na programação dos investimentos.
- Não há perda da participação do Legislativo e nem diretamente de legitimidade
- Segundo a LRF, deve ser incentivada a participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração das leis orçamentárias.
- Segundo a CF/1988, a iniciativa das leis orçamentárias pertence ao Poder Executivo.

Orçamento Tradicional

- Sem planejamento
- Contábil

Orçamento por Desempenho

- Desvinculação entre planejamento e orçamento

Orçamento Base Zero

- Detalhamento de todas as despesas públicas a cada ano

Orçamento-Programa

- Integração entre planejamento e orçamento

Orçamento Participativo

- Participação da população na alocação dos recursos públicos



HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE - 2025 - Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis - PC DF) O orçamento-programa é uma técnica de planejamento orçamentário que vincula a alocação de recursos públicos a programas e ações específicas, priorizando o alcance de objetivos e resultados mensuráveis.

Comentários: Nas palavras de José Mauricio Conti, o orçamento-programa corresponde a uma técnica de orçamentação que consiste em um instrumento por meio do qual o planejamento governamental se materializa em dotações orçamentárias precisas e específicas, na forma de programas, que definem atividades e projetos com resultados e metas, de modo a vincular as referidas dotações ao atingimento dos objetivos fixados no plano. Sendo assim, por meio do orçamento-programa, tem-se o estabelecimento de objetivos e a quantificação de metas, com a consequente formalização de programas visando ao atingimento das metas e ao alcance dos objetivos. Com esse modelo, passa a existir um elo entre o planejamento e as funções executivas da organização, além da manutenção do aspecto legal, sem considerá-lo, todavia, como prioridade. É a espécie de orçamento utilizada no Brasil.

Gabarito: Certa.

(CEBRASPE (CESPE) - 2025 - Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis - PC DF) O orçamento base-zero (OBZ), técnica orçamentária dominante no Brasil, utiliza como referência os gastos realizados no exercício anterior, ajustados pela inflação, para definir as despesas futuras.

Comentários: A técnica orçamentária dominante no Brasil é o orçamento-programa, não o OBZ. Além disso, essa técnica NÃO utiliza como referência os gastos do exercício anterior, mas parte de uma base zerada, sem considerar as verbas outorgadas em exercícios passados. A técnica que utiliza como referência os gastos realizados no exercício anterior, ajustados pela inflação, é a técnica do orçamento incremental, a qual é oposta ao OBZ.

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2025 - Analista Judiciário - TRF 6ª Região) No orçamento clássico ou tradicional, a elaboração orçamentária tem viés incremental, objetivando a introdução de pequenos ajustes nas receitas e despesas.

Comentários: No orçamento clássico há uma despreocupação do gestor público com o atendimento das necessidades da população, pois considera apenas as necessidades financeiras das unidades organizacionais. Assim, nessa espécie de orçamento, não há preocupação com a realização dos programas de trabalho do governo, importando apenas as necessidades dos



órgãos públicos para realização das suas tarefas, sem questionamentos sobre objetivos e metas. Predomina o incrementalismo, ou seja, os gastos do exercício financeiro anterior são ajustados em algum percentual discricionário.

Gabarito: Certa.

(CEBRASPE - 2025 - Analista Judiciário - TRF 6ª Região) Conforme seu conceito moderno, o orçamento representa um instrumento disciplinador das finanças públicas e cumpre a função principal de possibilitar um controle político sobre o Poder Executivo.

Comentários: Em seu conceito moderno, o orçamento consiste em um instrumento por meio do qual o planejamento governamental se materializa em dotações orçamentárias precisas e específicas, na forma de programas, que definem atividades e projetos com resultados e metas, de modo a vincular as referidas dotações ao atingimento dos objetivos fixados no plano. O controle político (de legalidade e de honestidade) é muito visível no orçamento tradicional/clássico, enquanto no orçamento moderno se verifica um controle de eficiência, eficácia e efetividade.

Gabarito: Errada.

(FGV - 2025 - Técnico Administrativo - TCE-RR) A aplicação da técnica de Orçamento Base Zero para a elaboração do orçamento público exige:

- A) a exclusão do caráter misto do orçamento, eliminando a participação do Poder Legislativo no processo fiscalizatório.
- B) a implementação de medidas que assegurem maior participação da população, tanto no processo de elaboração quanto no de aprovação do orçamento.
- C) o ajuste marginal dos itens de receita e despesa anteriormente previstos, tendo como fundamento o incrementalismo.
- D) a adequação periódica do limite máximo de gastos, com base em indicadores como inflação, crescimento econômico e receita disponível.
- E) a justificação detalhada de todas as dotações anualmente, independentemente dos valores orçados nos períodos anteriores.

Comentários:

- A) Errada. A técnica do OBZ não afasta o caráter misto do orçamento, pois não elimina a participação do Poder Legislativo no processo de discussão/estudo/aprovação e fiscalização.
- B) Errada. A implementação de medidas que assegurem maior participação da população, tanto no processo de elaboração quanto no de aprovação do orçamento diz respeito ao orçamento participativo.
- C) Errada. O ajuste marginal dos itens de receita e despesa anteriormente previstos, tendo como fundamento o incrementalismo, é característica do orçamento incremental (técnica que se opõe ao OBZ).
- D) Errada. No OBZ não há que falar em adequação periódica do limite máximo de gastos, mas em uma análise crítica de todos os recursos solicitados pelos órgãos governamentais. Nesse tipo de abordagem, na fase de elaboração da proposta orçamentária, haverá um questionamento acerca das reais necessidades de cada área, não havendo compromisso com qualquer montante inicial de dotação.



E) Gabarito. A justificação detalhada de todas as dotações anualmente, independentemente dos valores orçados nos períodos anteriores é característica clássica do OBZ.

(CESPE - TJ/ES - Administração - 2023) De acordo com os princípios, as técnicas e o ciclo relacionados ao orçamento público, julgue os itens que se seguem:

O orçamento - programa é uma técnica orçamentária que promove a integração do orçamento com o planejamento das ações do governo.

Comentário: O orçamento-programa sempre busca uma finalidade pública. Sendo assim, a vinculação entre planejamento e orçamento passa a ocorrer no orçamento-programa. Esta é sua principal característica: a integração do orçamento com o planejamento das ações do governo.

Gabarito: Certa.

(CESPE - Seplan/RR - 2023) Relativamente ao orçamento público, julgue os itens que se seguem.

A visão do orçamento público como uma lei que fixa a despesa e estima a receita é própria do orçamento - programa.

Comentário: Na verdade, essa é a visão do orçamento tradicional. Nas palavras de José Afonso da Silva, orçamento tradicional era uma peça de previsão das receitas e autorização das despesas públicas, classificadas estas por objeto, sem se cogitar das necessidades reais da administração e da população, nem dos objetivos econômico-sociais a atingir com sua execução.

Gabarito: Errada.

(FCC - PGE/AM - 2022) O orçamento-programa

A) concentra o foco sobre insumos e recursos financeiros antes de serem usados, permitindo o controle pelo Poder Legislativo.

B) tem abrangência vertical e considera despesas alternativas a partir do zero para as atividades governamentais.

C) é elaborado pelo Poder Legislativo que detém a iniciativa de proposição de projeto de lei orçamentária no Brasil.

D) utiliza medidas de desempenho com a finalidade de medir as realizações (produtos finais).

E) é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização e, por isso, o principal critério de classificação da despesa orçamentária é o institucional.

Comentário: O orçamento sofreu constantes evoluções, ao longo do tempo, desde o modelo clássico (tradicional) até o modelo atual, denominado orçamento-programa.

De acordo com Giacomoni (2012), "Ao longo do tempo sofreu mudanças no plano conceitual e técnico (aspectos jurídico, econômico, financeiro, de planejamento e programação, gerencial e controle administrativo, por exemplo) para acompanhar a própria evolução das funções do Estado".

Analisando as assertivas:



A) Errada. Na verdade, é uma característica do orçamento tradicional ou clássico. No orçamento tradicional, a preocupação era tão somente quanto aos aspectos contábeis e às necessidades dos órgãos ou quanto aos gastos para realização de suas tarefas.

B) Errada. A assertiva traz o conceito de orçamento base zero. O orçamento base zero pressupõe um reexame crítico dos dispêndios de cada área governamental, de modo que não haja direitos adquiridos sobre o montante dos gastos do exercício anterior.

C) Errada. Essa é uma característica do orçamento legislativo. Nesse tipo de orçamento, só havia participação do Poder Executivo na execução. As demais etapas do ciclo orçamentário eram todas de competência legislativa.

D) Correta. Orçamento-programa é um método de elaboração do orçamento. Trata-se do modelo orçamentário atualmente utilizado no Brasil, implementado, para grande parte da doutrina, pela CF/1988 por meio da criação do PPA e da LDO, ligando o planejamento à execução orçamentária. Tal modelo é um instrumento de planejamento da ação do governo, por meio da identificação de programas de trabalho, e suas ações (projetos, atividades e operações especiais), e também estabelecimento de objetivos e metas, além da previsão dos custos que serão alocados. Sendo assim, é orientado a resultados, sendo possível medir o desempenho, as realizações e os esforços para execução dos programas.

E) Errada. No orçamento-programa, o principal critério é o programático. A ligação entre planejamento e orçamento dá-se por meio de programas — nível máximo dos pacotes de trabalho e que corresponde, justamente, à estrutura programática. Por sua vez, a classificação institucional permite-nos encontrar quem é o responsável pela execução de determinado programa.

Gabarito: Letra D.

(FGV - SEFAZ-ES - 2021) Relacione as técnicas orçamentárias listadas a seguir a suas respectivas explicações.

1. orçamento incremental

2. orçamento programa

3. orçamento base zero

4. orçamento participativo

() Tem como ênfase a eficiência e considera toda despesa como nova.

() Feito através de ajustes marginais nos itens de receitas e despesas.

() Integra planejamento e orçamento com objetivos e metas a alcançar.

() Estimula o exercício da cidadania e o compromisso da população com o bem público.

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a ordem apresentada

a) 1 – 2 – 3 – 4.

b) 1 – 3 – 2 – 4.

c) 2 – 4 – 3 – 1.

d) 3 – 1 – 2 – 4.



e) 3 – 1 – 4 – 2.

Comentário:

A questão versa sobre as técnicas orçamentárias. Marcaremos as palavras-chaves que são marcações importantes para você gabaritar esse assunto. Vamos lá:

- (3) - Orçamento base zero - Tem como ênfase a eficiência e considera toda despesa como nova.
- (1) - Orçamento incremental - Feito por meio de ajustes marginais nos itens de receitas e despesas.
- (2) - Orçamento-programa - Integra planejamento e orçamento com objetivos e metas a alcançar.
- (4) - Orçamento participativo - Estimula o exercício da cidadania e o compromisso da população com o bem público.

Gabarito: Letra D.

(FGV - TCE/PI - 2021) Uma característica associada à lógica do orçamento-programa são as decisões orçamentárias tomadas com base em avaliações técnicas.

Comentário: De fato, no orçamento-programa, as decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis.

Gabarito: Certa.

(FGV - SEFAZ/ES - 2021) O orçamento tradicional ou clássico é o documento que prevê a receita e autoriza as despesas, com ênfase nas metas e no desempenho organizacional.

Comentário: O orçamento tradicional foca diretamente o gasto público; não há preocupação com as metas ou com os objetivos de programação.

Gabarito: Errada.

(FCC - SEFAZ/BA - 2019) O orçamento-programa de um determinado ente público estadual realiza a alocação de recursos visando a consecução de objetivos e metas e utiliza como principal critério de classificação da despesa a funcional-programática.

Comentário: O orçamento-programa realiza a alocação de recursos visando à consecução de objetivos e metas e utiliza como principal critério de classificação da despesa a classificação funcional-programática.

Gabarito: Certa.

(FCC - Pref. de Manaus/AM - 2019) O orçamento público que se caracteriza por realizar a alocação de recursos visando à aquisição de meios e por utilizar como principais critérios classificatórios as unidades administrativas e os elementos de despesa e o orçamento público que se caracteriza por realizar a alocação de recursos visando à consecução de objetivos e metas e por utilizar como principal critério classificatório a funcional-programática correspondem, respectivamente, ao orçamento por desempenho e ao orçamento clássico.



Comentário: O orçamento **tradicional** caracteriza-se por realizar a alocação de recursos visando à aquisição de meios e por utilizar como principais critérios classificatórios as unidades administrativas e os elementos de despesa.

O orçamento-**programa** caracteriza-se por realizar a alocação de recursos visando à consecução de objetivos e metas e por utilizar como principal critério classificatório a classificação funcional-programática.

Gabarito: Errada.

(FCC - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) Considerado um instrumento básico do planejamento de ação do governo, o chamado orçamento- programa apresenta os propósitos para os quais a Administração solicita os recursos necessários sem, no entanto, identificar os custos dos programas propostos para alcançar tais objetivos, e os dados quantitativos que medem as realizações e o trabalho realizado dentro de cada programa.

Comentário: O orçamento-programa apresenta os propósitos para os quais a Administração solicita os recursos necessários e **identifica** os custos dos programas propostos para alcançar tais objetivos, e os dados quantitativos que medem as realizações e o trabalho realizado dentro de cada programa.

Gabarito: Errada.

(CESPE – MPE/PI - 2018) O orçamento-programa, que é o orçamento público no qual constam apenas a previsão da receita e a fixação da despesa, constitui uma peça meramente contábil-financeira, sem nenhum planejamento de ação do governo, voltada preferencialmente às necessidades dos órgãos públicos.

Comentário: O orçamento **clássico ou tradicional** é o orçamento público no qual constam apenas a previsão da receita e a fixação da despesa. Constitui uma peça meramente contábil-financeira, sem nenhum planejamento de ação do governo, voltada preferencialmente às necessidades dos órgãos públicos.

Gabarito: Errada.

(CESPE – TCE/PB – 2018) Um instrumento de gestão pública no qual a população é convidada a definir anualmente as prioridades de investimento do governo em seu município é o orçamento participativo.

Comentário: O orçamento participativo objetiva a participação real da população no processo de elaboração e a alocação dos recursos públicos de forma eficiente e eficaz segundo as demandas sociais.

Gabarito: Certa.

(CESPE – CGM/JP – 2018) O orçamento-programa consiste no processo de elaboração de orçamento que exige dos gestores, a cada novo exercício, a justificativa detalhada dos recursos solicitados.



Comentário: O orçamento **base zero** consiste no processo de elaboração de orçamento que exige dos gestores, a cada novo exercício, a justificativa detalhada dos recursos solicitados.

Gabarito: Errada.

(FGV – Câmara Municipal de Salvador – 2018) Um dos modelos orçamentários difundidos a partir da aplicação da lógica empresarial no setor público tem como base para elaboração do orçamento atual a não vinculação com os montantes de despesa ou nível de atividade do exercício anterior. Embora de difícil operacionalização, o modelo propicia reavaliações constantes das alocações de recursos. Esse modelo orçamentário é denominado orçamento base-zero.

Comentário: O **OBZ** tem como principal característica a ausência de direito adquirido em relação ao orçamento anterior. Em todo exercício (ano), deve haver um reexame crítico dos gastos governamentais, com justificativa para todos os recursos solicitados. É como se estivesse mesmo partindo do zero. Analisa, revê e avalia todas as despesas propostas, e não apenas as das solicitações que ultrapassam o nível de gasto já existente.

Gabarito: Certa.



Tipos de Orçamento

Quando se fala sobre os tipos de orçamento, tem-se a visão do regime político em que é elaborado o orçamento combinado com o sistema de governo. O Brasil vivenciou os três tipos:

- ⇒ **Orçamento legislativo:** a elaboração, a votação e o controle do orçamento são competências do Poder Legislativo. Normalmente ocorre em países parlamentaristas. Ao Executivo cabe apenas a execução. Exemplo: Constituição Federal de 1891.
- ⇒ **Orçamento executivo:** a elaboração, a votação, o controle e a execução são competências do Poder Executivo. É típico de regimes autoritários. Exemplo: Constituição Federal de 1937.
- ⇒ **Orçamento misto:** a elaboração e a execução são de competência do Executivo, cabendo ao Legislativo a votação e o controle. Exemplo: a atual Constituição Federal de 1988.



(FGV – Câmara Municipal de Salvador – 2018) No ciclo de elaboração do orçamento público, os poderes Executivo e Legislativo têm funções legalmente estabelecidas. São funções do Poder Legislativo a elaboração e a sanção.

Comentário: O orçamento público brasileiro é do tipo misto, pois a elaboração e a execução são de competência do Executivo, cabendo ao Legislativo a votação/aprovação e o/a controle/avaliação.

Gabarito: Errada.

(VUNESP – Prefeitura de Suzano/SP - 2017) Há um tipo de orçamento utilizado em países onde impera o poder absoluto, em que a elaboração, a aprovação, a execução e o controle do orçamento são de responsabilidade e competência do poder no qual se concentra, quase exclusivamente, a função administrativa. Esse orçamento é denominado executivo.

Comentário: O orçamento executivo consiste no orçamento elaborado e aprovado pelo Poder Executivo. Esse tipo de orçamento é característico de regimes autoritários.

Gabarito: Certa.

(VUNESP – Câmara de Araras/SP – 2015) O tipo de orçamento utilizado em países parlamentaristas, no qual a elaboração, a votação e a aprovação do orçamento são de competência do Poder Legislativo, cabendo ao Executivo a sua execução, é denominado misto.



Comentário: No orçamento **legislativo**, a elaboração, a votação e o controle do orçamento são competências do Poder Legislativo. Normalmente ocorre em países parlamentaristas. Ao Executivo cabe apenas a execução.

Gabarito: Errada.

(CESPE – TCU - 2015) Considerando a evolução conceitual da terminologia usada em referência ao orçamento, o Brasil utilizou o orçamento legislativo, o executivo e o misto ao longo de sua história.

Comentário: O Brasil vivenciou os três tipos:

_ **Orçamento legislativo:** a elaboração, a votação e o controle do orçamento são competências do Poder Legislativo. Ao Executivo cabe apenas a execução. Exemplo: Constituição Federal de 1891.

_ **Orçamento executivo:** a elaboração, a votação, o controle e a execução são competências do Poder Executivo. Exemplo: Constituição Federal de 1937.

_ **Orçamento misto:** a elaboração e a execução são de competência do Executivo, cabendo ao Legislativo a votação e o controle. Exemplo: a atual Constituição Federal de 1988.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Polícia Federal – 2014) No Brasil, elabora-se o orçamento do tipo legislativo, dada a competência para votar e aprovar o orçamento ser do Poder Legislativo.

Comentário: No Brasil, elabora-se o orçamento do tipo **misto**, pois a elaboração e a execução são de competência do Executivo, enquanto ao Legislativo cabe a votação e o controle.

Gabarito: Errada.

(CESPE – TJ/CE – 2014) O orçamento misto é aquele que envolve entidades da administração pública direta e indireta.

Comentário: O orçamento misto é aquele cuja elaboração e execução são de competência do Executivo, cabendo ao Legislativo a votação e o controle.

Gabarito: Errada.



ORÇAMENTO PÚBLICO. CONCEITO. TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS.

Conceitos

Pessoal, vou iniciar esta aula com as palavras do ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, quando analisava a Ação Direta de Inconstitucionalidade - (ADI) 4.048-1, momento em que afirmou ser o *"Orçamento (LOA) a lei materialmente mais importante do ordenamento jurídico logo abaixo da Constituição"*. Parece ser uma frase um tanto exagerada, mas, na verdade, a fala dele faz todo sentido. Não há como alcançar qualquer resultado de uma política pública ou mesmo entregar qualquer serviço público sem a instrumentalização do orçamento.

Quando analisamos a evolução do orçamento no tempo, percebemos um encadeamento de eventos que transformou uma lei estática — que, em sua concepção tradicional, previa receitas e autorizava despesas — em uma verdadeira ferramenta de gestão e de planejamento.

Mas, afinal, qual seria o conceito de orçamento público?

Pois bem! Vamos relembrar alguns conceitos sobre orçamento público:

Segundo Aliomar Baleeiro, o orçamento público é o ato pelo qual o **Poder Executivo prevê** e o **Poder Legislativo autoriza**, por certo período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei.

Por outro lado, Giacomoni diz que, de acordo com o **modelo de integração entre planejamento e orçamento**, o orçamento anual consiste em instrumento, de curto prazo, que operacionaliza os programas setoriais e regionais de médio prazo, os quais, por sua vez, cumprem o marco fixado pelos planos nacionais em que estão definidos os grandes objetivos e as metas, os projetos estratégicos e as políticas básicas.

De acordo com Abrúcio e Loureiro, "o orçamento é um instrumento fundamental de governo, seu **principal documento de políticas públicas**. Através dele os governantes selecionam prioridades, decidindo como gastar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme seu peso ou força política. Portanto, nas decisões orçamentárias os problemas centrais de uma ordem democrática como representação e *accountability* estão presentes. [...] A Constituição de 1988 trouxe inegável avanço na estrutura institucional que organiza o processo orçamentário brasileiro. Ela não só introduziu o processo de planejamento no ciclo orçamentário, medida tecnicamente importante, mas, sobretudo, reforçou o Poder Legislativo".

Gostaria de fazer algumas ponderações em relação a esses conceitos.

O primeiro conceito apresentado (Aliomar Baleeiro) enfatiza o próprio processo legislativo do orçamento (LOA). Pois a previsão cabe somente ao Poder Executivo (competência exclusiva e indelegável), e a autorização será realizada pelo Poder Legislativo. Ainda reforça o autor que o



orçamento obedece a um período de tempo para sua execução: o que identificamos como princípio da anualidade ou periodicidade.

Já no segundo conceito (Giacomoni), o foco está no próprio processo de integração entre os instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA). Ele também destaca que a LOA (curto prazo) é que operacionaliza todo o processo de alocação de recursos e que ela deve estar em concordância (compatibilidade) com o planejamento de médio e longo prazo.

Por fim, o conceito trazido por Abrúcio e Loureiro reforça a finalidade do orçamento em instrumentalizar as políticas públicas, bem como deixa claro que tal documento tem, entre suas características fundamentais, o aspecto político envolvido. Portanto, dependendo da escolha política, é possível priorizar a alocação dos recursos para determinadas demandas sociais e grupos de interesses. Além disso, ele reconhece a importância do planejamento para o processo orçamentário.

Sendo assim, podemos dizer que o orçamento:

- Tem um processo legislativo de previsão de receitas e fixação de despesas realizado pelo Poder Executivo e autorizado pelo Poder Legislativo.
- Apresenta um processo de integração entre o orçamento propriamente dito (curto prazo) e o planejamento de médio e longo prazo.
- Tem a finalidade de instrumentalizar as políticas públicas.
- Apresenta um viés político de alocação de recursos, justificado pelo processo democrático.
- Por fim, podemos dizer que o orçamento operacional é a própria Lei Orçamentária Anual.

ESTA CAI NA PROVA!



Importante destacar que o CESPE/Cebraspe recentemente (2022) trouxe o seguinte conceito de orçamento público (item considerado correto pela banca):

“O orçamento público é um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas.”

Além disso, a banca também diz que o conceito de *orçamento público modifica-se ao longo do tempo, em razão das mudanças sofridas nas funções do próprio orçamento.*

Tal afirmação é confirmada pela doutrina. Conforme Giacomoni (2003), o orçamento é um dos mais antigos e tradicionais instrumentos utilizados na gestão dos negócios públicos, sendo concebido inicialmente como um mecanismo eficaz de controle parlamentar sobre o Executivo. Ao longo do tempo, sofreu mudanças no plano conceitual e técnico (aspectos jurídico, econômico, financeiro, de planejamento e programação, gerencial e controle administrativo, por exemplo) para acompanhar a própria evolução das funções do Estado."



O orçamento público recebe inúmeras definições: lei, ato, plano político, plano econômico, programa de trabalho, referência para o controle e meio de comunicação entre os poderes executivo e legislativo, entre o governo e o povo e entre os agentes do governo. Para atender a todas essas características, o orçamento na administração pública, revestido das formalidades da lei, autoriza as despesas a serem realizadas em determinado período, geralmente um ano, e indica as fontes de recursos a arrecadar e que financiarão as despesas no mesmo período. O orçamento anual constitui-se em instrumento de curto prazo, que operacionaliza os programas setoriais e regionais de médio prazo, os quais, por sua vez, cumprem o marco fixado pelos planos nacionais em que estão definidos os grandes objetivos e metas, os projetos estratégicos e as políticas básicas¹.

É o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo o autoriza, por certo período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei.

Ainda segundo Giacomoni, o orçamento governamental não é ainda uma disciplina. É uma área de estudo que interessa a várias disciplinas, o que garante ao orçamento suas diferentes naturezas: política econômica, administrativa, jurídica, contábil, financeira.

O Orçamento Público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime, em termos financeiros, a alocação dos recursos públicos, é um documento legal que contém a previsão de receitas e a fixação de despesas a serem realizadas por um governo, em um determinado exercício financeiro².

Dessa forma, pode-se definir o orçamento como o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo o autoriza, por certo período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. Algumas bancas costumam elencar que o orçamento é um instrumento da política monetária do Governo e isso está totalmente equivocado! O orçamento público pode ser considerado sim um instrumento de intervenção do Estado nas Finanças (veremos mais adiante no curso), mas não como um instrumento da política monetária – essa é adotada no âmbito das atividades do Banco Central, regulando e interferindo em taxas de juros, por exemplo. Logo, o orçamento público pode ser compreendido como um plano das realizações da administração pública, o que destaca o seu papel como instrumento de gestão pública.

O controle da legitimidade deve recair sobre a legalidade e a economicidade da execução orçamentária e financeira, levando em conta o aspecto da justiça e a relação custo-benefício.

¹ Orçamento Público. James Giacomoni. 19ª edição 2023.

² Orçamento Público, AFO e LRF. Augustinho Paludo. 2024. Editora : Editora Juspodivm



ATENÇÃO, DECORE!



Vejamos abaixo as **NATUREZAS DO ORÇAMENTO** público brasileiro, conforme a doutrina de Giacomoni (essas naturezas podem também ser chamadas de **ASPECTOS OU DIMENSÕES DO ORÇAMENTO**):

POLÍTICA	Orçamento como resultado do processo de avaliação de demandas e de escolhas entre alternativas
ECONÔMICA	Quando destacadas as questões fiscais – receitas, despesas, déficits e dívidas.
JURÍDICA	Orçamento como lei que estima a receita e autoriza tetos de despesa
ADMINISTRATIVA	Orçamento como o plano das realizações da administração pública, ou seja, é enfatizar o seu importante papel como instrumento de gestão
FINANCEIRO	Orçamento como iniciativa de antecipação de fluxos de arrecadação e de pagamentos
CONTÁBIL	Quando, por meio das contas, antecipa o resultado patrimonial e global da gestão.
TÉCNICA	o estudo do conjunto de regras e formalidades técnicas e legais exigidas na elaboração, aprovação, execução e controle do orçamento.

Por fim, a FGV trouxe, na prova do Senado, em 2022, o seguinte conceito para o orçamento público:

“O orçamento público visto como o resultado do processo de avaliação de demandas e de escolha entre alternativas ressalta a sua natureza política”.

HORA DE PRATICAR!



(FGV - Senado - 2022) O orçamento público é uma área de estudo que interessa a várias disciplinas, o que garante ao orçamento suas diferentes naturezas: política, econômica,



administrativa, jurídica, contábil e financeira. As variadas naturezas encaminham diferentes finalidades para os orçamentos públicos, inclusive evoluções nas finalidades ao longo do tempo.

Com relação à evolução conceitual do orçamento público, analise os itens a seguir.

I. As normas que disciplinam o orçamento público em cada país resultam de embates sociais e econômicos.

II. Nem sempre o orçamento público esteve orientado para a administração.

III. O orçamento público visto como o resultado do processo de avaliação de demandas e de escolha entre alternativas ressalta a sua natureza política.

Está correto o que se afirma em

A) I, II e III.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, apenas.

Comentário: A questão aborda as diferentes naturezas do orçamento público. Vamos então aproveitar o enunciado e falar sobre os aspectos (natureza) do orçamento. Os mais cobrados são:

Político — tem a característica do grupo partidário que detém a maioria, consoante a escolha dos cidadãos. É a ótica que diz respeito à sua característica de plano de governo ou programa de ação do/da grupo/facção partidária que detém o poder. O parlamento autoriza a despesa pública, levando em consideração as necessidades coletivas. Parte da ideia de que os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas, logo são definidas prioridades.

Econômico — busca racionalizar o processo de alocação de recursos, zelando pelo equilíbrio das contas públicas, com foco nos melhores resultados para a sociedade. É ainda um instrumento de atuação do Estado na economia, por meio do aumento ou da diminuição do gasto público. É a ótica que atribui ao orçamento, como plano de ação governamental que é, o poder de intervir na atividade econômica, propiciando a geração de emprego e renda em função dos investimentos que podem ser previstos e realizados pelo setor público, provocando, com isso, o desenvolvimento do país.

Jurídico — o processo orçamentário é regido por normas legais que compõem o ordenamento jurídico brasileiro. É a ótica em que se define ou se integra a lei orçamentária no conjunto de leis do país.

Financeiro — caracterizado pelo fluxo monetário na execução, por meio de entrada de receitas e saída de despesas. É a ótica que representa o fluxo financeiro gerado pelas entradas de recursos, obtidos com a arrecadação de receitas, e os dispêndios com as saídas de recursos proporcionados pelas despesas, evidenciando a execução orçamentária.

Técnico — relacionado à observância de técnicas e classificações claras, coerentes, racionais e metódicas. É a ótica que representa o conjunto de regras e formalidades técnicas e legais exigidas na elaboração, na aprovação, na execução e no controle do orçamento.

Além disso, o enunciado trata também da evolução do orçamento público, que, ao longo do tempo, passou por constantes mudanças desde o modelo clássico (tradicional) até o modelo atual, denominado orçamento-programa.

Agora vamos analisar os itens:

I) Certo. Segundo Giacomoni, as normas que disciplinam o orçamento público em cada país, como todas as demais, inclusive e especialmente a própria Constituição, resultam de embates



sociais e políticos e, de maneira destacada, das tradições. O controle da legitimidade deve recair sobre a legalidade e a economicidade da execução orçamentária e financeira, levando em conta o aspecto da justiça e a relação custo-benefício.

II) Certo. É só olharmos para o primeiro modelo orçamentário, o orçamento clássico, que tinha como foco os aspectos contábeis (controle sobre receitas e despesas). Em outras palavras, o orçamento serve apenas como controle político sobre receitas e despesas; não há preocupação com o objetivo final.

III) Certo. Nas palavras de Giacomini, “ao ver o orçamento como o resultado do processo de avaliação de demandas e de escolha entre alternativas ressalta-se a sua natureza política. Se destacadas as questões fiscais — receitas, despesas, déficits e dívidas — é a natureza econômica do orçamento que aflora”.

Gabarito: Letra A.

(CESPE - PGE/PE - 2018) O orçamento público, um instrumento fundamental de governo, constitui o principal documento de políticas públicas. A respeito desse assunto, julgue o seguinte item.

Com base no orçamento público, os governantes selecionam as prioridades e decidem como empregar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme o peso ou a força política desses grupos.

Comentário: Segundo Abrúcio e Loureiro, o orçamento é um instrumento fundamental de governo, seu principal documento de políticas públicas. Através dele, os governantes selecionam prioridades, decidindo como gastar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme seu peso ou força política. Portanto, nas decisões orçamentárias, os problemas centrais de uma ordem democrática como representação e *accountability* estão presentes.

Gabarito: Certa.

(CESPE - TCE/PA - 2016) Julgue o item seguinte, relativo ao orçamento público.

Além de ser um dos instrumentos de gestão mais antigos da administração pública, o orçamento público é um conceito estático cujas funções têm permanecido inalteradas desde a sua criação.

Comentário: Conforme Giacomoni (2003), o orçamento é um dos mais antigos e tradicionais instrumentos utilizados na gestão dos negócios públicos, sendo concebido inicialmente como um mecanismo eficaz de controle parlamentar sobre o Executivo. Ao longo do tempo, sofreu mudanças no plano conceitual e técnico (aspectos jurídico, econômico, financeiro, de planejamento e programação, gerencial e controle administrativo, por exemplo) para acompanhar a própria evolução das funções do Estado.

Gabarito: Errada.



Direito Financeiro: conceito e objeto

Conforme Marcus Abraham³, as funções da atividade financeira se restringem a um papel meramente instrumental, ou seja, se resumem a uma atividade-meio, relacionada à consecução dos objetivos estatais, a qual, por sua vez, consubstancia a atividade-fim.

A atividade financeira do Estado destina-se à obtenção e ao emprego dos materiais e de serviços para a realização das necessidades da coletividade, de interesse geral, atendidas por meio do serviço público, ou seja, o Estado intervém para atender a população.

O estudo do direito financeiro perpassa pela análise do fenômeno financeiro, tomado no sentido de observar gradativamente a razão da obtenção de ingresso de recursos nos cofres públicos. A necessidade de arrecadação maior ou menor oscila com o "tamanho" do Estado, a justificar maior ou menor tributação⁴.

E, como o custo da atuação do Estado deve ser suportado pela sociedade, que, nos regimes democráticos, determina o nível de sua presença e da participação que deseja, a ela compete, por seus representantes, impor as linhas fundamentais dos gastos oficiais que pretende suportar, para que o Estado, meio e não fim, preencha suas finalidades essenciais de serviço ao povo, por intermédio do governo⁵. O fenômeno financeiro, nessa linha, consiste na análise da finalidade principal do Estado, que é a realização do bem comum, e a consequente necessidade de desenvolver diversas atividades, chamadas de atividades estatais, para que esse bem geral seja alcançado. Desse modo, o Estado não visa à proteção das necessidades individuais do homem, mas, sim, à satisfação das necessidades públicas.

Como afirma Aliomar Baleiro, necessidade pública "é toda aquela de interesse geral, satisfeita pelo processo do serviço público. É a intervenção do Estado para provê-la, segundo aquele regime jurídico, que lhe dá o colorido inconfundível"⁴. Para Regis Fernandes de Oliveira, a definição de necessidade pública perpassa, sobretudo, por uma decisão política, pois "o Estado é quem vai dizer, para usar verbo vicário, no texto constitucional e nas leis posteriores, quais as necessidades que vai encampar como públicas⁶. E completa:

Evidente está que, para aqueles que perfilham filosofia de que existem necessidades intrínsecas do ser humano, o Estado não pode deixar de atender a alguns interesses básicos. Todavia, considera-se que entre o ser e o dever ser há bastante distância. Entre o que deve o Estado atender, pela definição jusnaturalista, seja por posição positivista, e aquilo que dentro da realidade pode se resolver, ficam os imponderáveis econômico, político e social⁷.

À par das funções nitidamente estatais, o Estado poderá exercer outras, até mesmo de ordem econômica, que não afetam a sua existência e, mais do que isso, poderão lhe render receitas para cobrir os custos com a prestação dos serviços públicos.

É que cada vez mais estes custos se tornam crescentes, mormente em Estados intervencionistas e protetivos, em que aumentam as necessidades públicas com o aumento da atuação do Estado na assistência social, previdência e segurança, tal como se dá com o Estado brasileiro. Sendo assim,

³ Curso de Direito Financeiro Brasileiro. 6ª ed. Revista atualizada e ampliada.

⁴ Manual de Direito Financeiro. Harrison Leite. 2025. 14ª edição. Revista e atualizada. Editora juspodivm.

⁵ MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil, 6º volume, Tomo II. Celso Bastos e Ives Gandra Martins, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2001, p. 207.

⁶ OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de direito financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 68.

⁷ OLIVEIRA, 2010, loc. cit.



mais do que justificável a ação estatal de obtenção de receita pública para prestar os serviços públicos que atenderão essas necessidades coletivas públicas.

A satisfação dessas necessidades, inegavelmente, implica gastos públicos, que devem ser meticulosamente analisados e geridos através de um orçamento público. Se, porventura, a receita arrecadada não for suficiente para custear os gastos, o Estado poderá obter empréstimos públicos, também chamados de créditos públicos, com o fim de atingir o equilíbrio entre receitas e despesas.

O conjunto que envolve esses quatro fenômenos, quais sejam, receitas públicas, despesas públicas, orçamento público e crédito público chama-se atividade financeira do Estado⁸.

Observe abaixo um esquema sobre o que envolve a Atividade Financeira do Estado (AFE)

ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO	OBTER RECURSOS	receita pública
	DESPENDER RECURSOS	despesa pública
	GERIR E PLANEJAR RECURSOS	orçamento público
	CRIAR CRÉDITO	empréstimo público

Essa atividade financeira coincide com a própria atividade essencial do Estado, que é a promoção do bem comum, alcançada com a busca e aplicação dos recursos financeiros com o intuito de atender às necessidades públicas. As necessidades coletivas públicas, doravante chamadas de "necessidades públicas", cumpre lembrar, não se confundem com as necessidades coletivas privadas, doravante chamadas de "necessidades coletivas". Estas são apenas o somatório das necessidades individuais percebidas a cargo de um grupo específico, regidas pelo princípio da autonomia da vontade. As necessidades públicas são comumente satisfeitas pelo processo do serviço público, ou, como afirma Aliomar Baleiro: "A necessidade torna-se pública por uma decisão dos órgãos políticos"⁹.

Assim, as necessidades públicas são as que o Estado deve satisfazer em virtude da existência de uma norma jurídica. Decorrem, portanto, de um dever legal, estando sob a égide do direito público. Como derivam da lei, estão adstritas ao campo da legalidade, de modo que a Administração Pública não desfruta de liberdade para satisfazê-las ou não. Quando a Constituição Federal estabelece as competências dos entes federativos, imbuindo-os do dever de cuidar de determinado assunto, cria uma obrigação de fazer algo. Gera, consequentemente,

⁸ Manual de Direito Financeiro. Harrison Leite. 2025. 14ª edição. Revista e atualizada. Editora juspodivm.

⁹ BALEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 04.



necessidade de cumprimento do dever, portanto, necessidade pública. Essas necessidades são satisfeitas através da prestação de serviços públicos pelo Estado, objetivando o atendimento das que surgem como decorrência da vida social. Quando o Estado atua na busca dos seus objetivos fundamentais, expressos no art. 3º da Constituição Federal, ele nada mais faz do que atender às necessidades públicas através do exercício de uma atividade que lhe é substantiva e essencial.

Tem estreita relação com a ciência das finanças. Esta consiste na atividade pré-normativa, que alcança os âmbitos econômico, social, político ou estatístico, servindo-lhe de norte no sentido de estabelecer as regras que regerão a atividade financeira do Estado. Ou seja, o desenvolvimento das normas do direito financeiro está estribado também na ciência das finanças, que oferece o caráter informativo, teórico e especulativo daquela.

Assim, enquanto a ciência das finanças se preocupa com o estudo da atividade financeira do Estado em seu sentido teórico e especulativo, o direito financeiro estuda seu aspecto jurídico. Logo, quando da elaboração do orçamento público, por exemplo, a ciência das finanças oferece importante auxílio ao ente político, fornecendo-lhe dados e os meios para que o legislador escolha a decisão política acertada. Portanto, para além do seu campo comum de atuação, podemos dizer que o direito financeiro também se ocupa dos temas envolvendo o controle da atividade financeira do Estado¹⁰.

DESPENCA NA PROVA!



O direito financeiro consiste no sub-ramo do direito público que estuda as finanças do Estado, em sua estreita relação com a sua atividade financeira. Ou seja, é o conjunto de regras e princípios que estuda a atividade financeira do Estado, compreendendo esta como receita, despesa, orçamento e crédito públicos. Dessa forma, o direito financeiro assume papel de disciplina altaneira, sendo assunto diário do discurso político, nos diversos rincões do país, conferindo com isso maior visibilidade a um ramo outrora restrito a poucos operadores do direito.

Fontes do Direito Financeiro

As fontes do Direito Financeiro são um tema dos mais complexos do direito é o estudo das suas fontes. Sua utilização se dá apenas para fins didáticos, tendo em vista a sua insuficiência como meio de alcance da completude do surgimento do direito. O estudo das fontes do direito financeiro determina o local de onde se extrai o comportamento financeiro que deverá ser

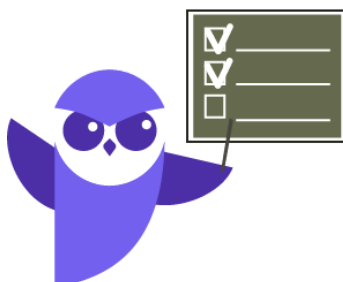
¹⁰ Manual de Direito Financeiro. Harrison Leite. 2025. 14ª edição. Revista e atualizada. Editora juspodivm.



positivado. Divide-se em fonte material, que exprime os fatos financeiros, e que, isoladamente, pouco significa, e em fonte formal, que é a forma de exteriorização desses fatos.

Trataremos aqui de forma resumida, pelo fato de estarmos apenas dando uma introdução acerca do Direito Financeiro e isso, por vezes, ser cobrado em algumas alternativas de questões de concursos. Deixamos claro que o Direito Financeiro é um ramo independente e seus aprofundamentos são dados na respectiva disciplina.

RESUMINDO



Vejamos as principais fontes

Fontes Formais	Constituição Federal	
	Leis complementares	LC nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
		Lei nº 4.320/64* Lei formalmente ordinária e materialmente complementar
	Leis Ordinárias	
	Leis delegadas	
	Medidas Provisórias	
	Jurisprudência	
Fontes secundárias	Decretos	
	Resoluções	
	Atos normativos	
	Decisões administrativas	
	Decisões judiciais – judicialização de políticas públicas	
Fontes materiais	Ciências das finanças	sua fonte material está mais nas ciências das finanças, se comparadas com o seu nascimento fruto da mera elucubração jurídica ou do simples dever ser desapegado da realidade econômica circundante.

Por esta razão normalmente se afirma que a sua fonte material está mais nas ciências das finanças, se comparadas com o seu nascimento fruto da mera elucubração jurídica ou do simples dever ser desapegado da realidade econômica circundante. Portanto, diferentemente da norma que rege a maioria penal quando nela aumenta a alíquota de um tributo, a norma financeira relacionada não tem o condão de mudar a realidade pela sua isolada aplicação¹¹.

A simples estimativa de receita numa norma orçamentária não significa que a receita será arrecadada. Há todo um sistema tributário e um subsistema de arrecadação que podem mitigar a

¹¹ Manual de Direito Financeiro. Harrison Leite. 2025. 14ª edição. Revista e atualizada. Editora juspodivm.



eficácia de uma norma financeira. Daí que o direito financeiro persiste atento aos influxos econômicos e sociais, pois são os eventos diários as principais fontes materiais das normas orçamentárias.

As necessidades públicas são reveladas no dia a dia e, nesse contexto, é que surgem fatos a suscitar alterações orçamentárias com vistas ao seu atendimento. Daí a importância da ciência das finanças como fonte do direito financeiro.

Foi visto que a ciência das finanças consiste na atividade pré-normativa, que auxilia o direito financeiro com dados da economia, dos indicadores sociais, de elementos políticos, dentre outros, tendo em vista a necessidade de o direito financeiro estar vinculado completamente a realidade econômica do país que deseja normatizar. Por isso, pode-se dizer que a distinção direito financeiro ocorre no aspecto externo, em que se separa o jurídico (Direito Financeiro) do não jurídico (Ciência das Finanças).

Para Aliomar Baleeiro,

“a ciência das finanças consiste na disciplina que, pela investigação dos fatos, procura explicar os fenômenos ligados à obtenção e dispêndio de dinheiro necessário à manutenção dos serviços a cargo do Estado, ou de outras pessoas de direito público, assim como os efeitos outros resultantes dessa atividade governamental”.

Daí interessarem ao direito financeiro as engenharias financeiras, os cálculos e as curvas econômicas, os números e as previsões aventadas, por parte dos juristas, por conta da região obscura, meritando a pena o seu estudo por parte dos especialistas, posto que da região obscura, cheia de surpresas que precisa regular. A preocupação comum do jurista é de índole jurídico-tributária, e nem tanto jurídico-financeiro, pelo êxito da previsibilidade maior naquilo que tributa.

HORA DE PRATICAR!



(FGV – EPE Administração - 2024)

Sobre o Orçamento Público, assinale a afirmativa incorreta.

- a) Sob o aspecto econômico, caracteriza-se como um instrumento para a atuação do Estado, cuja ação visa à estabilização ou à ampliação dos níveis da atividade econômica.
- b) É o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo o autoriza, por certo período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei.
- c) É um instrumento da política monetária, pois constitui-se em uma fórmula eficaz de controle, já que coloca frente a frente despesas e receitas.



d) Sob o aspecto técnico, relaciona-se à obrigatoriedade de observância da técnica orçamentária, sobretudo em relação à classificação clara, metódica e racional da receita e da despesa.

e) Com base no aspecto administrativo, o orçamento é um plano que expressa em termos de dinheiro, para um período de tempo definido, o programa de operações do governo e os meios de financiamento desse programa.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

a) Certo

De acordo com James Giacomoni (Orçamento Público, 2021), sob o aspecto econômico, o orçamento público é um dos principais instrumentos de intervenção estatal na economia, utilizado para:

i) Controle da inflação;

ii) Estabilização de níveis de emprego e renda;

iii) Estímulo ao crescimento econômico.

b) Certo

Essa descrição corresponde ao conceito tradicional de orçamento público, como ato de iniciativa do Executivo, mas dependente de autorização legislativa, respeitando o princípio da legalidade orçamentária, previsto no art. 165 da Constituição Federal e na Lei nº 4.320/64.

c) Errado

O orçamento público é, na realidade, um instrumento da política fiscal, e não da política monetária.

Política fiscal → Atua sobre receitas e despesas públicas, controlando o nível de atividade econômica via orçamento público.

Política monetária → Está sob responsabilidade do Banco Central, focando no controle da liquidez, inflação, taxa de juros, volume de crédito e oferta monetária, não via orçamento, mas por instrumentos como taxa SELIC, operações de mercado aberto, reservas compulsórias, entre outros.

d) Certo

O aspecto técnico do orçamento refere-se à aplicação de técnicas de classificação orçamentária, conforme os padrões definidos pelas regras técnicas específicas e também pelos manuais (Manual Técnico de Orçamento – MTO, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, etc).

e) Certo

Essa é uma definição clássica de orçamento sob o aspecto administrativo, amplamente tratada por Giacomoni, que o define como um plano de ação governamental, expresso em termos monetários, para um período determinado (geralmente um ano), que orienta a execução das políticas públicas.

GABARITO: C



(CEBRASPE – TSE UNIFICADO – 2024)

O orçamento público pode ser compreendido como um plano das realizações da administração pública, o que destaca o seu papel como instrumento de gestão pública.

Comentários:

O orçamento público, na estrutura constitucional brasileira, é tratado como um instrumento de planejamento, gestão e controle governamental. A própria CF/88 insere o orçamento dentro do Sistema de Planejamento Governamental, demonstrando sua função de planejamento das realizações públicas. Assim, o orçamento público é um plano das realizações da administração pública, organizando a aplicação dos recursos para execução das políticas públicas previamente definidas. A doutrina e os manuais reforçam o papel do orçamento como um instrumento de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das políticas públicas. O orçamento é visto como um plano de ação governamental expresso em termos financeiros, detalhando programas, ações, metas e objetivos.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE – MDIC)

A função política do orçamento diz respeito ao estabelecimento do fluxo de entrada de recursos obtidos por meio da arrecadação de tributos, bem como da saída de recursos provocada pelos gastos governamentais.

Comentários:

A dimensão política tem a característica do grupo partidário que detém a maioria, consoante a escolha dos cidadãos. É a ótica que diz respeito à sua característica de plano de governo ou programa de ação do/da grupo/facção partidária que detém o poder. O parlamento autoriza a despesa pública, levando em consideração as necessidades coletivas. Parte da ideia de que os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas, logo são definidas prioridades. A questão trata, na verdade, da dimensão financeira.

Gabarito: Errado

(CEBRASPE – SEFAZ/SE 2022)

A administração financeira e orçamentária no setor público busca, entre outros objetivos, desenvolver as normas das finanças públicas relacionadas à gestão monetária dos recursos no país, de modo a assegurar uma ótima relação entre as receitas públicas e a emissão da moeda, evitando-se o aumento da inflação.

Comentários:

Administração financeira e orçamentária (AFO) é tratada pela Administração Pública como sendo um ramo que se ocupa do ciclo orçamentário, abrangendo a previsão da receita, a fixação da despesa, a execução orçamentária, a gestão de tesouraria, a contabilidade pública e o controle da execução. Ou seja, a AFO trata do ciclo orçamentário e da gestão fiscal, não da política monetária.

Política Monetária 7 Instrumento de atuação do Banco Central, com foco em:

i) Controle da inflação;



- ii) Regulação da liquidez;
- iii) Controle da taxa de juros;
- iv) Oferta de moeda.

Gabarito: Errado

(FGV – PREFEITURA DE SALVADOR 2019)

Há consenso doutrinário quando os juristas, de forma unânime e sem qualquer divergência, afirmam que o Direito Financeiro é

- a) o conjunto de regras jurídicas que disciplinam somente as despesas públicas.
- b) um ramo do Direito Público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares, decorrentes somente da atividade de obtenção, pelo Estado, de receitas, desde que correspondam ao conceito de tributo.
- c) um ramo do Direito Administrativo, porque, além de ser regulado pelos princípios administrativos, a organização dos serviços públicos, relacionados com a atividade financeira do Estado, é objeto do Direito Administrativo.
- d) um ramo do Direito Econômico e tem por objeto a instituição, arrecadação e destinação das receitas não tributárias, mas, no tocante às receitas tributárias, é o Direito Tributário que cuida do aspecto da destinação delas.
- e) um ramo do Direito Público e seu objeto é o conjunto de princípios e normas jurídicas que se relaciona com a atividade financeira do Estado, ou seja, com as despesas públicas, receitas públicas, orçamento público e créditos públicos.

Comentários:

O Direito Financeiro não trata somente das despesas públicas. Seu objeto é mais amplo e abrange receitas públicas, despesas públicas, orçamento público, crédito público (endividamento) e a fiscalização da execução financeira do Estado.

O direito tributário é que é um ramo do Direito Público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares, decorrentes somente da atividade de obtenção, pelo Estado, de receitas, desde que correspondam ao conceito de tributo.

Além disso, o Direito Financeiro é considerado ramo autônomo do Direito Público, não uma subárea do Direito Administrativo, embora se relacione com ele. O Direito Financeiro não é um ramo do Direito Econômico, e seu objeto abrange tanto as receitas tributárias quanto as não tributárias, além de despesas, orçamento e crédito.

GABARITO: E



ORÇAMENTO PÚBLICO. FUNÇÕES DO ORÇAMENTO. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO. NATUREZA JURÍDICA DO ORÇAMENTO BRASILEIRO. ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO

O Papel do Estado e a Atuação do Governo nas Finanças Públicas

Iniciaremos agora um tópico bastante interessante. Eu, particularmente, adoro falar sobre funções clássicas do orçamento e intervenção do Estado na economia. É um tema de Finanças Públicas, mas que é muito cobrado nos editais de AFO, principalmente a partir de 2020. E o nível tem sido extremamente difícil. Por exemplo, na prova do CNMP 2023 para técnico, a abordagem do CESPE foi surreal sobre esse tema. Mas não se preocupe, que irei explicar tudo bem devagar, beleza?

Antes de trazer as definições das funções clássicas do orçamento, é fundamental entender o porquê da intervenção do Estado na economia. E a primeira pergunta que você deve fazer é: por que é tão importante o Estado ter um orçamento?

ol

Antigamente, acreditava-se que o mercado por si só resolvia a maioria dos problemas da sociedade, principalmente os econômicos. Quem pensava assim eram os teóricos da teoria clássica, como Adam Smith. Eles pregavam o liberalismo econômico e a “mão invisível do mercado”, teoria segundo a qual o interesse individual, por si só, poderia resultar no bem comum. Em outras palavras, essa corrente defendia que o Estado deveria intervir o mínimo possível, tanto na vida pessoal (liberalismo individual) quanto na vida econômica (liberalismo econômico).

Na lógica de Adam Smith, o Estado possuía apenas três funções: a defesa da sociedade contra os inimigos externos, a proteção dos indivíduos contra as ofensas mútuas e a realização de obras públicas que não possam ser realizadas pela iniciativa privada (BOBBIO, 1992). Ou seja, despesa orçamentária reduzida e pequena taxa de tributação na sociedade.

Com o advento da denominada “Crise de 1929” ou “Grande Depressão”, verificou-se o avanço do modelo intervencionista do Estado em detrimento do Estado liberal. Afinal, na hora em que o



aperto vem, todo mundo quer ser salvo pelo Estado. Foi o que aconteceu recentemente durante a pandemia da covid-19. O mundo tornou-se muito mais intervencionista. E toda crise é assim mesmo, pessoal. A crise financeira de 2008 (crise do *subprime*) teve uma ajuda gigante do governo americano para salvar os bancos.

Mas, voltando para o intervencionismo. Quem foi o criador dessa teoria intervencionista? Aí temos a figura de John Maynard Keynes trazendo o keynesianismo ao contexto mundial.

O keynesianismo basicamente estuda as medidas de intervenção do governo na economia, buscando o pleno emprego, o desenvolvimento econômico, a estabilização da moeda e a melhor distribuição da renda.

Nesse contexto, podemos afirmar que o Estado intervém na economia para:

- 1) Atender às necessidades da sociedade.
- 2) Manter a estabilidade econômica.
- 3) Melhorar a distribuição de renda.
- 4) Promover o crescimento econômico.

Como ele atende às necessidades da sociedade? Ofertando bens e serviços públicos que a iniciativa privada não tem interesse em ofertar. Por exemplo, a defesa nacional, iluminação pública e investimentos em infraestrutura.

E como manter a estabilidade econômica? Quando o governo consegue equilibrar os níveis de preços na economia (inflação) e a quantidade de emprego.

E melhorar a distribuição de renda? É quando o Estado atua diretamente na transferência de renda (Bolsa-Família) ou quando isenta as famílias de baixa renda do pagamento do Imposto de Renda. O imposto progressivo também é outro exemplo (tributar mais quem ganha mais e menos quem ganha menos).

Por fim, buscar o crescimento econômico é quando o Estado, por meio do orçamento público, intervém nos ciclos econômicos (crises). Para isso, ele faz uso, muitas vezes, das políticas fiscais e monetárias.

Falamos até agora das finalidades da intervenção do Estado na economia. Mas como justificar tal intervenção? A resposta é: devido às **FALHAS DE MERCADO**. E quais são elas? Abaixo explicaremos cada uma.





Bens públicos: os bens públicos subdividem-se em **bens públicos puros e semipúblicos/meritórios**. O primeiro grupo (bens públicos puros) são caracteristicamente **bens não rivais e não excludentes**. Por exemplo, no fornecimento de iluminação pública, eu não consigo excluir Maria por que ela não pagou pela iluminação pública (característica de não excludente). Da mesma forma, se João receber luz do poste, Maria também pode obter o mesmo acesso à iluminação da rua (característica de não rival), bem como qualquer pessoa que passar por essa rua iluminada vai se beneficiar do mesmo serviço, independentemente de ter pago ou não (é o que a economia chama de carona).

Por esse motivo, a iniciativa privada não quer ofertar tal serviço (falha de mercado). O mercado simplesmente não consegue precificar. Então, o Estado intervém, por meio do orçamento público (arrecadação de receitas e gastos públicos), e oferta o bem.

Os bens meritórios ou semipúblicos são oferecidos tanto pelo Estado como pelo mercado e não possuem as características de indivisibilidade e não exclusão. Por exemplo, serviço de saúde e educação. Se a iniciativa privada consegue fornecer, porque o Estado oferece tais serviços? É por conta da relevância social envolvida. Imagine se não existisse o SUS. Independentemente da qualidade, ele é direito de todos os brasileiros e dever do Estado.

Monopólios naturais: o monopólio natural acontece quando existe um único prestador do serviço (ausência de competição) em determinado setor. Por exemplo, água ou gás canalizado. E por que o Estado tem que intervir? Por ser um único fornecedor, pode acontecer de esse ofertante estipular preços abusivos e/ou diminuir a qualidade do serviço. Então, o Estado intervém, por meio do orçamento público, ofertando diretamente ou regulando o mercado.

Externalidades: as externalidades representam falhas de mercado que se referem aos efeitos sociais, econômicos e ambientais indiretamente causados pela ação de um agente privado. Elas podem ser **positivas ou negativas**. Serão positivas quando o benefício privado de uma ação for menor que o benefício social (ou custo privado maior do que o custo social). Por exemplo, investimentos em



energias renováveis. Sendo assim, o Estado intervém, por meio do orçamento público, e incentiva tais atividades.

Por outro lado, as **externalidades negativas** dizem respeito ao efeito social negativo provocado por um agente privado (benefício social menor que benefício privado ou custo social maior que custo privado). Um exemplo de externalidade negativa é a própria poluição dos rios por meio de uma determinada indústria. O Estado deve combater essas práticas por meio de fiscalização e regulação.

Assimetria de informação: a assimetria de informação justifica a intervenção do Estado em razão de o mercado, por si só, não fornecer dados suficientes para que os agentes tomem suas decisões racionalmente. Em outras palavras, é quando uma das partes possui mais informações acerca de determinada transação do que a outra parte. É considerada uma falha de mercado, tendo em vista que a assimetria de informação pode ocasionar desequilíbrio no mercado.

O próprio setor público tem mais informação sobre suas atividades do que o contribuinte, e ele deve mitigar esse problema por meio da transparência (leis e regulamentos que garantam o equilíbrio das informações transacionadas). Exemplo de medida de solução para a assimetria da informação seria a exigência de que balanços contábeis das empresas com capital aberto sejam publicados pela imprensa.

Ademais, sobre assimetria de informação, trago dois conceitos importantíssimos: **seleção adversa** e **risco moral** (*moral hazard*). O primeiro acontece quando os agentes econômicos selecionam de maneira incorreta determinados bens e serviços no mercado por desconhecerem as informações relevantes sobre eles. O segundo acontece quando uma das partes da transação, depois da negociação já concluída, adota condutas mais negligentes ou perigosas, contrárias ao combinado, sem que a outra parte tenha meios de controlar ou verificar suas ações.

Mercados incompletos: um mercado incompleto é uma falha que acontece quando um bem ou serviço não é ofertado pelo mercado, ainda que o seu custo de produção esteja abaixo do preço que os potenciais consumidores estariam dispostos a pagar. Ou seja, nem sempre o setor privado está disposto a assumir tais riscos.

Por exemplo, quando o Estado incentiva o desenvolvimento industrial em determinada região por ela ser de difícil acesso e por ter condições precárias ou simplesmente porque a indústria local é muito incipiente, temos situações de mercado incompleto. E como resolver problemas de mercados incompletos?



Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento regional, o Estado pode conceder incentivos tributários para a implantação da indústria nessa região. Pode também melhorar sua infraestrutura por meio de investimentos públicos (fornecimento de água e energia, por exemplo). Um outro exemplo seria a concessão de crédito de longo prazo pelo BNDES.

Desemprego e inflação: essa falha aponta que o livre mercado (defendido pelos clássicos) não soluciona problemas como os altos níveis de desemprego e inflação. Sendo assim, é necessário ações do Estado na implementação de políticas que visem à estabilidade de preços e ao pleno emprego.

ESTA CAI NA PROVA!



Veja como esse assunto foi abordado na prova de técnico do CNMP, pelo CESPE/Cebraspe 2023 (ITEM FALSO):

“a assimetria de informação decorrente de comportamentos oportunistas dos agentes possuidores da informação provoca dois problemas principais: seleção adversa, quando a assimetria deriva das ações dos agentes que distorcem o risco e pode ser amenizada com monitoramento e incentivos em busca de maior lisura nos mecanismos contratuais; e o perigo moral (*moral hazard*) quando a assimetria está no diferencial de riscos entre os diversos agentes econômicos - uma parte sabe suas características privadas e a outra as desconhece ou não tem acesso a elas -, porém tal risco pode ser amenizado com melhorias da qualidade e do fluxo de informações”. Na verdade, a banca inverteu os conceitos de seleção adversa e risco moral, tornando o item falso.

Então, pessoal, tudo que relatei até aqui são os argumentos que justificam a existência do Estado. Tal função é necessária para corrigir e complementar o sistema de mercado, que, sozinho, não é capaz de desempenhar todas as funções econômicas.

E como o Estado executa seu processo de intervenção? Por meio da Política Fiscal e das Funções do Governo. Sendo assim, a ação do governo por meio da política fiscal alberga três funções básicas: **função alocativa; função distributiva e função estabilizadora.**



Funções Clássicas do Orçamento

O governo desenvolve funções com objetivos específicos, porém relacionados, utilizando os instrumentos de intervenção de que dispõe o Estado.

A classificação cobrada em concursos é a de Richard Musgrave (1974), a qual se tornou clássica. Ele propôs uma classificação denominada de **funções fiscais**. Entretanto, considerando o orçamento como principal instrumento de ação do Estado na economia, o próprio autor considera as funções também como as próprias **funções do orçamento**: ALOCATIVA, DISTRIBUTIVA e ESTABILIZADORA.



Richard A. Musgrave
(1910 - 2007)

Propôs uma classificação denominada de funções fiscais.

Entretanto, considerando o orçamento como principal instrumento de ação do Estado na economia, o próprio autor as considera também como as próprias funções do orçamento:

- Alocativa
- Distributiva
- Estabilizadora

Função Alocativa

A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação de recursos. É o Estado oferecendo determinados bens e serviços necessários e desejados pela sociedade, mas que não são providos pela iniciativa privada. O setor público pode atuar por meio da produção direta dos produtos e serviços ou por meio de mecanismos que propiciem condições para que sejam



viabilizados pelo setor privado. Tal função é evidenciada quando, no setor privado, não há a necessária eficiência de infraestrutura econômica ou provisão de bens públicos e bens meritórios.

Os investimentos na infraestrutura econômica são fundamentais para o desenvolvimento, porém é necessário altos valores com retornos demorados, que muitas vezes desestimulam a iniciativa do setor privado nessa área. Outro aspecto relevante é a existência de externalidades (como já expliquei anteriormente), que afastam o mercado da eficiência econômica. São denominadas de positivas quando as ações implicam benefícios sociais além dos custos privados, como a instalação de uma linha de metrô que diminui o número de veículos transitando; e de negativas quando as ações implicam prejuízos sociais além dos custos privados, como no caso da poluição de um rio por uma indústria. No caso de externalidades positivas, a função alocativa se evidenciará no incentivo governamental, como por meio de subsídios e desoneração da tributação; ao passo que, no caso de externalidades negativas, deverá haver um desincentivo governamental, como por meio de maior tributação, de multas e até de proibição.

Reforçando o que falei anteriormente, quanto aos bens públicos e meritórios, suas demandas possuem características peculiares que tornam inviável seu completo fornecimento pelo sistema de mercado. Bens públicos são aqueles usufruídos pela população em geral e de uma forma indivisível, independentemente de o particular querer ou não usufruir desse bem. Já os bens meritórios (ou semipúblicos) excluem a parcela da população que não dispõe de recursos para o pagamento. Assim, podem ser explorados pelo setor privado, no entanto podem e devem também ser produzidos pelo Estado, em virtude de sua importância para a sociedade, como a educação e a saúde.

ESTA CAI NA PROVA!



Trago aqui um exemplo trazido na prova de técnico do CNMP, elaborada pelo CESPE/Cebraspe em 2023. A banca considerou como correta a seguinte afirmativa: “A transposição do rio São Francisco, a partir da sua finalização, passou a integrar o rol de bens e serviços públicos ofertados em complemento à ação do mercado, por conseguinte é correto afirmar que essa intervenção do governo, por meio do ajustamento de alocação de recursos, diz respeito à função alocativa orçamentária”.





Função Distributiva

A função distributiva visa à promoção de ajustamentos na distribuição de renda. Surge em virtude da necessidade de correções das falhas de mercado, contrabalanceando equidade e eficiência. Os instrumentos mais usados para o ajustamento são os sistemas de tributos e as transferências. Cita-se como exemplo de medida distributiva o imposto de renda progressivo, realocando as receitas para programas de alimentação, transporte e moradia populares. Outro exemplo é a concessão de subsídios aos bens de consumo popular, financiados por tributos incidentes sobre os bens consumidos pelas classes de rendas mais altas.



Função distributiva

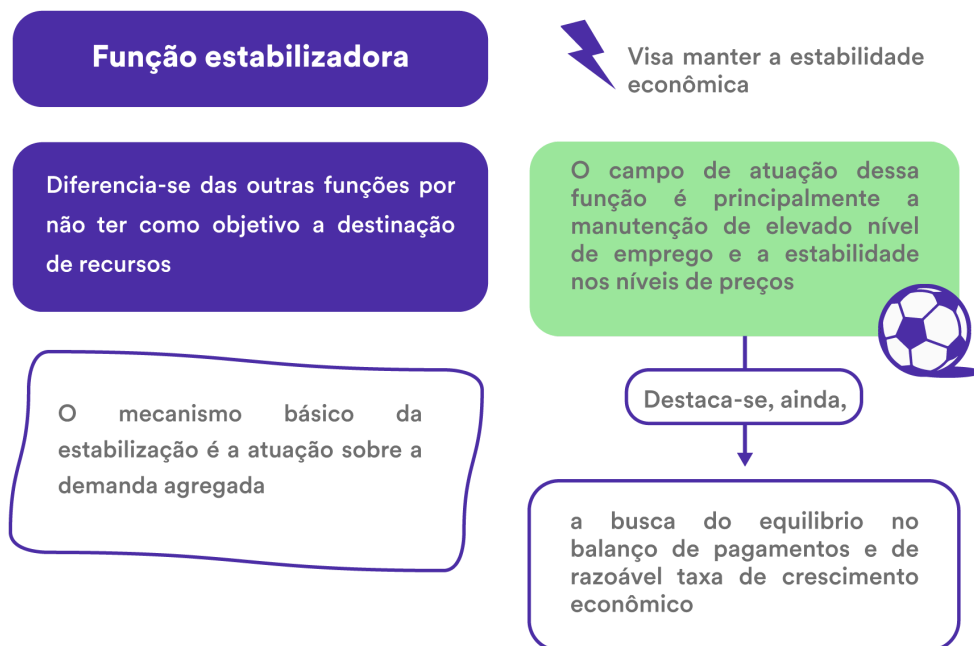
visa à promoção de ajustamentos na distribuição de renda



Os instrumentos mais usados para o ajustamento são os sistemas e tributos e as transferências

Função Estabilizadora

A função estabilizadora visa manter a estabilidade econômica, diferenciando-se das outras funções por não ter como objetivo a destinação de recursos. O campo de atuação dessa função é principalmente a manutenção de elevado nível de emprego e a estabilidade nos níveis de preços. Destaca-se, ainda, a busca do equilíbrio no balanço de pagamentos e de razoável taxa de crescimento econômico. O mecanismo básico da estabilização é a atuação sobre a demanda agregada, que representa a quantidade de bens ou serviços que a totalidade dos consumidores deseja e está disposta a adquirir por determinado preço e em determinado período. Assim, a função estabilizadora age na demanda agregada de forma a aumentá-la ou diminuí-la.



ESTA CAI NA PROVA!



(FGV - TCU - Auditor Federal de Controle Externo - 2022) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) é considerada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como imune ao pagamento de impostos mesmo quanto às atividades em que atua em regime de livre concorrência. A razão dada pelo STF é a de que a EBCT oferta o serviço público de entrega de correspondência em localidades distantes a preço módico, serviço que não seria oferecido adequadamente (a não ser por alto custo) pelo sistema de mercado. Assim, as atividades mais rentáveis da EBCT estariam também imunes para auxiliar no custeio das operações de entrega de correspondência em locais pouco habitados e de difícil acesso. À luz das nomenclaturas cunhadas na teoria das funções de Governo, o fenômeno descrito no enunciado expressa a função:

- (A) distribucionista do Estado;
- (B) estabilizadora do Estado;
- (C) alocativa do Estado;
- (D) progressiva do Estado;
- (E) referencial do Estado.

Comentários:

A questão trata da função alocativa, pois, em que pese a possibilidade de ser fornecido pela iniciativa privada, o serviço não seria adequadamente ofertado porque existe uma função social envolvida. Pelo contexto, poderíamos até dizer que se trata de um serviço semipúblico ou meritório, pois reveste-se das características de rivalidade e exclusão. A iniciativa privada até conseguiria precificar, mas com um custo exorbitante, que impossibilitaria que o serviço fosse prestado às regiões de difícil acesso (que, na maioria das vezes, são habitadas por pessoas de baixa renda). Ou seja, para cumprir sua função social, o Estado intervém na economia, por meio da função alocativa, e oferta um serviço meritório ou semipúblico.

Gabarito: Letra C.



(CESPE – Analista Administrativo – EBSEH – 2018) A função estabilizadora do orçamento público diz respeito à capacidade do governo de combater os desequilíbrios regionais e sociais por meio dos gastos públicos.

Comentários:

A função estabilizadora visa manter a estabilidade econômica, diferenciando-se das outras funções por não ter como objetivo a destinação de recursos.

Gabarito: Errada.

(FGV – Analista – IBGE – 2016) Independentemente das competências específicas dos entes estatais, suas atribuições são geradoras de crescentes despesas, que exigem cada vez mais recursos para seu financiamento. Quando um ente estatal propõe no orçamento a estruturação do anel viário para escoamento da produção em uma determinada região, trata-se de uma atividade do âmbito da função do orçamento estabilizadora.

Comentários:

A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação de recursos. É o Estado oferecendo determinados bens e serviços necessários e desejados pela sociedade, mas que não são providos pela iniciativa privada.

Investimentos na infraestrutura econômica são fundamentais para o desenvolvimento, porém é necessário altos valores com retornos demorados, que muitas vezes desestimulam a iniciativa do setor privado nessa área.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Auditor de Controle Externo - TCE/PA – 2016) Cabe ao governo executar as funções econômicas exercidas pelo Estado, as quais se dividem em alocativa, distributiva e estabilizadora.

Comentários:

As funções clássicas do orçamento são: alocativa, distributiva e estabilizadora

Gabarito: Certa.



(CESPE – Auditor - Conselheiro Substituto – TCE/PR – 2016) A função do orçamento público que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras e, com isso, corrigir falhas do mercado é denominada função distributiva.

Comentários:

A função distributiva visa à promoção de ajustamentos na distribuição de renda. Surge em virtude da necessidade de correções das falhas de mercado, contrabalanceando equidade e eficiência.

Gabarito: Certa.

(FCC – Consultor Legislativo – AL/PE – 2014) Em relação às funções do Estado na economia, para que o Estado possa cumprir adequadamente sua função distributiva, necessariamente terá de abrir mão das funções alocativa e estabilizadora, levando o país a suportar surtos inflacionários.

Comentários:

O governo desenvolve funções com objetivos específicos, porém relacionados, utilizando os instrumentos de intervenção de que dispõe o Estado. Uma função **não** exclui a outra.

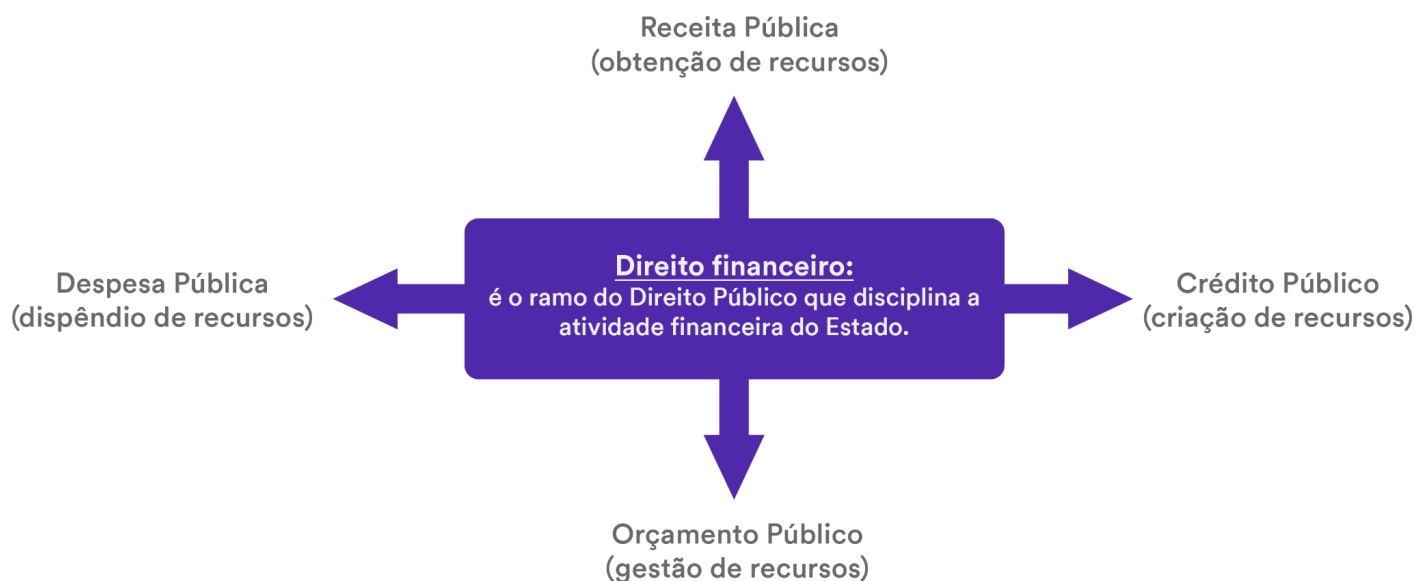
Gabarito: Errada.

Normas Gerais de Direito Financeiro

O Direito Financeiro é o ramo do Direito Público que disciplina a atividade financeira do Estado. Assim, abrange a receita pública (obtenção de recursos), o crédito público (criação de recursos), o orçamento público (gestão de recursos) e a despesa pública (dispêndio de recursos). No estudo dos ramos do Direito, o Direito Financeiro pertence ao Direito Público, sendo um ramo cientificamente autônomo em relação aos demais ramos.

ESCLARECENDO!





O estudo de AFO/Orçamento Público está relacionado ao estudo do Direito Financeiro. É importante destacar que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar **concorrentemente** sobre Direito Financeiro. No entanto, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Assim, apesar de não concorrerem com a União e os estados, os municípios legislam naquilo que for de interesse local e suplementam a legislação federal e a estadual, sem contrariá-las.

TOME NOTA!  No art. 24 da CF/1988:	<i>Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:</i> <i>I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;</i> <i>II – orçamento;</i> <i>[...].</i>
--	--

No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Entretanto, tal competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados¹.

¹ Art. 24, §§ 1º e 2º, da CF/1988.



**Competência
concorrente**

CF/1988

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar CONCORRENTEMENTE sobre:

- I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
- II - orçamento;
(...)."

- No entanto, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
- Assim, apesar de não concorrerem com a União e os estados, os municípios legislam naquilo que for de interesse local e suplementam a legislação federal e a estadual, sem contrariá-las.

Inexistindo lei federal sobre normas gerais de Direito Financeiro, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades; sobrevindo lei federal sobre normas gerais, será suspensa a eficácia da lei estadual no que for contrária à legislação federal². Assim, inicialmente, se a União não exercer a sua competência legislativa concorrente em Direito Financeiro e o estado-membro exercer a sua, em sobrevindo lei federal que regule a questão, a lei estadual restará suspensa. Ela não é revogada, o que significa que, se a União revogar a sua lei geral, a lei estadual sairá da inércia e entrará em vigor, até que outra lei federal lhe suspenda novamente os efeitos ou outra lei estadual a revogue.

SE LIGA!



² Art. 24, §§ 3º e 4º, da CF/1988.



Competência concorrente

Inexistindo lei federal sobre normas gerais de Direito Financeiro, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades;

sobrevindo lei federal
sobre normas gerais,

a lei estadual restará
suspensa sua eficácia, no
que lhe for contrária.

Não é revogada,

CF/1988

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar CONCORRENTEMENTE sobre:

- I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
- II - orçamento;
(...)."

Assim, inicialmente, se a União não exercer a sua competência legislativa concorrente em Direito Financeiro e o Estado-Membro exercer a sua, em sobrevindo lei federal que regule a questão, a lei estadual restará suspensa.

o que significa que, se a união revogar a sua lei geral, a lei estadual sairá da inércia e entrará em vigor até que outra lei federal suspenda novamente seus efeitos ou outra lei estadual a revogue.

Atualmente, ainda é a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Embora ela tenha passado pelo rito de elaboração reservado às leis ordinárias, a CF/1967 e a CF/1988 trouxeram a orientação de que as normas gerais de Direito Financeiro seriam disciplinadas por lei complementar. Assim, a Lei nº 4.320/1964 possui o *status* de lei complementar, já que trata de normas gerais de Direito Financeiro. Houve a novação de sua natureza normativa pelo art. 165, § 9º, da CF/1988, o qual lhe conferiu uma posição *sui generis* no quadro das fontes do Direito: como lei ordinária em sentido formal e como lei complementar no sentido material.



LEI 4320/1964

Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Embora ela tenha passado pelo rito de elaboração reservado às leis ordinárias, a CF/1967 e a CF/1988 trouxeram a orientação de que as normas gerais de Direito Financeiro seriam disciplinadas por lei complementar.



Assim, a Lei 4320/1964 possui o *status* de lei complementar, já que trata de normas gerais de Direito Financeiro.

Houve a novação de sua natureza normativa pelo art. 16, § 9º, da CF/1988, o qual lhe conferiu uma posição *sui generis* no quadro das fontes do Direito: como lei ordinária no sentido formal e lei complementar no sentido material.

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE – Técnico Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) Coube à LRF estabelecer normas gerais de direito financeiro destinadas à elaboração e ao controle dos orçamentos da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Comentários:

A LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. A Lei nº 4.320/1964 estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Gabarito: Errada.



(CESPE - Auditor de Controle Externo - TCE/PE - 2017) Os estados-membros e o Distrito Federal estão impedidos de editar normas gerais acerca da elaboração dos seus orçamentos, porque a CF atribui tal competência legislativa à União.

Comentários:

A competência é concorrente. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar **concorrentemente** sobre (art. 24, *caput*, da CF/1988):

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Analista Judiciário – TRT/8 – 2016) De acordo com a CF, compete à União legislar privativamente sobre direito financeiro.

Comentários:

De acordo com a CF/1988, compete à União, **aos estados e ao Distrito Federal** legislar **concorrentemente** sobre Direito Financeiro.

Gabarito: Errada.

(FGV – Oficial de Chancelaria – MRE – 2016) Na Federação brasileira, a União exerce certas competências legislativas concorrentes com outros entes federativos, o que exige um nível mínimo de harmonização entre as distintas esferas de governo. Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que, nessa esfera de competências, os Estados possuem competência plena, enquanto a União não editar as normas gerais.

Comentários:

Inexistindo lei federal sobre normas gerais de Direito Financeiro, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades; sobrevindo lei federal sobre normas gerais, à lei estadual restará suspensa sua eficácia no que for contrária à norma federal.

Gabarito: Certa.



(FCC – Analista – AL/PE – 2014) De acordo com a Constituição Federal, a competência da União para legislar sobre Direito Financeiro e Orçamento é concorrente com a dos Estados e do Distrito Federal, no que diz respeito a estabelecer normas específicas ou gerais de direito financeiro e orçamento.

Comentários:

A competência da União para legislar sobre Direito Financeiro e Orçamento é concorrente com a dos estados e do Distrito Federal, no que diz respeito a estabelecer normas **gerais** de direito financeiro e orçamento.

Gabarito: Errada.

Natureza Jurídica Do Orçamento Brasileiro

Antes de tratarmos da natureza jurídica do orçamento brasileiro, vamos entender uma importante diferença entre lei em sentido formal e lei em sentido material. Lei em sentido formal representa todo o ato normativo emanado de um órgão com **competência legislativa**, sendo o conteúdo irrelevante. Todos os Poderes possuem a função legislativa. Por exemplo, o Executivo possui também a função legislativa, apesar de não ser a principal, o que fica claro quando o art. 84 da CF/1988 enumera as competências privativas do presidente da República, dispondo, no inciso III, que compete privativamente ao presidente **iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição**. Ele exerce a função legislativa por meio de medidas provisórias, decretos autônomos, leis delegadas, **leis orçamentárias** etc. Assim, a lei orçamentária em nosso país é uma lei formal. Já a lei em sentido material corresponde a todo o ato normativo, emanado por órgão do Estado, mesmo que não incumbido da função legislativa. O importante agora é o conteúdo, que define qualquer conjunto de normas dotadas de **abstração e generalidade**, ou seja, com aplicação a um número indeterminado de situações futuras.

Dessa forma, a partir desses conceitos, nota-se que há leis que são simultaneamente formais e materiais. Por outro lado, há leis somente formais. São estas as denominadas **leis de efeitos concretos** (ou leis individuais), pois seu conteúdo assemelha-se a atos administrativos individuais ou concretos.





O Supremo Tribunal Federal (STF) adotou, durante anos, o entendimento de que as leis orçamentárias não seriam passíveis de controle abstrato de constitucionalidade sob o argumento de que tais atos normativos, em razão dos efeitos concretos que lhes são característicos, mais seriam assemelhados a atos administrativos propriamente ditos do que leis.

Entretanto, com o passar do tempo, a Corte Suprema alterou a concepção que havia construído acerca da matéria e posicionou-se no **sentido da viabilidade do controle abstrato de constitucionalidade das leis orçamentárias**, tendo reconhecido o caráter material e formal das referidas leis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. ART. 50, DA LEI 1.005/15, DO ESTADO DE RORAIMA. FIXAÇÃO DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LOCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. MODIFICAÇÃO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. SUPERAÇÃO DO TETO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL, NESTE ÚLTIMO CASO. PLAUSÍVEL USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 169, DA CF). RISCO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO LOCAL COM A VIGÊNCIA DA NORMA.



CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Leis orçamentárias que materializem atos de aplicação primária da Constituição Federal podem ser submetidas a controle de constitucionalidade em processos objetivos. **Precedentes.** 2. A incompatibilidade entre os termos do dispositivo impugnado e os padrões da lei de responsabilidade fiscal (Lei Federal Complementar 101/00) não se resume a uma crise de legalidade. Traduz, em verdade, um problema de envergadura maior, a envolver a indevida apropriação de competências da União, em especial a de conceber limites de despesas com pessoal ativo e inativo (art. 169, caput, da CF), controvérsia que comporta solução na via da ação direta de inconstitucionalidade. 3. Os limites traçados pela lei de responsabilidade para os gastos com pessoal ativo e inativo nos Estados, Distrito Federal e Municípios valem como referência nacional a ser respeitada por todos os entes federativos, que ficam incontrolavelmente vinculados aos parâmetros máximos de valor nela previstos. 4. Ao contemplar um limite de gastos mais generoso para o Poder Legislativo local, o dispositivo impugnado se indispõe abertamente com os parâmetros normativos da lei de responsabilidade fiscal, e com isso, se sobrepõe à autoridade da União para dispor no tema, pelo que fica caracterizada a lesão ao art. 169, caput, da CF. 5. Liminar referendada pelo Plenário para suspender, com efeitos “ex nunc” (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99, até o julgamento final desta ação, a eficácia da expressão “Poder Legislativo 4,5%”, do art. 50 da Lei estadual 1.005/2015. (ADI 5449 MC-Ref, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016).

Assim, pode-se afirmar que o orçamento público possui as seguintes características:

Lei em sentido formal: conforme preleciona Harrison Leite (2022, p. 112), a doutrina majoritária ainda adota o entendimento de que, “partindo-se da classificação das normas jurídicas pela sua origem, e não pelo seu conteúdo, **o orçamento tem apenas forma de lei, mas não tem o conteúdo de lei, visto que não veicula direitos subjetivos, tampouco é norma abstrata e genérica**”.

Ainda, Aliomar Baleeiro preleciona que “Destarte, **não criam direito subjetivo em favor das pessoas ou instituições as quais viriam a beneficiar**: uma instituição de caridade, por exemplo, não terá ação em juízo para reclamar do Tesouro um auxílio pecuniário autorizado no orçamento, mas que não foi objeto de concessão em lei. Fica ao discricionarismo administrativo do Presidente da República ou do Ministro do Estado ordenar ou não a efetivação do pagamento”.

Importante registrar que o STF, ao reconhecer a possibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de leis orçamentárias, não declarou a abstração ou a generalidade desses tipos de leis, mas apenas entendeu que “o Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos **quando houver um**



tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto".

Dessa forma, o posicionamento majoritário na doutrina ainda é no sentido de que as leis orçamentárias são leis apenas em sentido formal.

Lei temporária: a vigência é limitada, nos termos do artigo 35, § 2º, I, II e III, do ADCT.

Lei especial: seu conteúdo é definido na Constituição Federal e é dotada de processo legislativo próprio.

Lei ordinária: seu quórum de aprovação é o de maioria simples.

Guarde, então, a seguinte informação:

É possível a impugnação, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, de leis orçamentárias. Assim, é cabível a propositura de ADI contra lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei de abertura de crédito extraordinário. STF. Plenário. ADI 5449 MC-Referendo/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/3/2016 (Info 817).

(CESPE - Procurador - Bacen - 2009- Adaptada) Segundo posicionamento atual do STF, não se revela viável o controle de constitucionalidade de normas orçamentárias, por serem estas normas de efeitos concretos.

Comentários:

O Supremo Tribunal Federal alterou o seu entendimento e posicionou-se no sentido de ser possível a impugnação, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, de leis orçamentárias. Assim, é cabível a propositura de ADI contra lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei de abertura de crédito extraordinário. STF. Plenário. ADI 5449 MC-Referendo/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/3/2016 (Info 817).

Gabarito: Errada.

(CESPE - Oficial de inteligência - Abin - 2018) No que tange às disposições constitucionais a respeito das finanças públicas, ao conceito e às espécies de orçamento público, aos princípios orçamentários, às normas gerais de direito financeiro (Lei n.º 4.320/1964) e à fiscalização e ao controle interno e externo dos orçamentos, julgue o item a seguir.



A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal considera que as leis orçamentárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade em abstrato, dada a sua natureza jurídica material de ato administrativo concreto.

Comentários:

Segundo o Supremo Tribunal Federal, é cabível a propositura de ADI contra lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei de abertura de crédito extraordinário. STF. Plenário. ADI 5449 MC-Referendo/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/3/2016 (Info 817).

Gabarito: Errada.

Os orçamentos públicos podem ainda ser classificados em orçamentos de natureza impositiva e de natureza autorizativa:

- ⇒ **Orçamento impositivo:** é aquele em que uma despesa, uma vez consignada no orçamento, deve ser necessariamente executada. Nessa visão, o orçamento, por se tratar de uma lei, deve ser rigorosamente cumprido. No Brasil, é adotado para a execução de emendas parlamentares individuais e de bancada.
- ⇒ **Orçamento autorizativo:** não existe obrigatoriedade de execução das despesas consignadas no orçamento público, já que o Poder Público tem a discricionariedade para avaliar a conveniência e a oportunidade do que deve ou não ser executado. Em nosso país, o orçamento é autorizativo na quase totalidade da LOA. Como regra geral, o fato de ser fixada uma despesa na Lei Orçamentária Anual não gera o direito de exigência de sua realização por via judicial.

Em outras palavras, a principal diferença entre o orçamento autorizativo e o impositivo é que, no primeiro, o Executivo tem uma discricionariedade para executar os gastos (sem necessidade de se justificar ao Legislativo). Portanto, sua função é eminentemente autorizativa quanto aos gastos. Sendo assim, mesmo que a arrecadação das receitas esteja sujeita à obrigação legal, não haveria obrigatoriedade de execução das despesas, salvo aquelas também vinculadas legal ou constitucionalmente (a exemplo das emendas parlamentares). Este, inclusive, é o entendimento aceito pela maioria da doutrina.

Vale ressaltar que o Orçamento no Brasil hoje adota um caráter híbrido ou orçamento impositivo flexível. Isso ficou evidenciado, principalmente, depois da EC 100/19, que além de trazer um percentual impositivo para as emendas de bancada parlamentar, inseriu também no texto constitucional o § 10, no art. 165:



§ 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.

Além disso, a EC 102/2019 inseriu também os seguintes trechos na CF/1988.

Art. 165.

§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias:

I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais;

II - não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados;

III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias.

§ 13. O disposto no inciso III do § 9º e nos §§ 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União.

Complementarmente, a consultoria de Orçamentos da Câmara dos Deputados, analisando todo esse contexto constitucional, considerou a existência do princípio do orçamento impositivo, conforme trecho abaixo:

Trata-se de princípio novo que define o dever de execução das programações orçamentárias, o que supera o antigo debate acerca da natureza jurídica da lei orçamentária, ou seja, se as programações representavam mera autorização para a execução (modelo autorizativo) ou se, diante do sistema de planejamento e orçamento da Constituição de 1988, poder-se-ia extrair o caráter vinculante da lei orçamentária, o que acabou prevalecendo.

De acordo com o § 10 do art. 165 da CF, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Esse dever de executar as programações que constam da lei orçamentária foi inserido pela Emenda Constitucional 100, de 2019. Ampliou-se, para todo o orçamento público, o regime jurídico de execução que já se encontrava definido para as programações incluídas por emendas individuais (desde a EC nº 85, 2015, que promoveu mudanças no art. 166 da CF).

O dever de execução é um vínculo imposto ao gestor, no interesse da sociedade, que o impele a tomar todas as medidas necessárias (empenho, contratação, liquidação, pagamento) para viabilizar a entrega de bens e serviços correspondente às programações da lei orçamentária. A própria Constituição esclarece que o dever de execução não se aplica nos casos em que impedimentos de ordem técnica ou legal, na medida em que representam óbice intransponível para o gestor. É o caso, por exemplo, da necessidade legal de cumprir metas fiscais, o que requer contingenciamento das despesas.



O caráter impositivo da execução do orçamento importa apenas para as chamadas despesas discricionárias (não obrigatórias). Isso porque a execução das despesas "obrigatórias" - aquelas cujo orçamentação, empenho e pagamento decorrem da existência de legislação anterior, que cria vínculos obrigacionais - define-se pela própria norma substantiva, e não pelo fato de constar da lei orçamentária.

Portanto, o viés híbrido pode ser justificado pelos seguintes argumentos de ponderações constitucionais:

- ☐ O caráter impositivo aplica-se apenas as despesas discricionárias do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.
- ☐ Quando se trata de cumprir metas fiscais, o caráter impositivo pode ser afastado.
- ☐ Mesmo com o caráter impositivo, o cancelamento necessário para a abertura de créditos adicionais não é impedido.
- ☐ O caráter impositivo não se aplica diante de impedimentos de ordem técnica.
- ☐ Com base no princípio da exclusividade, o Executivo tem autorização para abrir créditos suplementares dentro de um limite específico.

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - Oficial Técnico de Inteligência - ABIN - 2018) A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal considera que as leis orçamentárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade em abstrato, dada a sua natureza jurídica material de ato administrativo concreto.

Comentários:

O Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Assim, **há a possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade.**



Gabarito: Errada.

(FGV - Procurador - ALERJ - 2017) A Emenda Constitucional nº 86/2015 (que torna obrigatória a execução de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde), veio a consagrar, ainda que parcialmente, aquilo que em sede doutrinária convencionou-se denominar orçamento impositivo.

Comentários:

O orçamento impositivo é aquele em que uma despesa, uma vez consignada no orçamento, deve ser necessariamente executada. Nessa visão, o orçamento, por se tratar de uma lei, deve ser rigorosamente cumprido. No Brasil, é adotado para a execução de emendas parlamentares individuais e de bancada. No entanto, por conta da EC nº 126/2022, o percentual mudou para 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde

Gabarito: Errada.

(FGV – Auditor do Tesouro – Pref. do Recife/PE – 2014) O modelo orçamentário brasileiro tem natureza impositiva, sendo fruto da iniciativa do Poder Executivo, que envia os projetos de lei para apreciação e votação do Poder Legislativo.

Comentários:

O orçamento público tem natureza predominantemente **autorizativa**, sendo fruto da iniciativa do Poder Executivo, que envia os projetos de lei para apreciação e votação do Poder Legislativo.

Gabarito: Errada.

A Atividade Financeira Do Estado

Conceito

O Direito Financeiro é o ramo do Direito Público que disciplina a atividade financeira do estado, a qual será estudada neste tópico.

Para o mestre Aliomar Baleeiro,



É a atividade por meio da qual o Estado capta, gera e despende recursos públicos com o objetivo de atender às necessidades públicas e de prover os serviços tipicamente estatais.

Em outras palavras, consiste em obter, criar, gerir e despende o dinheiro indispensável às necessidades cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu a outras pessoas de direito público.

Características

Presença de pessoa jurídica de direito público: sempre haverá a presença de pelo menos uma pessoa jurídica de direito público, como a União, os estados, os municípios, as autarquias etc. A relação pode ocorrer apenas entre órgãos públicos ou entre estes e órgãos privados.

Instrumentalidade: a atividade financeira do estado é um instrumento que visa arrecadar recursos e direcionar as despesas para os fins públicos. É instrumental porque é a gestão direta do dinheiro público, o qual, por si só, não tem utilidade, ou seja, a moeda não é um fim em si mesma. É uma função instrumental relevante, e seu regular desenvolvimento é condição indispensável para o desempenho de todas as demais atividades.

Natureza: pode ser fiscal, se o principal objetivo for a obtenção de receitas e a realização de despesas; ou extrafiscal, caso o foco principal seja a interferência no domínio econômico, como por meio do fomento à economia e/ou da indução de comportamentos nos atores da iniciativa privada, visando a um efeito diverso da simples arrecadação de receitas e execução de despesas.

De acordo com Maurice Duverger, o Estado pode adotar diversas formas para proceder ao intervencionismo fiscal:

- ⇒ Intervenção por aumento ou diminuição da carga tributária global mediante o aumento ou diminuição, em conjunto, da carga dos impostos, obtendo-se resultados econômicos válidos. Assim, a diminuição da carga tributária produz uma baixa de preço de revenda dos produtos e um aumento da disponibilidade dos particulares, gerando um desenvolvimento dos negócios; já o aumento global dos impostos restringe o consumo pelos cidadãos e evita que um excesso de disponibilidade monetária faça subir os preços pela desproporção entre a oferta e a procura.
- ⇒ Intervenção mediante discriminação, caso em que se escolhem determinados tributos que incidam sobre dadas atividades, tributando-se gravosamente as que são consideradas prejudiciais, e concedendo-se vantagens fiscais àquelas que devem ser protegidas, como a tributação aduaneira sobre determinados bens.
- ⇒ Intervencionismo por amputação por meio do aumento de impostos sobre rendas e heranças elevadas, objetivando-se amputar parte delas como forma de tentar igualar o nível de vida dos indivíduos, tendo tal forma de intervenção um efeito direto e uma finalidade social.



⇒ Intervencionismo por redistribuição, pelo qual o Estado não só retira parte das riquezas dos contribuintes como também a redistribui mediante subvenção ou outra classe de auxílio aos grupos sociais de baixa capacidade econômica.

Conteúdo monetário: não pertence ao campo da atividade financeira do Estado a captação de outras coisas que não sejam dinheiro. Por exemplo, não pertencem à atividade financeira do estado os bens e os serviços.

Finalidades

As finalidades do Estado estão relacionadas à gestão e ao planejamento de recursos públicos; à obtenção de recursos financeiros por meio de ingressos públicos ou crédito público; ao dispêndio de recursos para sua manutenção e para a interferência na economia visando à promoção do desenvolvimento econômico e social e à consecução do bem comum. São elas:

Obter receita — é necessária a obtenção de recursos pelo Estado para financiar seus gastos, por meio de receitas originárias (provêm do próprio patrimônio do Estado, como venda de produtos e cessão de bens) e derivadas (obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva, como tributos e multas).

Criar crédito público — é uma das formas que o Estado dispõe para obter ingressos financeiros visando cobrir as despesas de sua responsabilidade. No entanto, os recursos deverão ser devolvidos, acrescidos de juros e encargos correspondentes. Assim, ao captar os recursos, é gerada uma obrigação correspondente ao endividamento.

Gerir recursos — é o planejamento, a execução e o controle da aplicação de recursos por meio do orçamento público.

Despender recursos — segundo Baleeiro, é a aplicação de certa quantia em dinheiro, por parte da autoridade ou do agente público competente, dentro de uma autorização legislativa, para execução de fim a cargo do governo.

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - MPE/SC - 2022) Julgue o item subsecutivo, que versa sobre as atividades financeiras do Estado, receitas e despesas públicas.



Uma das atividades financeiras do Estado é a criação do crédito público, que ocorre por meio de incremento do endividamento.

Comentários:

O crédito público está entre as quatro áreas das atividades financeiras do Estado. De fato, ele é a possibilidade de o governo contrair empréstimos.

Gabarito: Certa.

(FCC - Consultor Legislativo – Finanças Públicas – CLDF – 2018) No âmbito da doutrina relativa à gestão pública nacional, o Direito Financeiro e a Ciência das Finanças têm como objeto a atividade financeira do estado, que, como regra, consiste

- a) na requisição pura e simples, pelo Estado, de coisas e serviços dos administrados, sem necessidade de qualquer contraprestação.
- b) na colaboração gratuita e honorífica dos administrados nas funções governamentais, em prol do bem comum.
- c) no deslocamento apenas do setor público para o setor privado de recursos e serviços, para atendimento das necessidades essenciais da população e para o fomento das atividades econômicas.
- d) em não ter nenhuma essência política, porque os juristas concordam que não existe caráter político na atividade financeira do Estado, a ser estudado pelo Direito Financeiro ou pela Ciência das Finanças.
- e) em obter, gerir e despende o dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu.

Comentários:

O Direito Financeiro é o ramo do Direito Público que disciplina a atividade financeira do Estado, ou seja, consiste em obter, criar, gerir e despende o dinheiro indispensável às necessidades cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu a outras pessoas de direito público.

Gabarito: Letra E.



(FCC - Consultor Legislativo – Finanças Públicas – CLDF – 2018) Há consenso doutrinário quando os juristas, de forma unânime e sem qualquer divergência, afirmam que o Direito Financeiro é

- a) o conjunto de regras jurídicas que disciplinam somente as despesas públicas.
- b) um ramo do Direito Público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares, decorrentes somente da atividade de obtenção, pelo Estado, de receitas, desde que correspondam ao conceito de tributo.
- c) um ramo do Direito Administrativo, porque, além de ser regulado pelos princípios administrativos, a organização dos serviços públicos, relacionados com a atividade financeira do Estado, é objeto do Direito Administrativo.
- d) um ramo do Direito Econômico e tem por objeto a instituição, arrecadação e destinação das receitas não tributárias, mas, no tocante às receitas tributárias, é o Direito Tributário que cuida do aspecto da destinação delas.
- e) um ramo do Direito Público e seu objeto é o conjunto de princípios e normas jurídicas que se relaciona com a atividade financeira do Estado, ou seja, com as despesas públicas, receitas públicas, orçamento público e créditos públicos.

Comentários:

O Direito Financeiro é o ramo do Direito Público que disciplina a atividade financeira do Estado, a qual possui as finalidades de obter receita, criar crédito público, gerir recursos e despende recursos, para sua manutenção e para a interferência na economia visando à promoção do desenvolvimento econômico e social e à consecução do bem comum.

Gabarito: Letra E.

(FCC - Consultor Legislativo – Finanças Públicas – CLDF – 2018) A respeito da finalidade da atividade financeira do Estado, a doutrina ensina que

- a) o objetivo fundamental da atividade financeira do Estado é proporcionar recursos econômicos para o custeio de sua manutenção e funcionamento, sendo que esta atividade está intimamente vinculada ao próprio fim do Estado, ou seja, o bem comum da população.
- b) a atividade financeira do Estado é puramente instrumental, porque obter recursos e realizar gastos é um fim em si mesmo; além disso, o Estado tem por objetivo único o aumento de seu patrimônio (superávit).



- c) há idêntica conduta entre o Estado e o particular, porque este também procura obter, despende e criar condições para sua manutenção e de sua família; mas uma conduta difere da outra porque a atividade financeira do Estado é facultativa e a do particular é obrigatória.
- d) a exploração direta de atividade econômica pelo Estado brasileiro é regra, permitindo, de forma excepcional, aos particulares, a livre iniciativa e a livre concorrência, de acordo com o que estabelece a Constituição Federal.
- e) todas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, por expressa disposição constitucional, têm a finalidade de exercerem atividades financeiras em prol do bem comum e, por isso, todas gozam de privilégios fiscais, extensivos ou não às demais empresas do setor privado.

Comentários:

As finalidades do Estado estão relacionadas à gestão e ao planejamento de recursos públicos; à obtenção de recursos financeiros por meio de ingressos públicos ou crédito público; ao dispêndio de recursos para sua manutenção e para a interferência na economia visando à promoção do desenvolvimento econômico e social e à consecução do bem comum.

Gabarito: Letra A.

(CESPE – Analista - MPU – 2015) A atividade financeira do Estado, caracterizada pela presença constante de uma pessoa jurídica de direito público, tem como principal finalidade a arrecadação de recursos.

Comentários:

A atividade financeira do Estado é caracterizada pela presença constante de uma pessoa jurídica de direito público, como a União, os estados, os municípios, as autarquias etc.

A atividade financeira do Estado tem como finalidades obter receita, criar crédito público, gerir recursos e despende recursos visando à promoção do desenvolvimento econômico e social e à consecução do bem comum.

Logo, é **incorreto** afirmar que a atividade financeira do Estado tem como principal finalidade a arrecadação de recursos. A principal finalidade **é a promoção do desenvolvimento econômico e social e a consecução do bem comum.**

Gabarito: Errada.

(FCC – Técnico de Controle Externo – TCE/AP - 2012) A atividade financeira do Estado compreende:



- a) apenas a obtenção de receitas originárias.
- b) apenas a obtenção de receitas, tanto originárias como derivadas.
- c) a obtenção de receitas e a realização de despesas.
- d) a prestação de serviços públicos e a realização de obras públicas.
- e) apenas a geração das despesas.

Comentários:

Entre as finalidades da atividade financeira do Estado, estão: obter receitas (originárias e derivadas) e dispendir recursos (realizar despesas).

Gabarito: Letra C.

(FCC – Procurador de Contas – TCE/RR – 2008) NÃO é uma característica da atividade financeira do Estado:

- a) a presença constante de uma pessoa jurídica de direito público.
- b) sua finalidade é a consecução do bem comum.
- c) a instrumentalidade, pois tal atividade é apenas um meio para o Estado atingir seus objetivos.
- d) conteúdo e objeto de cunho econômico-financeiro, referindo-se a dinheiro.
- e) a arrecadação de recursos é a principal finalidade de tal atividade.

Comentários:

- a) Correta. Uma das características da atividade financeira do Estado: presença de uma pessoa jurídica de direito público.
- b) Correta. A atividade financeira do Estado visa à promoção do desenvolvimento econômico e social e à consecução do bem comum.
- c) Correta. Uma das características da atividade financeira do Estado: instrumentalidade.
- d) Correta. Outra característica da atividade financeira do Estado: conteúdo monetário.



e) É a incorreta. A atividade financeira do Estado visa à promoção do desenvolvimento econômico e social e à consecução do bem comum. A obtenção de recursos é apenas uma das finalidades.

Gabarito: Letra E.

(FUNRIO - Fiscal de Tributos – Pref. de Itaboraí/RJ – 2007) A atividade financeira do Estado desenvolve-se em três campos, a saber:

- a) direção; coordenação e controle
- b) orçamento; execução e análise
- c) planejamento, orçamento e balanço
- d) receita; gestão e despesa
- e) tributação, arrecadação e fiscalização

Comentários:

As finalidades do Estado estão relacionadas à gestão e ao planejamento de recursos públicos; à obtenção de recursos financeiros por meio de ingressos públicos ou crédito público; ao dispêndio de recursos para sua manutenção e para a interferência na economia visando à promoção do desenvolvimento econômico e social e à consecução do bem comum.

Logo, pode-se afirmar que a atividade financeira do Estado se desenvolve nos seguintes campos: receita; gestão e despesa.

Gabarito: Letra D.



QUESTÕES COMENTADAS

1. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Contabilidade/2022

O orçamento-programa:

- a) concentra o foco sobre insumos e recursos financeiros antes de serem usados, permitindo o controle pelo Poder Legislativo.
- b) tem abrangência vertical e considera despesas alternativas a partir do zero para as atividades governamentais.
- c) é elaborado pelo Poder Legislativo que detém a iniciativa de proposição de projeto de lei orçamentária no Brasil.
- d) utiliza medidas de desempenho com a finalidade de medir as realizações (produtos finais).
- e) é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização e, por isso, o principal critério de classificação da despesa orçamentária é o institucional.

Comentários:

Pessoal, para as provas da FCC, vocês devem memorizar o máximo que puderem das definições trazidas por James Giacomoni, pois é a doutrina mais adotada pela banca.

Ainda conforme James Giacomoni (2020), são características do Orçamento Programa:

o orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização
a alocação de recursos visa à consecução de objetivos e metas (erro a A)
as decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas de alternativas possíveis
na elaboração do orçamento são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício
a estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento
o principal critério de classificação é o funcional- programático (erro da E)
utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e de resultados (ITEM D)
o controle visa avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações governamentais

Acerca do item B, sob o ponto de vista doutrinário, o Orçamento-Programa incorpora a compreensão **horizontal**, ou seja, considera pacotes de despesas alternativas para determinar qual deles contribuirá melhor para o alcance dos objetivos programáticos. Nesse modelo, as despesas são agrupadas em programas e projetos, e a alocação de recursos é baseada em análises de custo-benefício e impacto esperado. O objetivo é direcionar os recursos para as atividades que têm maior relevância e efetividade na consecução dos objetivos do governo. **Já o orçamento tradicional segue uma abordagem mais vertical, em que as decisões sobre despesas são tomadas anualmente e consideram cada atividade ou objetivo governamental de forma isolada, sem pré-condições.**

Gabarito: D



2. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Administração/2022

São técnicas orçamentárias legítimas estudadas na doutrina:

- a) o orçamento base zero, o orçamento por atribuições e o orçamento programa.
- b) o orçamento nulo, o orçamento por atribuições e o orçamento janela.
- c) o orçamento nulo, o orçamento por desempenho e o orçamento programa.
- d) o orçamento base zero, o orçamento por desempenho e o orçamento programa.
- e) o orçamento base zero, o orçamento por atribuições e o orçamento janela.

Comentários:

Orçamento por atribuições, orçamento nulo e orçamento janela não são oficialmente legitimadas pela doutrina majoritária, apesar de ser mencionados em alguns artigos acadêmicos.

Portanto, o gabarito é o item D, uma vez que orçamento base-zero, programa, e desempenho são amplamente aceitos pela doutrina e, principalmente, pela FCC.

Gabarito: D

3. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022

Considere as assertivas a seguir sobre o orçamento-programa:

I. Na elaboração do orçamento-programa devem-se considerar tanto os recursos consignados no orçamento quanto aqueles extraorçamentários vinculados à execução dos programas.

II. O orçamento-programa deve ser apresentado em anexo ao Plano Plurianual, pois ele é utilizado para a execução dos programas pelo período de quatro anos.

III. As despesas apresentadas no orçamento-programa de um ente público devem ser discriminadas por objeto de gasto.

De acordo com o Decreto-Lei nº 200/1967, está correta a assertiva que consta em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I Certo

Conforme o DL 200/67

"Art. 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual."

Parágrafo único. Na elaboração do orçamento-programa serão considerados, além dos recursos consignados no Orçamento da União, os recursos extra-orçamentários vinculados à execução do programa do Governo."



II Errado

Em 1967 sequer existia PPA. Conforme o Decreto, *"em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual."*

III Errado

As despesas apresentadas no **orçamento tradicional** de um ente público devem ser discriminadas por objeto de gasto

Gabarito: A

4. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Administração/2022

A técnica conhecida como orçamento-programa consiste em enfatizar

- a) a concatenação programática dos atos orçamentários.
- b) os programas de computador na execução orçamentária.
- c) a política econômico-financeira e os programas de trabalho de governo nas rubricas.
- d) os programas de computador na elaboração orçamentária.
- e) a manutenção dos patamares orçamentários do exercício anterior.

Comentários:

Conforme James Giacomoni (2020), são características do Orçamento Programa:

o orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização
a alocação de recursos visa à consecução de objetivos e metas
as decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas de alternativas possíveis
na elaboração do orçamento são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício
a estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento
o principal critério de classificação é o funcional- programático
utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e de resultados
o controle visa avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações governamentais

Além disso, a Lei nº 4.320/64 elenca que

"Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade."

Logo, o gabarito é o item C.

Gabarito: C

5. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

O chamado "orçamento de desempenho" é caracterizado por



- a) todos os programas serem justificados a cada novo ciclo orçamentário.
- b) ser elaborado a partir de ajustes marginais nas rubricas de receita e despesa.
- c) partir de um quantitativo financeiro fixo, obtido mediante aplicação de percentual linear.
- d) ser mais rapidamente elaborado que nas demais técnicas.
- e) se orientar mais pelo resultado do gasto do que pela natureza do que é autorizado.

Comentários:

O Orçamento de Desempenho representou uma evolução do Orçamento Tradicional; buscava saber o que o Governo fazia (ações orçamentárias) - isto é se orientava mais pelo resultado do gasto do que pela natureza do que era autorizado, e não apenas o que comprava (elemento de despesa). Havia também forte preocupação com os custos dos programas. A ênfase era no desempenho organizacional, e avaliavam-se os resultados (em termos de eficácia, não de efetividade). Procurava-se medir o desempenho por meio do resultado obtido, tornando o orçamento um instrumento de gerenciamento para a Administração Pública. Era um processo orçamentário que se caracterizava por apresentar duas dimensões do orçamento: o objeto do gasto e um programa de trabalho, contendo as ações a serem desenvolvidas. Ainda não havia, no entanto, a estreita vinculação com o planejamento, e o critério de classificação foi alterado para incorporar o programa de trabalho e a classificação por funções. Assim, nosso gabarito é o item E.

Gabarito: E

6. FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

Ao considerar toda despesa como uma nova despesa, expressa-se o sentido de um orçamento

- a) tradicional.
- b) incremental.
- c) programa.
- d) base zero.
- e) de desempenho.

Comentários:

Cada despesa é tratada como uma nova iniciativa de despesa, e a cada ano é necessário provar as necessidades de orçamento, competindo com outras prioridades e projetos. Inicia-se todo ano, partindo do "zero" - daí o nome Orçamento Base-Zero. Memorizem que no orçamento Base Zero toda despesa é considerada uma despesa nova, independentemente de tratar-se de despesa continuada oriunda de período passado ou de uma despesa inédita/nova. Sua filosofia é romper com o passado, sua elaboração é trabalhosa, demorada e mais cara, além de desprezar a experiência acumulada pela organização (DESVANTAGEM) e é incompatível com qualquer planejamento de médio ou longo prazos.

Gabarito: D

7. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Administração/2022

O controle abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias,

- a) não é possível, tendo em vista que se trata de leis com vigência limitada.



- b) é possível, desde que se prove o caráter geral e abstrato de seu objeto.
- c) é possível, ainda que não exista tema ou controvérsia constitucional.
- d) não é possível, tendo em vista que se trata de leis de efeitos concretos.
- e) é possível, mesmo que seu objeto seja dotado de caráter específico e concreto.

Comentários:

Conforme Harrison Leite (2022, p. 112), a doutrina majoritária ainda adota o entendimento de que, “partindo-se da classificação das normas jurídicas pela sua origem, e não pelo seu conteúdo, o orçamento tem apenas forma de lei, mas não tem o conteúdo de lei, visto que não veicula direitos subjetivos, tampouco é norma abstrata e genérica”. O STF, ao reconhecer a possibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de leis orçamentárias, não declarou a abstração ou a generalidade desses tipos de leis, mas apenas entendeu que “o Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto”. É possível a impugnação, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, de leis orçamentárias. Assim, é cabível a propositura de ADI contra lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei de abertura de crédito extraordinário. [STF. Plenário. ADI 5449 MC-Referendo/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/3/2016 (Info 817).]

Gabarito: E



ORÇAMENTO PÚBLICO. CONCEITO. TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS - QUESTÕES COMENTADAS

CONCEITOS, TIPOS E ESPÉCIES DE ORÇAMENTO

1. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Comprador Técnico/2024

Assinale a alternativa que corretamente define o tipo orçamento no qual as despesas devem ser justificadas para um novo período, em vez de começar com o orçamento anterior e ajustá-lo conforme necessário.

- a) Orçamento tradicional
- b) Orçamento por desempenho
- c) Orçamento por resultados
- d) Orçamento base zero
- e) Orçamento inovador

Comentários:

A questão solicita a definição do tipo de orçamento em que as despesas devem ser justificadas a partir de um ponto de partida novo, em vez de se basear no orçamento anterior.

O orçamento tradicional é o método mais antigo de alocação de recursos, no qual se faz a previsão de receitas e despesas com base no histórico do ano anterior, ajustando-o para o período subsequente. Não exige que todas as despesas sejam justificadas detalhadamente, apenas os ajustes necessários.

O orçamento por desempenho foca na vinculação dos recursos a serem gastos com os resultados e metas a serem atingidos. O foco está nos resultados esperados e no desempenho das ações, mas não envolve uma revisão detalhada e completa de todas as despesas, como no orçamento base zero.

O orçamento por resultados é semelhante ao orçamento por desempenho, no qual a prioridade é a alocação de recursos com base em metas e resultados esperados. Ele não exige uma justificativa detalhada das despesas desde o início, mas sim a alocação com base nos resultados alcançados ou planejados.

Já o orçamento base zero é um método de planejamento orçamentário no qual cada nova estimativa de despesas começa do zero, exigindo uma justificativa detalhada de cada item de despesa para o novo período. Nesse modelo, não se parte do histórico orçamentário anterior; todas as despesas devem ser justificadas como se estivessem sendo propostas pela primeira vez.



Por fim, Orçamento inovador não é um tipo de orçamento amplamente reconhecido nas classificações formais de orçamentos públicos. Este termo é vago e não possui uma definição específica associada à prática de elaboração orçamentária governamental ou doutrinação tradicional.

Gabarito: D

2. (EPE/Gestão Corporativa - Finanças e Orçamento/FGV/2024)

Considere uma classificação útil com duas opções para efeito de análise do processo de evolução conceitual e técnica do orçamento público: tradicional e moderno. No Brasil, a idealização do orçamento moderno ainda está representada no chamado Orçamento-Programa.

Nessa linha, associe (1) Orçamento Tradicional e (2) Orçamento- Programa às afirmativas a seguir.

- () Inexistem sistemas de acompanhamento e medição do trabalho, assim como dos resultados.
 - () As decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as necessidades das unidades organizacionais.
 - () As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis.
 - () Utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e dos resultados.
- Assinale a opção que apresenta a associação correta, na ordem apresentada.

- (A) 1 – 1 – 2 – 2.
- (B) 2 – 2 – 1 – 1.
- (C) 1 – 2 – 1 – 2.
- (D) 1 – 2 – 2 – 1.
- (E) 2 – 1 – 2 – 1.

Comentários:

A questão aborda as características do Orçamento Tradicional e do Orçamento-Programa, as duas principais fases evolutivas do orçamento público no Brasil. A análise deve ser feita com base nos conceitos e na evolução histórica do orçamento público, conforme a doutrina e os manuais técnicos.

Como as bancas costumam cobrar esse assunto? Na maioria das vezes, as questões abordam as principais diferenças entre o orçamento tradicional e o orçamento-programa, que podem ser sintetizadas no quadro a seguir, transcrito do livro de James Giacomoni

[1] GIACOMONI, James. *Orçamento Público*. 15. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 170.



Orçamento tradicional	Orçamento-programa
1) O processo orçamentário é dissociado dos processos de planejamento e programação	1) O orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização
2) A alocação de recursos visa à aquisição de meios	2) A alocação de recursos visa à consecução de objetivos e metas
3) As decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as necessidades das unidades organizacionais	3) As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis
4) Na elaboração do orçamento, são consideradas as necessidades financeiras das unidades organizacionais	4) Na elaboração do orçamento, são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício
5) A estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis de gestão	5) A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento
6) Principais critérios classificatórios: unidades administrativas e elementos	6) Principal critério de classificação: funcional-programático

1ª Afirmativa

"Inexistem sistemas de acompanhamento e medição do trabalho, assim como dos resultados."

Essa característica é do Orçamento Tradicional (1). No modelo tradicional, a preocupação é basicamente com o controle contábil, não havendo instrumentos para acompanhar ou medir o desempenho das ações executadas.

2ª Afirmativa

"As decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as necessidades das unidades organizacionais."

Essa também é uma característica do Orçamento Tradicional (1), que se concentra nos aspectos administrativos e nas demandas das unidades organizacionais, sem uma visão integrada ou voltada para resultados.

3ª Afirmativa



"As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis."

Essa característica é típica do Orçamento-Programa (2), que enfatiza a análise técnica e a avaliação de alternativas, visando alocar recursos de maneira mais eficiente e estratégica.

4ª Afirmativa

"Utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e dos resultados."

Essa também é uma característica do Orçamento-Programa (2), que adota indicadores para medir o desempenho e os resultados das ações governamentais.

Gabarito: A

3. (Codevasf/Analista -Administração/CEBRASPE/2024)

Acerca do papel do Estado e da atuação do governo nas finanças públicas, julgue o item a seguir.

A função estabilizadora decorre da necessidade da intervenção do Estado nas finanças públicas, mediante o uso da política fiscal e do seu orçamento, para ampliar a oferta de bens semipúblicos.

Comentários:

A função estabilizadora do orçamento público está diretamente ligada ao uso da política fiscal para estabilizar a economia, o que inclui controlar inflação, reduzir desemprego e manter um crescimento econômico saudável. Isso é conseguido através de ajustes nas despesas públicas e na carga tributária para influenciar a demanda agregada. O objetivo principal da função estabilizadora é manter a estabilidade econômica, e não necessariamente "ampliar a oferta de bens semipúblicos".

Gabarito: Errado

4. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

Acerca das espécies de orçamento, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. O Orçamento-Desempenho consiste em um método em que todo recurso solicitado é criticamente analisado para que haja um real questionamento dos recursos nas respectivas áreas, sem qualquer compromisso com um montante inicial de dotação.

II. O Orçamento-Programa é uma modalidade em que os recursos se relacionam a objetivos, metas e projetos de um plano de governo e consiste em um verdadeiro instrumento de planejamento da ação do governo.



III. No Orçamento Base Zero, o orçamento é visto como simples peça que contempla a previsão da receita e a fixação das despesas e zela, principalmente, para o equilíbrio entre as receitas e as despesas.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

Comentários:

Vamos analisar cada item fornecido:

I. Errado

Essa descrição está mais alinhada com o conceito de Orçamento Base Zero (OBZ), em que cada gestor deve justificar integralmente os recursos solicitados, começando do "zero", sem se basear em dotações do exercício anterior. O Orçamento-Desempenho, por outro lado, foca na relação entre recursos alocados e os resultados obtidos, utilizando indicadores para avaliar a eficiência e eficácia das despesas públicas.

II. Certo

A descrição está correta, pois o Orçamento-Programa vincula os recursos a metas, objetivos e projetos, funcionando como um instrumento de planejamento estratégico do governo. É o modelo adotado no Brasil, conforme estabelecido pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 4.320/1964.

III. Errado

Essa descrição não reflete o Orçamento Base Zero. A afirmativa descreve características do Orçamento Tradicional, que é voltado à previsão de receitas e despesas, sem foco no planejamento ou justificativas detalhadas. O Orçamento Base Zero exige que cada despesa seja justificada do início, com análise crítica de todas as demandas, sendo mais adequado a períodos de restrições orçamentárias.

A única assertiva correta é a II, que descreve com precisão o conceito de Orçamento-Programa, justificando o gabarito B.

Gabarito: B

5. (Prodabel/Analista De Recursos Estratégicos – Gestão Administrativa/Consulplan/2024)



O orçamento moderno vai muito além de mero instrumento de previsão de receitas e fixação de despesas. Através dele, o Estado leva a efeito as chamadas funções clássicas do Orçamento. Uma delas, especificamente, tem por finalidade a repartição da riqueza e a redução das desigualdades sociais, o que pode ser feito através de técnicas de tributação progressiva e programas de transferência de renda. Trata-se da função:

- A) Alocativa.
- B) Equitativa.
- C) Monetária.
- D) Distributiva.

Comentários:

O orçamento moderno é mais do que uma ferramenta de previsão de receitas e despesas. Ele desempenha três funções clássicas:

1. Função Alocativa,
2. Função Distributiva , e
3. Função Estabilizadora.

A função alocativa tem como principal objetivo corrigir falhas de mercado, como bens públicos (não excludíveis e não rivais) ou falhas de externalidades, por meio da provisão eficiente de bens e serviços pelo setor público. Não se concentra na redistribuição da riqueza ou na redução de desigualdades sociais.

A função distributiva é responsável pela redistribuição de renda e riqueza, tendo como objetivo reduzir as desigualdades sociais. Essa redistribuição ocorre por meio de políticas fiscais, como a tributação progressiva (onde quem ganha mais, paga mais) e programas de transferência de renda (por exemplo, assistência social, subsídios, programas de apoio a famílias de baixa renda). A doutrina orçamentária e a prática fiscal reconhecem essa função como central para o papel redistributivo do Estado.

Gabarito: D

6. (Prodabel/Analista De Recursos Estratégicos – Gestão Administrativa/Consulplan/2024)

Sobre os conceitos, técnicas e princípios ligados à elaboração orçamentária no Brasil, analise as afirmativas a seguir.

- I. O “tipo” de orçamento é um conceito relacionado ao grau de participação dos poderes constituídos na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). No Brasil, temos um orçamento do tipo misto, uma vez que o Poder Judiciário participa ativamente na etapa de aprovação da LOA.



II. O Princípio da Unidade prega a existência de um único documento orçamentário consolidado dentro de cada ente da Federação, e visa evitar a fragmentação e a dispersão dos recursos orçamentários em documentos paralelos.

III. O orçamento tradicional era uma técnica rudimentar de elaboração orçamentária, cujo principal objetivo era o controle político dos gastos do Executivo. Não havia preocupação com programas ou com o atingimento de objetivos sociais.

A) II.

B) III.

C) I e III.

D) II e III.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Errado

O conceito de "tipo de orçamento" não está relacionado ao grau de participação dos poderes constituídos na elaboração da LOA. No Brasil, o orçamento é do tipo "misto". A participação ativa na aprovação da LOA é feita pelo Poder Legislativo (Congresso Nacional) e não pelo Judiciário. O Judiciário participa apenas na elaboração de suas próprias propostas orçamentárias, que são posteriormente submetidas ao Poder Executivo, que consolida e envia ao Legislativo para aprovação.

II. Certo

O Princípio da Unidade, previsto na legislação orçamentária, estabelece que deve haver apenas um orçamento para cada ente da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Essa regra visa garantir a centralização e coordenação dos recursos, evitando múltiplos documentos orçamentários que possam causar dispersão e fragmentação dos recursos.

III. Certo

O orçamento tradicional era de fato focado no controle dos gastos, com uma visão administrativa limitada, que não enfatizava o planejamento por programas e metas. Diferentemente do orçamento-programa, o orçamento tradicional não se concentrava no atingimento de objetivos sociais e na eficiência do uso dos recursos.



Gabarito: D

7. (Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão/Analista Judiciário- Contador/Instituto Consulplan/2024)

A literatura especializada na área de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) explora, exaustivamente, os quatro modelos de orçamento público: orçamento tradicional, orçamento base-zero, orçamento por desempenho e orçamento-programa. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I. Marcado pela falta de planejamento da ação governamental; caracteriza-se como um mero instrumento contábil e financeiro, que programa e registra entradas e saídas.

II. Apresenta programas de trabalho contendo ações a serem desenvolvidas; tem o objetivo de gasto como secundário e o resultado como objetivo primário.

III. Baseado em critério funcional-programático, ou seja, organiza as ações do governo sob a forma de programas visando a proporcionar maior racionalidade e eficiência.

IV. Também chamado de orçamento por estratégia; prioriza a análise crítica de todos os recursos solicitados, questionando as reais necessidades de cada área.

As características listadas referem-se, respectivamente, aos modelos de

a) orçamento base-zero; orçamento tradicional; orçamento por desempenho; orçamento-programa.

b) orçamento base-zero; orçamento por desempenho; orçamento-programa; orçamento tradicional.

c) orçamento tradicional; orçamento-programa; orçamento por desempenho; orçamento base-zero.

d) orçamento tradicional; orçamento por desempenho; orçamento-programa; orçamento base-zero.

Comentários:

Com base na doutrina, analisemos item a item:

I. Marcado pela falta de planejamento da ação governamental; caracteriza-se como um mero instrumento contábil e financeiro, que programa e registra entradas e saídas → Refere-se ao orçamento tradicional ou clássico, uma vez que o orçamento era uma peça de previsão das receitas e autorização das despesas públicas, classificadas estas por objeto, sem se cogitar das necessidades reais da administração e da população, nem dos objetivos econômico-sociais a atingir com sua execução.

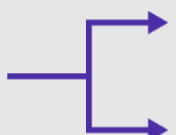
II. Apresenta programas de trabalho contendo ações a serem desenvolvidas; tem o objetivo de gasto como secundário e o resultado como objetivo primário → aqui temos o orçamento por



desempenho ou por realizações. O orçamento de desempenho ou por realizações (ou, ainda, orçamento funcional) enfatiza o resultado dos gastos, e não apenas o gasto em si. A ênfase reside no desempenho organizacional. Caracteriza-se pela apresentação de dois quesitos: o objeto de gasto (secundário) e um programa de trabalho contendo as ações desenvolvidas.

Orçamento de Desempenho (por realizações)

Enfatiza o resultado dos gastos, não apenas o gasto em si

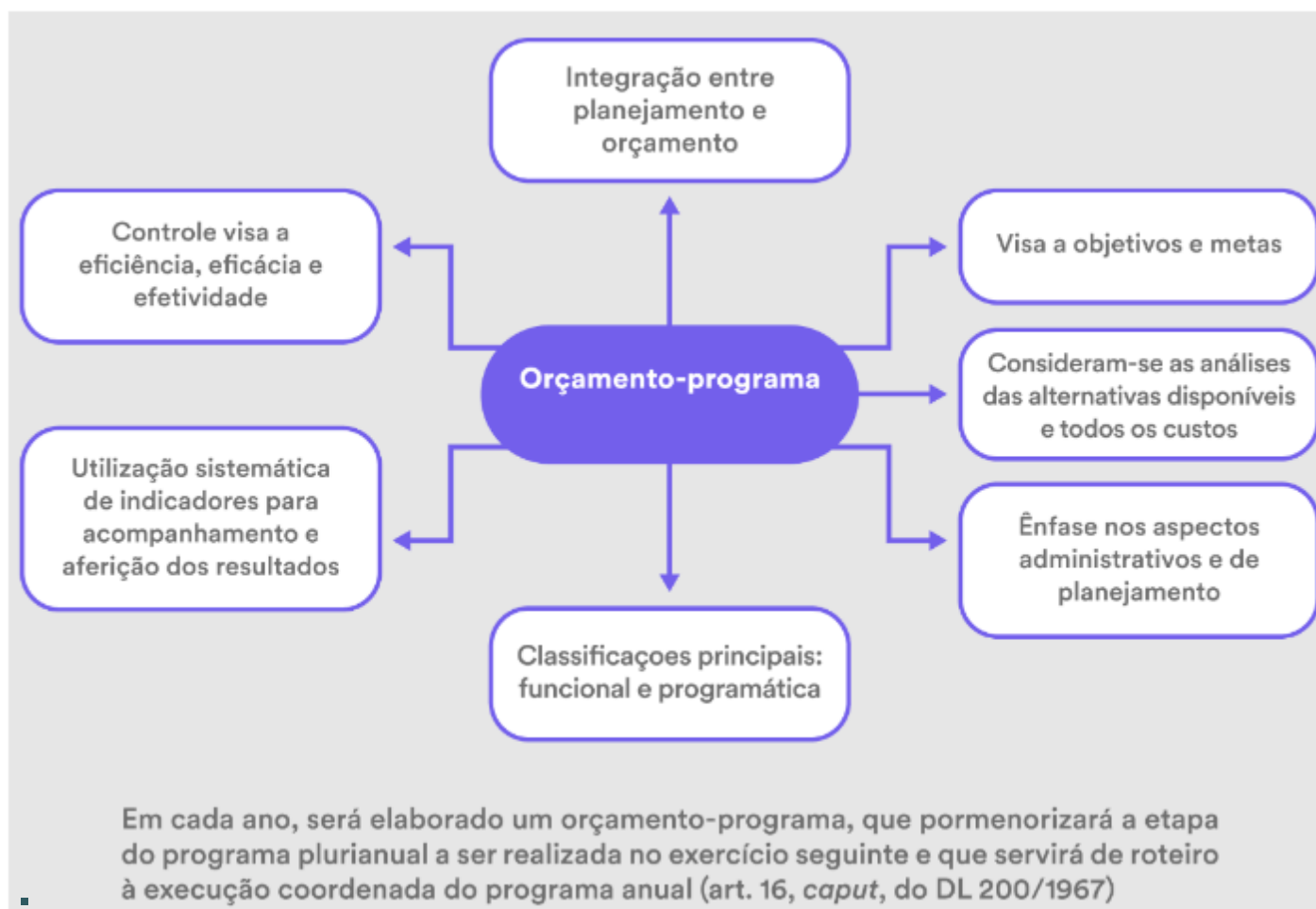
Dois quesitos —  o objeto de gasto (secundário)
e um programa de trabalho
contendo as ações desenvolvidas



Deficiência: desvinculação entre planejamento e orçamento

III. Baseado em critério funcional-programático, ou seja, organiza as ações do governo sob a forma de programas visando a proporcionar maior racionalidade e eficiência → Esse é o orçamento moderno (orçamento programa). Vejamos o esquema a seguir:





IV. Também chamado de orçamento por estratégia; prioriza a análise crítica de todos os recursos solicitados, questionando as reais necessidades de cada área → aqui temos o orçamento base-zero ou por estratégia, uma vez que consiste essencialmente em uma análise crítica de todos os recursos solicitados pelos órgãos governamentais. Nesse tipo de abordagem, na fase de elaboração da proposta orçamentária, haverá um questionamento acerca das reais necessidades de cada área, não havendo compromisso com qualquer montante inicial de dotação.

Gabarito: D

8. CEBRASPE (CESPE)/CNMP/Apoio Técnico Administrativo/Administração/2023

No que diz respeito ao processo orçamentário, julgue o item a seguir.

O orçamento público é uma peça contábil que, depois de aprovada, é utilizada pelo governo para registrar as despesas e autorizar as receitas que serão utilizadas para pagar os gastos consignados.

Comentário:



O Orçamento Programa é um plano de trabalho que integra – em uma concepção gerencial - planejamento e orçamento com objetivos e metas a alcançar. A ênfase do orçamento-programa é nas realizações, e a avaliação de resultados abrange a eficácia (alcance das metas) e a efetividade (análise do impacto final das ações). É a única técnica que integra planejamento e orçamento e, como o planejamento começa pela definição de objetivos, não há Orçamento Programa sem definição clara de objetivos. Assim, o orçamento público não é mais meramente uma peça contábil, mas, sim, um instrumento de planejamento. Portanto, no Orçamento Programa, a ênfase é no que se realiza (nas realizações) e não no que se gasta.

Gabarito: Errado

9. CEBRASPE (CESPE)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Relativamente ao orçamento público, julgue o item que se segue.

A técnica orçamentária conhecida como base zero exige uma reavaliação periódica das despesas associadas a cada ação ou programa.

Comentário:

Essa técnica não é um método de organizar ou apresentar o orçamento público. Segundo Giacomoni, o OBZ volta-se, antes de tudo, para a avaliação e a tomada de decisão a respeito das despesas públicas. Cada despesa é tratada como uma nova iniciativa de despesa, e a cada ano é necessário provar as necessidades de orçamento, competindo com outras prioridades e projetos. Inicia-se todo ano, partindo do "zero" – daí o nome Orçamento Base Zero. Memorizem que no orçamento Base-Zero toda despesa seja considerada uma despesa nova, independentemente de se tratar de despesa continuada oriunda de período passado ou de uma despesa inédita/nova. O Orçamento Base Zero exige que o administrador justifique, a cada ano, todas as dotações solicitadas em seu orçamento, incluindo alternativas, análise de custo, finalidade, medidas de desempenho e as consequências da não aprovação do orçamento.

Gabarito: Certo

10. CEBRASPE (CESPE)/TJ ES/Judiciária/Contador/2023

Acerca do orçamento público e das classificações orçamentárias, julgue o item a seguir.



O orçamento público, instrumento vital à gestão administrativa, possibilita a transparência e o controle dos gastos governamentais, bem como a eficiência da alocação dos recursos públicos.

Comentário:

Orçamento Atual é um plano de trabalho que integra – numa concepção gerencial – planejamento e orçamento com objetivos e metas a alcançar. A ênfase do orçamento-programa (técnica atualmente utilizada) é nas realizações, e a avaliação de resultados abrange a eficácia (alcance das metas) e a efetividade (análise do impacto final das ações). É a única técnica que integra planejamento e orçamento e, como o planejamento começa pela definição de objetivos, não há Orçamento Programa sem definição clara de objetivos. Dessa forma, o orçamento público, instrumento vital à gestão administrativa, possibilita a transparência e o controle dos gastos governamentais, bem como a eficiência da alocação dos recursos públicos. Fatores como transparência, controle de gastos, eficiência na alocação dos recursos, planejamento e gestão e busca pelo equilíbrio fiscal são pontos-chave de sucesso para o atual modelo orçamentário.

Gabarito: Certo

11. FGV/TCE ES/2023

O orçamento-programa constitui um marco na evolução dos modelos orçamentários que estão no contexto das medidas de aperfeiçoamento da gestão pública à luz de modelos empresariais.

Um diferencial do orçamento-programa em relação aos modelos mais tradicionais de orçamento é:

- a) adoção facultativa pelos entes públicos.
- b) alocação dos recursos baseada em valores históricos.
- c) diagnóstico prévio para definição da ação pública.
- d) ênfase nos controles contábeis e financeiros.
- e) simplicidade para definição de medidas de desempenho.

Comentário:

Pessoal, para as provas da FGV, vocês devem memorizar o máximo que puderem das definições trazidas por James Giacomoni, pois é a doutrina mais adotada pela banca.

Ainda conforme James Giacomoni (2021), são características do orçamento-programa:



o orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização;
a alocação de recursos visa à consecução de objetivos e metas;
as decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas de alternativas possíveis <u>(item C)</u> ;
na elaboração do orçamento, são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício;
a estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento;
o principal critério de classificação é o funcional-programático;
utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e de resultados;
o controle visa avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações governamentais.

Vejamos os erros dos demais itens.

- a) Errado. É de uso obrigatório por todos os entes.
- b) Errado. A alocação de recursos visa à consecução de objetivos e metas.
- d) Errado. É o orçamento tradicional que foca nos aspectos contábeis.
- e) Errado. Há, na verdade, uma dificuldade na elaboração de bons indicadores e que representem fidedignamente o alcance dos objetivos dos programas.

Portanto, nosso gabarito é o item C.

Gabarito: C

12. FGV/AGENERSA/2023

As técnicas de elaboração de orçamento público passaram por diversas mudanças ao longo dos anos, até chegar ao Orçamento Programa, utilizado no processo orçamentário da Administração Pública brasileira.

Acerca das técnicas de Orçamento Público, analise as afirmativas a seguir.

- I. Enfatiza os aspectos contábeis.
- II. Prioriza a aquisição dos meios.
- III. Detalha e justifica todas as despesas anualmente.

Assinale a opção que compreende apenas aspectos do orçamento tradicional.

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.



- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentário:

Estamos em busca do que se refere ao orçamento tradicional. O orçamento tradicional é um documento de previsão de receitas e autorização de despesas com ênfase no gasto, no objeto de gasto. Sua finalidade era ser um instrumento de controle político do Legislativo sobre o Executivo, sem preocupação com o planejamento. O critério utilizado para a classificação dos gastos era a Unidade Administrativa (classificação institucional) e o elemento de despesa (objeto do gasto). Logo, os itens I e II estão corretos.

Quanto ao item III, ele refere-se ao orçamento base-zero, em que cada despesa é tratada como uma nova iniciativa de despesa e, a cada ano, é necessário provar as necessidades de orçamento, competindo com outras prioridades e projetos.

Logo, nosso gabarito é o item C.

Gabarito: C

13. FGV/CGE SC/2023

Em seu primeiro ano de mandato, um prefeito decidiu implementar o orçamento participativo (OP). O prefeito conhece os parâmetros, as dificuldades e as barreiras para implementá-lo. Entretanto, sua equipe transmitiu a seguinte orientação incorreta aos envolvidos no processo, ainda na primeira etapa:

- a) alterações orçamentárias podem envolver recursos comprometidos com despesas legais e constitucionais.
- b) a aprovação do PPA, LOA e LDO na Câmara Municipal é necessária, bem como a realização de audiências e consultas públicas.
- c) estrutura e dinâmica do OP podem ser objeto de lei ou regulamentadas por regimento interno elaborado pela comunidade ou órgão central da prefeitura.
- d) a execução do OP é quase sempre marcada por condicionantes, como por exemplo, de arrecadação da receita prevista.
- e) recursos passíveis de deliberação e decisão participativa poderiam ser despesas com investimentos e de capital, como definição de obras prioritárias.



Comentário:

O orçamento participativo (OP) é uma técnica orçamentária em que a alocação de alguns recursos contidos no Orçamento Público é decidida com a participação direta da população ou por meio de grupos organizados da sociedade civil, como a associação de moradores. Até o momento, sua aplicação restringe-se ao âmbito municipal e, excepcionalmente, estadual. O principal benefício do Orçamento Participativo é a democratização da relação do Estado-sociedade com fortalecimento da democracia. O orçamento participativo é uma técnica orçamentária caracterizada pela participação da sociedade, mas não caia na pegadinha de achar que isso se dá em substituição ao Poder Público como agente elaborador da proposta orçamentária que é posteriormente enviada ao Poder Legislativo, pois isso está equivocado. Há, na verdade, uma participação popular no processo de elaboração dos orçamentos, e não uma substituição à atribuição devida pelo Poder Público. No âmbito dos municípios, o orçamento participativo é de observância obrigatória, de modo que a realização de debates, audiências e consultas públicas é condição obrigatória para a aprovação do orçamento anual pela câmara municipal.

Dessa forma, alterações orçamentárias que devam ser decididas no âmbito das discussões não podem envolver recursos comprometidos com despesas legais e constitucionais. Assim, nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A

14. (NUCEPE/UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ/2023)

O orçamento público é o instrumento de planejamento que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados (impostos e outras receitas estimadas) e a destinação desses recursos (ou seja, em quais despesas esses recursos serão utilizados) a cada ano. Ao englobar receitas e despesas, o orçamento é peça fundamental para o equilíbrio das contas públicas e indica as prioridades do Governo para a sociedade.

BRASIL. Ministério da Economia. Orçamento Público. Brasília: Ministério da Economia, [s. d.]. Disponível

em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento>. Acesso em: 24 jun. 2023.

Nesse contexto, qual fundamento é adequado para uma correta elaboração e execução de orçamento público?



- A) O orçamento público não permite a realocação de recursos entre os diferentes programas e projetos governamentais.
- B) O orçamento público não permite a realocação de recursos entre os diferentes programas e projetos governamentais.
- C) O orçamento público é um instrumento que permite ajustes e adaptações ao longo do ano fiscal.
- D) As despesas e receitas do orçamento público são registradas de forma genéricas, para melhorar arrecadação, fiscalização e administração das receitas públicas.
- E) O orçamento público se limita ao registro das despesas e receitas prioritárias.

Comentário:

Analisando item a item, temos:

- a) O orçamento público **não** permite a realocação de recursos entre os diferentes programas e projetos governamentais. **(Errado)**

A LOA permite a realocação de recursos entre os diferentes programas e projetos governamentais.

- b) O orçamento público **não exige** a necessidade de auditoria do uso dos recursos públicos. **(Errado)**

As contas precisam ser apresentadas, controladas e prestadas em prazos constitucionalmente estabelecidos.

- c) O orçamento público é um instrumento que permite ajustes e adaptações ao longo do ano fiscal. **(Certo)**

O orçamento público é o instrumento de planejamento que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados (impostos e outras receitas estimadas) e a destinação desses recursos (ou seja, em quais despesas esses recursos serão utilizados) a cada ano.

- d) As despesas e receitas do orçamento público **são registradas de forma genéricas**, para melhorar arrecadação, fiscalização e administração das receitas públicas. **(Errado)**

As receitas e despesas devem ser discriminadas, em decorrência do princípio da especificação ou discriminação.

- e) O orçamento público se limita ao registro das despesas e receitas prioritárias. **(Errado)**

O orçamento público **não se limita ao registro das despesas e receitas prioritárias.**

Gabarito: C



15. VUNESP/Pref Jaguariúna/2023

Uma das funções do governo é contrabalançar os princípios da equidade e eficiência de forma a não criar incentivos perversos para os recipientes ou financiadores de políticas sociais. Trata-se da função

- a) alocativa.
- b) social.
- c) equitativa.
- d) distributiva.
- e) estabilizadora.

Comentários:

Por meio do Orçamento Público e das funções orçamentárias, o Governo intervém na economia para conseguir estabilidade, crescimento e correção das falhas de mercado. As três funções orçamentárias clássicas apontadas pelos autores (PALUDO, 2018) são:

- ☐ FUNÇÃO ALOCATIVA
- ☐ FUNÇÃO DISTRIBUTIVA
- ☐ FUNÇÃO ESTABILIZADORA

Vejamos conforme esquema a seguir:

ALOCATIVA	Está ligada à alocação de recursos por parte do Governo, que oferece bens e serviços públicos puros (ex.: rodovias, segurança, justiça), os quais não seriam oferecidos pelo mercado, ou o seriam em condições ineficientes. Oferece também bens meritórios ou semipúblicos (ex.: educação e saúde). E, ainda, cria condições para que bens privados sejam oferecidos no mercado pelos produtores. Além disso, esta função diz respeito a promover ajustamentos na alocação de recursos e justifica-se quando o funcionamento do mecanismo de mercado (sistema de ação privada) não garante a necessária eficiência na utilização desses recursos.
DISTRIBUTIVA	Objetiva promover ajustamentos na distribuição de renda devido às falhas de mercado (desigualdades sociais, monopólios empresariais, etc.). É uma função que busca tornar a sociedade menos desigual em termos de renda e riqueza, por meio da tributação e de transferências financeiras, subsídios, incentivos fiscais, alocação de recursos em camadas mais pobres da população etc.



ESTABILIZADORA	Trata da aplicação das diversas políticas econômico-financeiras a fim de ajustar o nível geral de preços, melhorar o nível de emprego, estabilizar a moeda e promover o crescimento econômico, mediante instrumentos de política monetária, cambial e fiscal, ou outras medidas de intervenção econômica (controles por leis, limitação etc.). É uma função associada à manutenção da estabilidade econômica, justificada como meio de atenuar o impacto social e econômico na presença de inflação ou depressão.
-----------------------	---

Veja que a função distributiva é uma função que busca tornar a sociedade menos desigual em termos de renda e riqueza, por meio da tributação e de transferências financeiras, subsídios, incentivos fiscais, alocação de recursos em camadas mais pobres da população etc. Logo, nosso gabarito é o item D.

Gabarito: D

16. VUNESP/PC RR/2022

No âmbito do orçamento público, a função que está relacionada às escolhas orçamentárias na busca do pleno emprego dos recursos econômicos, da estabilidade de preços, do equilíbrio da balança de pagamentos e das taxas de câmbio, com vistas ao crescimento econômico em bases sustentáveis, é a

- a) alocativa.
- b) distributiva.
- c) redistributiva.
- d) estabilizadora.
- e) de planejamento.

Comentário: A função estabilizadora trata da aplicação das diversas políticas econômico-financeiras, a fim de ajustar o nível geral de preços, melhorar o nível de emprego, estabilizar a moeda e promover o crescimento econômico, mediante instrumentos de política monetária, cambial e fiscal, ou outras medidas de intervenção econômica (controles por leis, limitação etc.). É uma função associada à manutenção da estabilidade econômica, justificada como meio de atenuar o impacto social e econômico na presença de inflação ou depressão.

Logo, nosso gabarito é o item D.

Gabarito: D



17. CESGRANRIO - Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019

Um administrador atua no setor que organiza o orçamento de determinado órgão público. Todos os anos, ele estabelece a previsão das receitas e a fixação das despesas em determinado período de tempo.

Segundo a doutrina, o orçamento público é um instrumento de

- a) pesquisa
- b) elaboração
- c) desenvolvimento
- d) articulação
- e) planejamento

Comentário:

Numa visão moderna, o orçamento é um programa de governo proposto pelo Executivo à aprovação do Legislativo. É um plano político de ação governamental para o exercício seguinte. É um espaço de debate e decisão em que os atores envolvidos revelam seu poder, suas preferências, definem as realizações pretendidas e reservam os recursos para a execução. O Orçamento Programa é um plano de trabalho que integra – numa concepção gerencial – planejamento e orçamento com objetivos e metas a alcançar. A ênfase do orçamento-programa é nas realizações, e a avaliação de resultados abrange a eficácia (alcance das metas) e a efetividade (análise do impacto final das ações). É a única técnica que integra planejamento e orçamento e, como o planejamento começa pela definição de objetivos, não há Orçamento Programa sem definição clara de objetivos.

Gabarito: E

18. CESGRANRIO - PPNS (PETROBRAS)/PETROBRAS/Contabilidade/2018

Um orçamento pode ser realista, pessimista, conservador, entre outras classificações.

Um orçamento deve ser considerado

- a) realista, quando há restrições.
- b) realista, quando dividendos altos serão pagos, todas as solicitações de investimentos dos gestores serão atendidas, e os níveis de estoques serão confortáveis, tanto para a área industrial como para a comercial.
- c) otimista irracional, quando gera metas muito fáceis, além de gerar acomodação.
- d) conservador, quando não gera conflitos organizacionais e, simultaneamente, atende a todas as solicitações iniciais dos gestores financeiros, industrial e comercial.
- e) conservador exagerado, quando gera metas extremamente difíceis e estresse acentuado.

Comentário:



Essa questão versa sobre orçamento empresarial ou finanças empresariais. É comum em provas da Petrobrás serem cobrados conceitos empresariais (gestão orçamentária privada). Segundo

ESTA É DIFÍCIL!

Gilles B. de Paula [*O que é gestão orçamentária: conceito, dicas, vantagens e melhores práticas para sua empresa*]



“(...) é altamente recomendável que as empresas criem algumas variações e façam simulações de diferentes cenários alternativos, prevendo situações possíveis e prováveis, como abertura ou fechamento de canais de vendas, contratação ou demissão de pessoal, realização de investimentos de expansão, entre outros acontecimentos que podem impactar as finanças do empreendimento. Nesse sentido, é comum que sejam elaborados, no mínimo, três cenários: um realista, um pessimista e outro otimista. Dessa forma, a empresa se antecipa às situações que poderiam causar prejuízos, preparando-se para minimizar esses riscos e para aproveitar oportunidades que se apresentam nas projeções de cenários. Em resumo, um cenário orçamentário nada mais é do que uma versão de conteúdo orçamentário, considerando dados, variáveis e valores diferentes para a mesma informação a ser orçada. O grande benefício de trabalhar com cenários, e não simplesmente alterar o orçamento que havia sido gerado anteriormente, é exatamente manter essas versões salvas para poder compará-las e decidir qual o melhor caminho a ser seguido. (...)”

Veja um resumo a seguir, referente à doutrina supracitada:

Cenário Otimista - prevê um ambiente extremamente favorável para a organização, em que todas as metas de Faturamento sejam batidas, o menor Custo de Produção seja alcançado, as Despesas Operacionais fiquem abaixo dos limites estabelecidos.

Cenário Pessimista - em que o oposto acontece, prevendo as piores situações de Receita, Custos, Despesas e Investimentos para a companhia.

Cenário Realista - considera a situação atual, o histórico de falhas, contratempos e problemas.

Logo, o gabarito é o item A.

Gabarito: A

19. (VUNESP - Procurador - PAULIPREV/Pref. de Paulínia/SP - 2018) A respeito dos tipos de orçamentos públicos, é correto afirmar:

- a) o orçamento por desempenho é o tipo de orçamento adotado pela legislação financeira brasileira e representa a manutenção, ano após ano, da mesma estrutura do orçamento anterior, com ajustes marginais nas receitas previstas e despesas autorizadas.
- b) adotado no Brasil, o orçamento-programa busca dar ênfase aos objetivos finais a serem perseguidos pela ação do Estado, vinculando o planejamento estatal com a autorização das despesas no orçamento.



- c) o orçamento base zero consiste na técnica de codificação dos subelementos de despesas orçamentárias por meio da utilização de sequências numéricas iniciadas com o dígito zero, seguidas da classificação funcional da despesa.
- d) o orçamento clássico, adotado no Brasil, baseia-se na ausência de correlação entre as despesas autorizadas em anos seguidos, revendo-se, na integralidade, a cada ano, o mérito de cada ação orçamentária e a disponibilidade de recursos para seu financiamento.
- e) o orçamento-programa visa a promover incentivos às unidades orçamentárias, por meio da ampliação dos recursos destinados a ações com bom desempenho em anos anteriores, colocando ênfase no objeto do gasto público.

Comentários:

- a) Errada. O orçamento **programa** é o utilizado no Brasil. Ainda, o orçamento de **desempenho** apresenta o objeto de gasto e um programa de trabalho que contém as ações desenvolvidas com dimensões do orçamento, sem vinculá-lo a um sistema de planejamento público.
- b) Correta. Adotado no Brasil, o orçamento-programa busca dar ênfase aos objetivos finais a serem perseguidos pela ação do Estado, vinculando o planejamento estatal com a autorização das despesas no orçamento. Por meio do orçamento-programa, tem-se o estabelecimento de objetivos e a quantificação de metas, com a consequente formalização de programas visando ao atingimento das metas e alcance dos objetivos. Com esse modelo, passa a existir um elo entre o planejamento e as funções executivas da organização.
- c) e d) Erradas. O **orçamento base zero** baseia-se na ausência de correlação entre as despesas autorizadas em anos seguidos, revendo-se, na integralidade, a cada ano, o mérito de cada ação orçamentária e a disponibilidade de recursos para seu financiamento.
- e) Errada. O orçamento-programa enfatiza o **objetivo** do gasto público.

Gabarito: Letra B

20. (VUNESP – Contador – Prefeitura de Suzano/SP - 2017) Há um tipo de orçamento utilizado em países onde impera o poder absoluto, em que a elaboração, a aprovação, a execução e o controle do orçamento são de responsabilidade e competência do poder no qual se concentra, quase exclusivamente, a função administrativa. Esse orçamento é denominado

- a) misto.
- b) jurídico.
- c) econômico.
- d) legislativo.
- e) executivo.

Comentários:



O **orçamento executivo** consiste no orçamento elaborado e aprovado pelo Poder Executivo. Esse tipo de orçamento é característico de regimes autoritários.

Gabarito: Letra E

21. (VUNESP - APOFP - CONCURSO UNIFICADO DE PROMOÇÃO - 2017) O orçamento público que se caracteriza por uma estrutura que dá ênfase aos aspectos contábeis e de gestão, por utilizar como principais critérios classificatórios unidades administrativas e elementos de despesa e por considerar, na sua elaboração, as necessidades financeiras das unidades organizacionais, corresponde ao orçamento

- a) por programas.
- b) por desempenho.
- c) tradicional.
- d) por realizações.
- e) por resultado.

Comentários:

São características do **orçamento tradicional**: estrutura que dá ênfase aos aspectos contábeis e de gestão, por utilizar como principais critérios classificatórios unidades administrativas e elementos de despesa e por considerar, na sua elaboração, as necessidades financeiras das unidades organizacionais.

Gabarito: Letra C

22. (VUNESP – Promoção de Servidores Estatutários – Inspetor Fiscal de Rendas - Pref. de Guarulhos/SP – 2016) O orçamento público é caracterizado por ser multidisciplinar sob os aspectos político, jurídico, contábil, econômico, financeiro, administrativo, etc. Seu conceito sofreu significativas alterações ao longo do tempo em decorrência da evolução de sua função. Dessa forma, o entendimento de seu conceito atual fica facilitado a partir da análise que caracterizou a transformação de seus papéis principais, que, por sua vez, determinaram alterações na importância relativa de cada um dos aspectos citados. Uma classificação simples, mas útil para o objetivo dessa análise, é a que divide a história da evolução conceitual do orçamento público em duas fases:

- a) orçamento incremental e orçamento base zero.
- b) orçamento tradicional e orçamento moderno.
- c) orçamento incremental e orçamento plurianual.
- d) orçamento tradicional e orçamento base zero.



e) orçamento anual e orçamento plurianual.

Comentários:

Se dividíssemos a evolução conceitual do orçamento em apenas duas partes, seriam apenas as seguintes: **orçamento tradicional (ou clássico)** e **orçamento moderno (ou programa)**.

Gabarito: Letra B

23. (VUNESP – Analista Financeiro e Orçamentário - Câmara de Araras/SP – 2015) O tipo de orçamento utilizado em países parlamentaristas, no qual a elaboração, a votação e a aprovação do orçamento são de competência do Poder Legislativo, cabendo ao Executivo a sua execução, é denominado

- a) misto.
- b) executivo.
- c) legislativo.
- d) misto e este é o tipo utilizado atualmente no Brasil.
- e) executivo e este é o tipo utilizado atualmente no Brasil.

Comentários:

No **orçamento Legislativo**, a elaboração, a votação e o controle do orçamento são competências do Poder Legislativo. Normalmente ocorre em países parlamentaristas. Ao Executivo cabe apenas a execução.

Gabarito: Letra C

24. (VUNESP – Analista - Ciências Econômicas – Pref. de São Paulo/SP - 2015) O modelo orçamentário que se caracteriza por contemplar a preocupação com o gasto público, a preocupação com o que foi adquirido e a preocupação com o que foi realizado denomina-se

- a) básico.
- b) programático.
- c) flexível.
- d) tradicional.
- e) misto.

Comentários:



O modelo orçamentário que se caracteriza por contemplar a preocupação com o que foi realizado, considerando todos os custos, é o orçamento **programa**.

Gabarito: Letra B

25. (VUNESP - Assistente Contábil – CRO/SP – 2015) Trata-se de um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em um período. O texto refere-se a

- a) razões contábeis auxiliares.
- b) balanço financeiro.
- c) plano de contas aplicado ao setor público.
- d) sistema ERP.
- e) orçamento.

Comentários:

Um dos inúmeros conceitos possíveis de **orçamento**: importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em um período.

Gabarito: Letra E

26. (FCC - Assistente Técnico de TI - Programador - Pref. de Manaus/AM - 2019) O orçamento público que se caracteriza por realizar a alocação de recursos visando à aquisição de meios e por utilizar como principais critérios classificatórios as unidades administrativas e os elementos de despesa e o orçamento público que se caracteriza por realizar a alocação de recursos visando à consecução de objetivos e metas e por utilizar como principal critério classificatório a funcional-programática correspondem, respectivamente, ao

- a) orçamento tradicional e ao orçamento-programa.
- b) orçamento tradicional e ao orçamento clássico.
- c) orçamento impositivo e ao orçamento clássico.
- d) orçamento-programa e ao orçamento por resultado.
- e) orçamento por desempenho e ao orçamento clássico.

Comentários:



O **orçamento tradicional** se caracteriza por realizar a alocação de recursos visando à aquisição de meios e por utilizar como principais critérios classificatórios as unidades administrativas e os elementos de despesa. O **orçamento programa** se caracteriza por realizar a alocação de recursos visando à consecução de objetivos e metas e por utilizar como principal critério classificatório a funcional-programática.

Gabarito: Letra A

27. (FCC - Contador - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) Considerado um instrumento básico do planejamento de ação do governo, o chamado orçamento- programa

a) apresenta os propósitos para os quais a Administração solicita os recursos necessários sem, no entanto, identificar os custos dos programas propostos para alcançar tais objetivos, e os dados quantitativos que medem as realizações e o trabalho realizado dentro de cada programa.

b) não necessita estar vinculado aos planos e às diretrizes macros de governo, ou seja, não é preciso que ele esteja integrado ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA).

c) vincula o orçamento ao planejamento, devendo mostrar os objetivos e as metas para os quais se solicitam as dotações orçamentárias.

d) foi instituído no Brasil a partir da Constituição de 1988, que consagrou as funções de planejamento e orçamento público.

e) tem sua elaboração, sua execução e seu controle baseados na classificação por programas globais, sem considerar as especificidades no nível das atividades.

Comentários:

a) Errada. O orçamento programa apresenta os propósitos para os quais a Administração solicita os recursos necessários e **identifica** os custos dos programas propostos para alcançar tais objetivos, e os dados quantitativos que medem as realizações e o trabalho realizado dentro de cada programa.

b) Errada. O orçamento programa **necessita** estar vinculado aos planos e às diretrizes macros de governo, ou seja, **é preciso** que ele esteja integrado ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA).

c) Correta. O orçamento programa vincula o orçamento ao planejamento, devendo mostrar os objetivos e as metas para os quais se solicitam as dotações orçamentárias.

d) Errada. As origens do orçamento programa no Brasil remontam **a década de 60**.

e) Errada. O orçamento programa tem sua elaboração, sua execução e seu controle baseados na classificação por **programas**, **considerando** as especificidades no nível das atividades.

Gabarito: Letra C



28. (FCC - Auditor Fiscal - SEFAZ/BA - 2019) O orçamento-programa de um determinado ente público estadual

- a) realiza a alocação de recursos visando a consecução de objetivos e metas e utiliza como principal critério de classificação da despesa a funcional-programática.
- b) visa avaliar a economicidade das ações governamentais bem como a legalidade no cumprimento do orçamento.
- c) apresenta as despesas públicas que devem ser executadas por função, subfunção e elemento de despesa, sendo que a estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis e de gestão.
- d) impõe ao poder executivo a obrigatoriedade de investir em programas não discriminados como prioritários no Plano Plurianual pelo referido poder, sendo uma forma de implementação de políticas públicas regionalizadas.
- e) incorpora a população ao processo decisório da elaboração orçamentária, sendo que a alocação de recursos visa à aquisição de meios.

Comentários:

- a) Correta. O orçamento programa realiza a alocação de recursos visando a consecução de objetivos e metas e utiliza como principal critério de classificação da despesa a funcional-programática.
- b) e c) Erradas. O orçamento programa visa a **eficiência, eficácia e efetividade**.
- d) Errada. O orçamento programa impõe ao Poder Executivo a **integração** entre planejamento e orçamento.
- e) Errada. O orçamento **participativo** incorpora a população ao processo decisório da elaboração orçamentária, sendo que a alocação de recursos visa a **objetivos e metas**.

Gabarito: Letra A

29. (FCC – Consultor Legislativo – Finanças Públicas – CL/DF - 2018) Se o orçamento público for elaborado com base na concepção do orçamento-programa, terá como um dos principais critérios de classificação da despesa orçamentária aquele por

- a) natureza e o objetivo de um programa vinculado à função saúde poderá ser aumentar o número de vacinas adquiridas.
- b) estrutura programática e o objetivo de um programa vinculado à função educação poderá ser aumentar o número de livros adquiridos.
- c) estrutura programática e o objetivo de um programa vinculado à função educação poderá ser a redução do analfabetismo.



d) ações e o objetivo de um programa vinculado à função saúde poderá ser aumentar o número de médicos contratados.

e) elementos de despesa e o objetivo de um programa vinculado à função assistência social poderá ser a redução da população em situação de vulnerabilidade.

Comentários:

Os principais critérios de classificação orçamentária no orçamento-programa são o funcional e o programático.

O objetivo deve estar relacionado à efetividade, ou seja, à transformação da realidade, e não aos meios pra se chegar ao propósito final. Assim, a redução do analfabetismo e da população em situação de vulnerabilidade podem ser objetivos do orçamento-programa.

A única alternativa que apresenta ambas informações corretas é a Letra C.

Gabarito: Letra C

30. (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRE/PR - 2017) Sobre o orçamento-programa, considere:

I. O orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização.

II. A alocação de recursos visa à consecução de objetivos e metas.

III. A alocação de recursos visa à aquisição de meios.

IV. A estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis de gestão.

V. O principal critério classificatório utilizado é por unidade administrativa.

VI. O controle visa a avaliar a legalidade no cumprimento do orçamento.

Está correto o que se afirma APENAS em:

a) I.

b) I e II.

c) I, II, IV e VI.

d) I, III e IV.

e) III, V e VI.

Comentários:

I e II) Corretos. O orçamento-programa é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização e a alocação de recursos visa à consecução de objetivos e metas.



III, IV, V e VI) Errados. São características do orçamento **clássico**: a alocação de recursos visa à aquisição de meios; a estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis de gestão; o principal critério classificatório utilizado é por unidade administrativa e elementos; o controle visa a avaliar a legalidade no cumprimento do orçamento.

Logo, está correto o que se afirma apenas em **I e II**.

Gabarito: Letra B

31. (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT/11 - 2017) Sobre o Orçamento-Programa é INCORRETO afirmar que

- a) o orçamento é o elo de interação entre o planejamento e as funções executivas da organização.
- b) a ênfase está nos meios (o que se compra) e não nas diretrizes, prioridades, objetivos e metas.
- c) o controle visa avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais.
- d) a Lei nº 4.320/1964 contém determinações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual que são típicas do Orçamento- Programa.
- e) o principal critério de classificação está contido na Portaria STN e MOG nº 42/1999.

Comentários:

- a) Correta. Com o orçamento programa, passa a existir um elo entre o planejamento e as funções executivas da organização
- b) Errada. No orçamento **tradicional** a ênfase está nos meios (o que se compra) e não nas diretrizes, prioridades, objetivos e metas.
- c) Correta. O controle no orçamento programa visa avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais.
- d) Correta. A Lei nº 4.320/1964 contém determinações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual que são típicas do Orçamento- Programa.
- e) Correta. O principal critério de classificação do orçamento programa é o funcional e programático, contido na Portaria nº 42/1999.

Gabarito: Letra B

32. (FCC – Auditor – Conselheiro Substituto – TCM/RJ - 2015) O orçamento do qual consta apenas a previsão da receita e a fixação da despesa, constituindo uma peça meramente contábil-financeira, sem nenhuma espécie de planejamento da ação do governo, sem qualquer



objetivo econômico e social de forma clara e sem preocupação com objetivos e metas e voltado preferencialmente às necessidades dos órgãos públicos, denomina-se orçamento

- a) de desempenho ou por realizações.
- b) estatal.
- c) clássico ou tradicional.
- d) pragmático.
- e) de base zero ou por estratégia.

Comentários:

A falta de planejamento da ação governamental é uma das principais características do orçamento **clássico ou tradicional**. Constitui-se num mero instrumento contábil e baseia-se no orçamento do exercício anterior, ou seja, enfatiza atos passados. Demonstra uma despreocupação do gestor público com o atendimento das necessidades da população, pois considera apenas as necessidades financeiras das unidades organizacionais. Assim, nesta espécie de orçamento não há preocupação com a realização dos programas de trabalho do Governo, importando-se apenas com as necessidades dos órgãos públicos para realização das suas tarefas, sem questionamentos sobre objetivos e metas.

Gabarito: Letra C



ORÇAMENTO PÚBLICO. FUNÇÕES DO ORÇAMENTO. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO. NATUREZA JURÍDICA DO ORÇAMENTO BRASILEIRO. ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO - QUESTÕES COMENTADAS

FUNÇÕES DO ORÇAMENTO. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO. NATUREZA JURÍDICA DO ORÇAMENTO BRASILEIRO. ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO

1) (VUNESP – Procurador – Câmara de Campo Limpo Paulista/SP – 2018) Além da Constituição Federal, são fundamentais para o subsistema jurídico de direito financeiro no Brasil a chamada Lei Geral de Orçamentos (LGO), de 1964, e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 2000. A respeito destas leis e de sua eficácia normativa, é correto afirmar que

- a) ambas as leis foram editadas como leis complementares, apenas podendo ser modificadas por lei complementar posterior, em linha com o previsto na Constituição.
- b) apenas a LGO foi editada como lei complementar, sendo a LRF decorrência da conversão em lei de Medida Provisória editada em 1999.
- c) a LGO foi editada como Decreto-Lei, dada a sua origem e tramitação durante regime de exceção no Brasil. Não obstante, esta lei foi recepcionada pela Constituição de 1988 como lei ordinária, ou seja, como lei da mesma espécie da LRF.
- d) a LGO foi editada como lei ordinária, sendo, porém, recepcionada pela Constituição de 1988 como lei complementar, em razão da matéria. A LRF, por sua vez, já foi editada como lei complementar.
- e) os dispositivos previstos na LGO e na LRF são de cunho obrigatório apenas para a União Federal, servindo apenas de referência para os estados e municípios, os quais não se obrigam aos seus termos, em razão da autonomia federativa constitucional de que gozam.

Comentários:

Embora a Lei 4.320/1964 tenha passado pelo rito de elaboração reservado às leis ordinárias, a CF/1967 e a CF/1988 trouxeram a orientação de que as normas gerais de Direito Financeiro seriam disciplinadas por lei complementar. Assim, a Lei 4.320/1964 possui o status de lei complementar, já que trata de normas gerais de Direito Financeiro. Houve a novação de sua natureza normativa pelo art. 165, § 9º, da CF/1988, o qual lhe conferiu uma posição sui generis no quadro das fontes do Direito: como lei ordinária em sentido formal e lei complementar no sentido material.

A LRF, por sua vez, já foi editada como lei complementar.

Gabarito: Letra D



2) (VUNESP – Analista Financeiro e Orçamentário - Câmara de Araras/SP – 2015) A lei orçamentária possui processo legislativo diferenciado e de tramitação peculiar definido no art. 166 e parágrafos da CF/88 e é de iniciativa do Executivo, trata de matéria específica, ou seja, fixação das despesas e previsão das receitas, necessárias à execução anual da política governamental. Esse conjunto de características da natureza jurídica do orçamento é denominado

- a) formal.
- b) especial.
- c) temporária.
- d) ordinária.
- e) principiológica.

Comentários:

A lei orçamentária é especial pois possui processo legislativo diferenciado, há iniciativa do Executivo e trata de matéria específica: previsão de receitas e fixação de despesas.

Gabarito: Letra B

3) (VUNESP – Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas – SEFAZ/SP – 2013) A Constituição Federal de 1988, em clara adoção dos princípios federativos e da teoria dos freios e contrapesos preconizados por Montesquieu, houve por bem dotar os entes políticos de capacidades legislativas diversas com o fito de alcançar um verdadeiro “federalismo”.

Ocorre que há certas exceções a estes princípios, notadamente quando mais de um ente “federado” pode legislar sobre a mesma matéria. Assim, há possibilidade de mais de um ente legislar sobre orçamento?

- a) Sim, quando não houver quebra da autonomia superior de que goza o Senado da República como órgão legislador revisor.
- b) Não, pois isso fere o princípio da independência e harmonia dos poderes estampados no Art. 2.º da Constituição Federal.
- c) Sim, desde que haja prévia concordância de todos os entes federados, devidamente homologada pelo presidente da mesa diretora do Congresso Nacional, nos termos do Art. 53 da Constituição Federal.
- d) Sim, quando houver medida provisória que autorize.
- e) Sim, trata-se de competência concorrente.

Comentários:



No estudo dos ramos do Direito, o Direito Financeiro pertence ao Direito Público, sendo um ramo cientificamente autônomo em relação aos demais ramos. A própria Constituição Federal, consoante o inciso I do art. 24, assegura tal autonomia:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; II – orçamento;

(...).”

Assim, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Direito Financeiro e sobre Orçamento.

Gabarito: Letra E

4) (VUNESP – Procurador – São José do Rio Preto – 2008) Assinale a alternativa correta no que diz respeito à Lei n.º 4.320/64.

a) Estatui normas gerais de direito financeiro.

b) Estatui normas específicas para elaboração e controle dos orçamentos, exclusivamente, das pessoas jurídicas da administração direta.

c) Estatui normas específicas para elaboração e controle de orçamentos das pessoas jurídicas da administração direta e indireta.

d) Determina o tributo como receita patrimonial.

e) Determina o tributo como receita originária.

Comentários:

Atualmente, ainda é a Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Gabarito: Letra A

5) (VUNESP - Consultor Técnico Legislativo – Economia - Câmara Municipal de São Paulo – 2007)

É parte da função alocativa do Estado

a) aplicar alíquotas maiores de imposto aos mais ricos.

b) fornecer iluminação pública.

c) fazer investimentos para aumentar o emprego.



- d) determinar a taxa básica de juros.
- e) fiscalizar a evasão de impostos.

Comentários:

A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação de recursos. É o Estado oferecendo determinados bens e serviços necessários e desejados pela sociedade, porém que não são providos pela iniciativa privada. É o caso do fornecimento de iluminação pública.

Gabarito: Letra B

6) (CONSULPLAN – Advogado – CODEG/Guarapari/ES – 2013) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

- a) trânsito.
- b) orçamento.
- c) seguridade social.
- d) propaganda comercial.
- e) sistemas de consórcios.

Comentários:

Na CF/1988:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; II – orçamento;

Gabarito: Letra B

7) (FCC – Consultor Legislativo – Orçamento Público e Desenvolvimento Econômico – Assembleia Legislativa/PE – 2014) Em relação às funções do Estado na economia,

- a) para que o Estado possa cumprir adequadamente sua função distributiva, necessariamente terá de abrir mão das funções alocativa e estabilizadora, levando o país a suportar surtos inflacionários.
- b) a adoção de políticas de transferência de renda em favor de populações mais carentes é um instrumento para que o Estado cumpra sua função distributiva.



- c) os instrumentos de política monetária não são adequados para que o Estado cumpra sua função estabilizadora.
- d) a criação de empresas estatais é o único meio pelo qual o Estado poderá cumprir suas funções alocativa e distributiva.
- e) para que o Estado possa cumprir com suas funções alocativa e distributiva acabará necessariamente incorrendo em déficit orçamentário, sacrificando assim a função estabilizadora.

Comentários:

- a) e e) Erradas. O Governo desenvolve funções com objetivos específicos, porém relacionados, utilizando os instrumentos de intervenção de que dispõe o Estado. Uma função não exclui a outra.
- b) Correta. Na função distributiva, os instrumentos mais usados para o ajustamento são os sistemas de tributos e as transferências, como a adoção de políticas de transferência de renda em favor de populações mais carentes.
- c) Errada. Os instrumentos de política monetária são adequados para que o Estado cumpra sua função estabilizadora.
- d) Errada. Há diversos meios para o Estado cumprir suas funções alocativa e distributiva.

Gabarito: Letra B

8) (FCC – Analista de Planejamento e Orçamento – SEAD/PI - 2013) No Sistema Único de Saúde, o fornecimento de serviços hospitalares e ambulatoriais de alta complexidade para toda a população pelo governo estadual se relaciona com a sua função

- a) alocativa, com a produção de bens privados.
- b) distributiva, com a provisão de bens públicos.
- c) alocativa, com a provisão de bens públicos.
- d) estabilizadora, com a produção de bens públicos.
- e) alocativa, com a provisão de bens semipúblicos.

Comentários:

A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação de recursos. No que tange aos bens meritórios (ou semipúblicos), excluem a parcela da população que não dispõe de recursos para o pagamento. Assim, podem ser explorados pelo setor privado, no entanto, podem e devem também ser produzidos pelo Estado, em virtude de sua importância para a sociedade, como a educação e a saúde.

Gabarito: Letra E



9) (FCC – Auditor –TCE/SP - 2013) Segundo a classificação de Richard Musgrave sobre as funções do setor público (Estado), em economias de mercado, é correto afirmar:

- a) Faz parte da função distributiva do Estado a produção de bens e serviços de infraestrutura, já que estes beneficiam principalmente a população carente.
- b) O Estado desempenha sua função estabilizadora na economia ao diminuir impostos quando a economia está em depressão.
- c) O programa bolsa-família é um exemplo da função alocativa do Estado, já que o Estado minimiza a pobreza ao alocar recursos para os mais pobres.
- d) Produzir bens públicos é um exemplo da função estabilizadora desempenhada pelo Estado.
- e) O Estado desempenha bem sua função distributiva quando cobra impostos progressivos sobre a renda e efetua gastos que beneficiam as pessoas de maior nível de renda.

Comentários:

- a) Errada. A função distributiva beneficia principalmente a população carente. Entretanto, faz parte da função alocativa do Estado a produção de bens e serviços de infraestrutura.
- b) Correta. A função estabilizadora age na demanda agregada de forma a aumentá-la ou diminuí-la. O Estado desempenha sua função estabilizadora na economia ao diminuir impostos quando a economia está em depressão, visando aumentar o consumo.
- c) Errada. O programa bolsa-família é um exemplo da função distributiva do Estado, já que o Estado minimiza a pobreza ao alocar recursos para os mais pobres.
- d) Errada. Produzir bens públicos é um exemplo da função alocativa desempenhada pelo Estado.
- e) Errada. O Estado desempenha bem sua função distributiva quando cobra impostos progressivos sobre a renda e efetua gastos que beneficiam as pessoas de menor nível de renda.

Gabarito: Letra B

10) (FCC – Analista – Todos os Cargos – Assembleia Legislativa/PE – 2014) De acordo com a Constituição Federal, a competência da União para legislar sobre Direito Financeiro e Orçamento

- a) é concorrente com a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observadas as restrições decorrentes de tratados e convenções firmados entre Brasil e Organizações Internacionais.
- b) é suplementar, desde que não tenha sido exercida pelos Estados ou pelos Municípios, observadas, quando for o caso, as restrições decorrentes de compromissos firmados com países estrangeiros e organismos internacionais.



c) é limitada a estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamento no âmbito municipal, exceto no que concerne aos assuntos que tiverem sido objeto de acordo com organismos internacionais.

d) se não exercida para editar lei federal sobre normas gerais, permitirá que os Estados exerçam sua competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades.

e) é concorrente com a dos Estados e do Distrito Federal, no que diz respeito a estabelecer normas específicas ou gerais de direito financeiro e orçamento.

Comentários:

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Direito Financeiro.

Inexistindo lei federal sobre normas gerais de Direito Financeiro, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades; sobrevindo lei federal sobre normas gerais, a lei estadual restará suspensa sua eficácia, no que lhe for contrária. Assim, inicialmente, se a União não exercer a sua competência legislativa concorrente em Direito Financeiro e o Estado-Membro exercer a sua, em sobrevindo lei federal que regule a questão, a

lei estadual restará suspensa. Não é revogada, o que significa que se a União revogar a sua lei geral, a lei estadual sairá da inércia e entrará em vigor, até que outra lei federal lhe suspenda novamente os efeitos ou outra lei estadual a revogue.

Gabarito: Letra D

11) (FGV – Analista – Planejamento e Gestão – IBGE – 2016) Independentemente das competências específicas dos entes estatais, suas atribuições são geradoras de crescentes despesas, que exigem cada vez mais recursos para seu financiamento. Quando um ente estatal propõe no orçamento a estruturação do anel viário para escoamento da produção em uma determinada região, trata-se de uma atividade do âmbito da seguinte função do orçamento:

- a) alocativa;
- b) distributiva;
- c) estabilizadora;
- d) fiscal;
- e) investimento.

Comentários:

A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação de recursos. É o Estado oferecendo determinados bens e serviços necessários e desejados pela sociedade, porém que não são providos pela iniciativa privada.



Investimentos na infraestrutura econômica são fundamentais para o desenvolvimento, porém são necessários altos valores com retornos demorados, que muitas vezes desestimulam a iniciativa do setor privado nessa área.

Gabarito: Letra A

12) (FGV - Auditor Substituto de Conselheiro - TCE/RJ - 2015) Texto: "O Ministério da Educação (MEC) não tem dinheiro para assinar novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) neste semestre, disse o secretário executivo da pasta, Luiz Cláudio Costa. Ele informou que o MEC ainda não foi notificado da determinação judicial para reabertura do prazo de inscrições, mas adiantou que a pasta recorrerá da decisão. Segundo Costa, "mesmo que [o prazo para inscrições] seja reaberto, será inútil". Ele informou que foram reservados R\$ 2,5 bilhões para o FIES, o limite foi atingido e não será possível financiar novos contratos neste semestre. O FIES oferece cobertura da mensalidade de cursos em instituições privadas de ensino superior a juros de 3,4% ao ano. O estudante começa a quitar o financiamento 18 meses após a conclusão do curso. O programa acumula 1,9 milhão de contratos e abrange mais de 1,6 mil instituições." Fonte: Agência Brasil (<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-05/mec-esta-sem-dinheiro-para-novoscontratos-do-fies>)

A função econômica do Estado a que se refere o programa mencionado no texto é:

- a) alocativa, por tratar de um bem público puro;
- b) alocativa, por se referir à provisão de um bem meritório;
- c) distributiva, por ser um bem semi-público;
- d) distributiva, por promover ajustamentos na distribuição de renda;
- e) distributiva, por convergir com o Ideal de Pareto.

Comentários:

A função alocativa é evidenciada quando no setor privado não há a necessária eficiência de infraestrutura econômica ou provisão de bens públicos e bens meritórios.

Os bens meritórios (ou semipúblicos) excluem a parcela da população que não dispõe de recursos para o pagamento. Assim, podem ser explorados pelo setor privado, no entanto, podem e devem também ser produzidos pelo Estado, em virtude de sua importância para a sociedade, como a educação e a saúde.

Gabarito: Letra B

13) (FGV – Agente Público – TCE/BA – 2013 – Prova Anulada) Os investimentos em infraestrutura exigem elevados recursos financeiros e longo período de retorno, o que desestimula o envolvimento da iniciativa privada, sendo compreensível que se transformem em



áreas de competência estatal. Assinale a alternativa que apresenta a função econômica do Estado tratada no fragmento acima.

- a) Função estabilizadora.
- b) Função alocativa.
- c) Função desenvolvimentista.
- d) Função meritória.
- e) Função distributiva.

Comentários:

A função alocativa visa à promoção de ajustamentos na alocação de recursos. É o Estado oferecendo determinados bens e serviços necessários e desejados pela sociedade, porém que não são providos pela iniciativa privada. O setor público pode atuar produzindo diretamente os produtos e serviços ou via mecanismos que propiciem condições para que sejam viabilizados pelo setor privado. A função alocativa é evidenciada quando no setor privado não há a necessária eficiência de infraestrutura econômica ou provisão de bens públicos e bens meritórios. Investimentos na infraestrutura econômica são fundamentais para o desenvolvimento, porém são necessários altos valores com retornos demorados, que muitas vezes desestimulam a iniciativa do setor privado nessa área.

Gabarito: Letra B

14) (FGV – Técnico de Administração – Conder – 2013) O Estado realiza políticas econômicas para promover o emprego e o desenvolvimento social, diante da incapacidade do mercado em promovê-los. Essa ação do Estado está baseada na função

- a) distributiva.
- b) alocativa.
- c) social.
- d) estabilizadora.
- e) financeira.

Comentários:

A função estabilizadora visa manter a estabilidade econômica, diferenciando-se das outras funções por não ter como objetivo a destinação de recursos. O campo de atuação dessa função é principalmente a manutenção de elevado nível de emprego e a estabilidade nos níveis de preços.

Gabarito: Letra D



15) (FGV – Economista – Sudene – 2013) Um tipo de falha de mercado, com a qual as economias se deparam, são as externalidades. A intervenção do Estado pode ser justificada nesse caso, por meio das seguintes possibilidades:

() Concessão de subsídios para gerar externalidades positivas.

() Imposição de penalidades para reduzir a geração de externalidades negativas.

() Assumir a responsabilidade de um investimento cujo prazo de maturação é longo e pouco rentável. Assinale:

a) se apenas a possibilidade I estiver correta.

b) se apenas a possibilidade II estiver correta.

c) se apenas as possibilidades I e II estiverem corretas.

d) se apenas as possibilidades II e III estiverem corretas.

e) se todas as possibilidades estiverem corretas.

Comentários:

I e II) Corretos. No caso de externalidades positivas, a função alocativa se evidenciará no incentivo governamental, como por meio de subsídios e desoneração da tributação; ao passo que no caso de externalidade negativa deverá haver um desincentivo governamental, como por meio de maior tributação, de multas e até de proibição.

III) Correto. A função alocativa é evidenciada quando no setor privado não há a necessária eficiência de infraestrutura econômica ou provisão de bens públicos e bens meritórios. Investimentos na infraestrutura econômica são fundamentais para o desenvolvimento, porém são necessários altos valores com retornos demorados, que muitas vezes desestimulam a iniciativa do setor privado nessa área.

Logo, todas as possibilidades estão corretas.

Gabarito: Letra E

16) (FGV – Consultor Legislativo – Orçamento Público - Assembleia Legislativa/MA – 2013) No planejamento governamental, o orçamento recebe grande destaque em seu aspecto econômico, revelando-se um instrumento de ação estatal na economia de forma a executar suas diversas funções. Com relação à finalidade da função distributiva, assinale a afirmativa correta.

a) Manter a estabilidade econômica tendo como finalidade principal o combate à inflação e o consequente aumento de renda da população economicamente ativa.

b) Buscar o equilíbrio entre as execuções da receita e despesa públicas a fim de distribuir as políticas públicas conforme a capacidade de arrecadação.



- c) Promover ajustamentos na alocação de recursos orçamentários buscando a manutenção dos gastos com custeio e os investimentos necessários para a melhoria da qualidade das ofertas de bens e serviços.
- d) Promover o ajustamento na distribuição de rendas na busca da melhoria progressiva da qualidade de vida das camadas mais pobres da população.
- e) Ampliar a atuação do Estado nos três níveis de poder de forma a atender satisfatoriamente todas as demandas da população apresentadas pelas lideranças partidárias.

Comentários:

- a) Errada. Está relacionado à função estabilizadora manter a estabilidade econômica tendo como finalidade principal o combate à inflação e o consequente aumento de renda da população economicamente ativa.
- b) Errada. Está mais relacionado à função estabilizadora buscar o equilíbrio entre as execuções da receita e despesa públicas e distribuir as políticas públicas conforme a capacidade de arrecadação.
- c) Errada. Está relacionado à função alocativa promover ajustamentos na alocação de recursos orçamentários buscando a manutenção dos gastos com custeio e os investimentos necessários para a melhoria da qualidade das ofertas de bens e serviços.
- d) Correta. Está relacionado à função distributiva promover o ajustamento na distribuição de rendas na busca da melhoria progressiva da qualidade de vida das camadas mais pobres da população
- e) Errada. Ampliar a atuação do Estado nos três níveis de poder não está relacionado diretamente a nenhuma função, pois há correntes que defendem menor participação do Estado e não sua ampliação.

Gabarito: Letra D

17) (FGV - Procurador - ALERJ - 2017) A Emenda Constitucional nº 86/2015 (que torna obrigatória a execução de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde), veio a consagrar, ainda que parcialmente, aquilo que em sede doutrinária convencionou-se denominar orçamento:

- a) facultativo;
- b) discricionário;
- c) impositivo;
- d) autorizativo;
- e) formal.



Comentários:

O orçamento impositivo é aquele em que, uma vez consignada uma despesa no orçamento, ela deve ser necessariamente executada. Nesta visão, o orçamento, por se tratar de uma lei, deve ser rigorosamente cumprido. No Brasil, é adotado para a execução de emendas parlamentares individuais e de bancada.

Gabarito: Letra C

18) (FGV – Oficial de Chancelaria – MRE – 2016) Na Federação brasileira, a União exerce certas competências legislativas concorrentes com outros entes federativos, o que exige um nível mínimo de harmonização entre as distintas esferas de governo. Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que, nessa esfera de competências:

- a) a União possui competência plena, enquanto não editadas as normas específicas dos Estados;
- b) a União e os Estados devem observar as normas gerais constantes da Constituição Federal;
- c) a superveniência da legislação estadual revoga a norma editada pela União que se mostre incompatível;
- d) os Estados possuem competência plena, enquanto a União não editar as normas gerais;
- e) a superveniência da lei estadual sobre normas gerais suspende a eficácia da lei editada pela União.

Comentários:

Inexistindo lei federal sobre normas gerais de Direito Financeiro, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades; sobrevindo lei federal sobre normas gerais, a lei estadual restará suspensa sua eficácia, no que lhe for contrária.

Gabarito: Letra D



LISTA DE QUESTÕES

1. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Contabilidade/2022

O orçamento-programa:

- a) concentra o foco sobre insumos e recursos financeiros antes de serem usados, permitindo o controle pelo Poder Legislativo.
- b) tem abrangência vertical e considera despesas alternativas a partir do zero para as atividades governamentais.
- c) é elaborado pelo Poder Legislativo que detém a iniciativa de proposição de projeto de lei orçamentária no Brasil.
- d) utiliza medidas de desempenho com a finalidade de medir as realizações (produtos finais).
- e) é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização e, por isso, o principal critério de classificação da despesa orçamentária é o institucional.

2. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Administração/2022

São técnicas orçamentárias legítimas estudadas na doutrina:

- a) o orçamento base zero, o orçamento por atribuições e o orçamento programa.
- b) o orçamento nulo, o orçamento por atribuições e o orçamento janela.
- c) o orçamento nulo, o orçamento por desempenho e o orçamento programa.
- d) o orçamento base zero, o orçamento por desempenho e o orçamento programa.
- e) o orçamento base zero, o orçamento por atribuições e o orçamento janela.

3. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022

Considere as assertivas a seguir sobre o orçamento-programa:

I. Na elaboração do orçamento-programa devem-se considerar tanto os recursos consignados no orçamento quanto aqueles extraorçamentários vinculados à execução dos programas.

II. O orçamento-programa deve ser apresentado em anexo ao Plano Plurianual, pois ele é utilizado para a execução dos programas pelo período de quatro anos.

III. As despesas apresentadas no orçamento-programa de um ente público devem ser discriminadas por objeto de gasto.

De acordo com o Decreto-Lei nº 200/1967, está correta a assertiva que consta em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.



4. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Administração/2022

A técnica conhecida como orçamento-programa consiste em enfatizar

- a) a concatenação programática dos atos orçamentários.
- b) os programas de computador na execução orçamentária.
- c) a política econômico-financeira e os programas de trabalho de governo nas rubricas.
- d) os programas de computador na elaboração orçamentária.
- e) a manutenção dos patamares orçamentários do exercício anterior.

5. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

O chamado "orçamento de desempenho" é caracterizado por

- a) todos os programas serem justificados a cada novo ciclo orçamentário.
- b) ser elaborado a partir de ajustes marginais nas rubricas de receita e despesa.
- c) partir de um quantitativo financeiro fixo, obtido mediante aplicação de percentual linear.
- d) ser mais rapidamente elaborado que nas demais técnicas.
- e) se orientar mais pelo resultado do gasto do que pela natureza do que é autorizado.

6. FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

Ao considerar toda despesa como uma nova despesa, expressa-se o sentido de um orçamento

- a) tradicional.
- b) incremental.
- c) programa.
- d) base zero.
- e) de desempenho.

7. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Administração/2022

O controle abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias,

- a) não é possível, tendo em vista que se trata de leis com vigência limitada.
- b) é possível, desde que se prove o caráter geral e abstrato de seu objeto.
- c) é possível, ainda que não exista tema ou controvérsia constitucional.
- d) não é possível, tendo em vista que se trata de leis de efeitos concretos.
- e) é possível, mesmo que seu objeto seja dotado de caráter específico e concreto.



GABARITO

1. Letra D
2. Letra D
3. Letra A
4. Letra C
5. Letra E
6. Letra D
7. Letra E



ORÇAMENTO PÚBLICO. CONCEITO. TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS - LISTA DE QUESTÕES

CONCEITOS, TIPOS E ESPÉCIES DE ORÇAMENTO

1. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Comprador Técnico/2024

Assinale a alternativa que corretamente define o tipo orçamento no qual as despesas devem ser justificadas para um novo período, em vez de começar com o orçamento anterior e ajustá-lo conforme necessário.

- a) Orçamento tradicional
- b) Orçamento por desempenho
- c) Orçamento por resultados
- d) Orçamento base zero
- e) Orçamento inovador

2. (EPE/Gestão Corporativa - Finanças e Orçamento/FGV/2024)

Considere uma classificação útil com duas opções para efeito de análise do processo de evolução conceitual e técnica do orçamento público: tradicional e moderno. No Brasil, a idealização do orçamento moderno ainda está representada no chamado Orçamento-Programa.

Nessa linha, associe (1) Orçamento Tradicional e (2) Orçamento- Programa às afirmativas a seguir.

- () Inexistem sistemas de acompanhamento e medição do trabalho, assim como dos resultados.
 - () As decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as necessidades das unidades organizacionais.
 - () As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis.
 - () Utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e dos resultados.
- Assinale a opção que apresenta a associação correta, na ordem apresentada.

- (A) 1 – 1 – 2 – 2.
- (B) 2 – 2 – 1 – 1.
- (C) 1 – 2 – 1 – 2.
- (D) 1 – 2 – 2 – 1.
- (E) 2 – 1 – 2 – 1.

3. (Codevasf/Analista -Administração/CEBRASPE/2024)



Acerca do papel do Estado e da atuação do governo nas finanças públicas, julgue o item a seguir.

A função estabilizadora decorre da necessidade da intervenção do Estado nas finanças públicas, mediante o uso da política fiscal e do seu orçamento, para ampliar a oferta de bens semipúblicos.

4. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

Acerca das espécies de orçamento, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. O Orçamento-Desempenho consiste em um método em que todo recurso solicitado é criticamente analisado para que haja um real questionamento dos recursos nas respectivas áreas, sem qualquer compromisso com um montante inicial de dotação.

II. O Orçamento-Programa é uma modalidade em que os recursos se relacionam a objetivos, metas e projetos de um plano de governo e consiste em um verdadeiro instrumento de planejamento da ação do governo.

III. No Orçamento Base Zero, o orçamento é visto como simples peça que contempla a previsão da receita e a fixação das despesas e zela, principalmente, para o equilíbrio entre as receitas e as despesas.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

5. (Prodabel/Analista De Recursos Estratégicos – Gestão Administrativa/Consulplan/2024)

O orçamento moderno vai muito além de mero instrumento de previsão de receitas e fixação de despesas. Através dele, o Estado leva a efeito as chamadas funções clássicas do Orçamento. Uma delas, especificamente, tem por finalidade a repartição da riqueza e a redução das desigualdades sociais, o que pode ser feito através de técnicas de tributação progressiva e programas de transferência de renda. Trata-se da função:

- A) Alocativa.



- B) Equitativa.
- C) Monetária.
- D) Distributiva.

6. (Prodabel/Analista De Recursos Estratégicos – Gestão Administrativa/Consulplan/2024)

Sobre os conceitos, técnicas e princípios ligados à elaboração orçamentária no Brasil, analise as afirmativas a seguir.

- I. O “tipo” de orçamento é um conceito relacionado ao grau de participação dos poderes constituídos na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). No Brasil, temos um orçamento do tipo misto, uma vez que o Poder Judiciário participa ativamente na etapa de aprovação da LOA.
- II. O Princípio da Unidade prega a existência de um único documento orçamentário consolidado dentro de cada ente da Federação, e visa evitar a fragmentação e a dispersão dos recursos orçamentários em documentos paralelos.
- III. O orçamento tradicional era uma técnica rudimentar de elaboração orçamentária, cujo principal objetivo era o controle político dos gastos do Executivo. Não havia preocupação com programas ou com o atingimento de objetivos sociais.

- A) II.
- B) III.
- C) I e III.
- D) II e III.

7. (Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão/Analista Judiciário- Contador/Instituto Consulplan/2024)

A literatura especializada na área de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) explora, exaustivamente, os quatro modelos de orçamento público: orçamento tradicional, orçamento base-zero, orçamento por desempenho e orçamento-programa. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

- I. Marcado pela falta de planejamento da ação governamental; caracteriza-se como um mero instrumento contábil e financeiro, que programa e registra entradas e saídas.



- II. Apresenta programas de trabalho contendo ações a serem desenvolvidas; tem o objetivo de gasto como secundário e o resultado como objetivo primário.
- III. Baseado em critério funcional-programático, ou seja, organiza as ações do governo sob a forma de programas visando a proporcionar maior racionalidade e eficiência.
- IV. Também chamado de orçamento por estratégia; prioriza a análise crítica de todos os recursos solicitados, questionando as reais necessidades de cada área.

As características listadas referem-se, respectivamente, aos modelos de

- a) orçamento base-zero; orçamento tradicional; orçamento por desempenho; orçamento-programa.
- b) orçamento base-zero; orçamento por desempenho; orçamento-programa; orçamento tradicional.
- c) orçamento tradicional; orçamento-programa; orçamento por desempenho; orçamento base-zero.
- d) orçamento tradicional; orçamento por desempenho; orçamento-programa; orçamento base-zero.

8. CEBRASPE (CESPE)/CNMP/Apoio Técnico Administrativo/Administração/2023

No que diz respeito ao processo orçamentário, julgue o item a seguir.

O orçamento público é uma peça contábil que, depois de aprovada, é utilizada pelo governo para registrar as despesas e autorizar as receitas que serão utilizadas para pagar os gastos consignados.

9. CEBRASPE (CESPE)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Relativamente ao orçamento público, julgue o item que se segue.

A técnica orçamentária conhecida como base zero exige uma reavaliação periódica das despesas associadas a cada ação ou programa.

10. CEBRASPE (CESPE)/TJ ES/Judiciária/Contador/2023

Acerca do orçamento público e das classificações orçamentárias, julgue o item a seguir.



O orçamento público, instrumento vital à gestão administrativa, possibilita a transparência e o controle dos gastos governamentais, bem como a eficiência da alocação dos recursos públicos.

11. FGV/TCE ES/2023

O orçamento-programa constitui um marco na evolução dos modelos orçamentários que estão no contexto das medidas de aperfeiçoamento da gestão pública à luz de modelos empresariais.

Um diferencial do orçamento-programa em relação aos modelos mais tradicionais de orçamento é:

- a) adoção facultativa pelos entes públicos.
- b) alocação dos recursos baseada em valores históricos.
- c) diagnóstico prévio para definição da ação pública.
- d) ênfase nos controles contábeis e financeiros.
- e) simplicidade para definição de medidas de desempenho.

12. FGV/AGENERSA/2023

As técnicas de elaboração de orçamento público passaram por diversas mudanças ao longo dos anos, até chegar ao Orçamento Programa, utilizado no processo orçamentário da Administração Pública brasileira.

Acerca das técnicas de Orçamento Público, analise as afirmativas a seguir.

- I. Enfatiza os aspectos contábeis.
- II. Prioriza a aquisição dos meios.
- III. Detalha e justifica todas as despesas anualmente.

Assinale a opção que compreende apenas aspectos do orçamento tradicional.

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.



e) I, II e III.

13. FGV/CGE SC/2023

Em seu primeiro ano de mandato, um prefeito decidiu implementar o orçamento participativo (OP). O prefeito conhece os parâmetros, as dificuldades e as barreiras para implementá-lo. Entretanto, sua equipe transmitiu a seguinte orientação incorreta aos envolvidos no processo, ainda na primeira etapa:

- a) alterações orçamentárias podem envolver recursos comprometidos com despesas legais e constitucionais.
- b) a aprovação do PPA, LOA e LDO na Câmara Municipal é necessária, bem como a realização de audiências e consultas públicas.
- c) estrutura e dinâmica do OP podem ser objeto de lei ou regulamentadas por regimento interno elaborado pela comunidade ou órgão central da prefeitura.
- d) a execução do OP é quase sempre marcada por condicionantes, como por exemplo, de arrecadação da receita prevista.
- e) recursos passíveis de deliberação e decisão participativa poderiam ser despesas com investimentos e de capital, como definição de obras prioritárias.

14. (NUCEPE/UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ/2023)

O orçamento público é o instrumento de planejamento que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados (impostos e outras receitas estimadas) e a destinação desses recursos (ou seja, em quais despesas esses recursos serão utilizados) a cada ano. Ao englobar receitas e despesas, o orçamento é peça fundamental para o equilíbrio das contas públicas e indica as prioridades do Governo para a sociedade.

BRASIL. Ministério da Economia. Orçamento Público. Brasília: Ministério da Economia, [s. d.]. Disponível

em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento>. Acesso em: 24 jun. 2023.

Nesse contexto, qual fundamento é adequado para uma correta elaboração e execução de orçamento público?



- A) O orçamento público não permite a realocação de recursos entre os diferentes programas e projetos governamentais.
- B) O orçamento público não permite a realocação de recursos entre os diferentes programas e projetos governamentais.
- C) O orçamento público é um instrumento que permite ajustes e adaptações ao longo do ano fiscal.
- D) As despesas e receitas do orçamento público são registradas de forma genéricas, para melhorar arrecadação, fiscalização e administração das receitas públicas.
- E) O orçamento público se limita ao registro das despesas e receitas prioritárias.

15. VUNESP/Pref Jaguariúna/2023

Uma das funções do governo é contrabalançar os princípios da equidade e eficiência de forma a não criar incentivos perversos para os recipientes ou financiadores de políticas sociais. Trata-se da função

- a) alocativa.
- b) social.
- c) equitativa.
- d) distributiva.
- e) estabilizadora.

16. VUNESP/PC RR/2022

No âmbito do orçamento público, a função que está relacionada às escolhas orçamentárias na busca do pleno emprego dos recursos econômicos, da estabilidade de preços, do equilíbrio da balança de pagamentos e das taxas de câmbio, com vistas ao crescimento econômico em bases sustentáveis, é a

- a) alocativa.
- b) distributiva.
- c) redistributiva.
- d) estabilizadora.
- e) de planejamento.

17. CESGRANRIO - Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019



Um administrador atua no setor que organiza o orçamento de determinado órgão público. Todos os anos, ele estabelece a previsão das receitas e a fixação das despesas em determinado período de tempo.

Segundo a doutrina, o orçamento público é um instrumento de

- a) pesquisa
- b) elaboração
- c) desenvolvimento
- d) articulação
- e) planejamento

18. CESGRANRIO - PPNS (PETROBRAS)/PETROBRAS/Contabilidade/2018

Um orçamento pode ser realista, pessimista, conservador, entre outras classificações.

Um orçamento deve ser considerado

- a) realista, quando há restrições.
- b) realista, quando dividendos altos serão pagos, todas as solicitações de investimentos dos gestores serão atendidas, e os níveis de estoques serão confortáveis, tanto para a área industrial como para a comercial.
- c) otimista irracional, quando gera metas muito fáceis, além de gerar acomodação.
- d) conservador, quando não gera conflitos organizacionais e, simultaneamente, atende a todas as solicitações iniciais dos gestores financeiros, industrial e comercial.
- e) conservador exagerado, quando gera metas extremamente difíceis e estresse acentuado.

19. (VUNESP - Procurador - PAULIPREV/Pref. de Paulínia/SP - 2018) A respeito dos tipos de orçamentos públicos, é correto afirmar:

- a) o orçamento por desempenho é o tipo de orçamento adotado pela legislação financeira brasileira e representa a manutenção, ano após ano, da mesma estrutura do orçamento anterior, com ajustes marginais nas receitas previstas e despesas autorizadas.
- b) adotado no Brasil, o orçamento-programa busca dar ênfase aos objetivos finais a serem perseguidos pela ação do Estado, vinculando o planejamento estatal com a autorização das despesas no orçamento.
- c) o orçamento base zero consiste na técnica de codificação dos subelementos de despesas orçamentárias por meio da utilização de sequências numéricas iniciadas com o dígito zero, seguidas da classificação funcional da despesa.



d) o orçamento clássico, adotado no Brasil, baseia-se na ausência de correlação entre as despesas autorizadas em anos seguidos, revendo-se, na integralidade, a cada ano, o mérito de cada ação orçamentária e a disponibilidade de recursos para seu financiamento.

e) o orçamento-programa visa a promover incentivos às unidades orçamentárias, por meio da ampliação dos recursos destinados a ações com bom desempenho em anos anteriores, colocando ênfase no objeto do gasto público.

20. (VUNESP – Contador – Prefeitura de Suzano/SP - 2017) Há um tipo de orçamento utilizado em países onde impera o poder absoluto, em que a elaboração, a aprovação, a execução e o controle do orçamento são de responsabilidade e competência do poder no qual se concentra, quase exclusivamente, a função administrativa. Esse orçamento é denominado

a) misto.

b) jurídico.

c) econômico.

d) legislativo.

e) executivo.

21. (VUNESP - APOFP - CONCURSO UNIFICADO DE PROMOÇÃO - 2017) O orçamento público que se caracteriza por uma estrutura que dá ênfase aos aspectos contábeis e de gestão, por utilizar como principais critérios classificatórios unidades administrativas e elementos de despesa e por considerar, na sua elaboração, as necessidades financeiras das unidades organizacionais, corresponde ao orçamento

a) por programas.

b) por desempenho.

c) tradicional.

d) por realizações.

e) por resultado.

22. (VUNESP – Promoção de Servidores Estatutários – Inspetor Fiscal de Rendas - Pref. de Guarulhos/SP – 2016) O orçamento público é caracterizado por ser multidisciplinar sob os aspectos político, jurídico, contábil, econômico, financeiro, administrativo, etc. Seu conceito sofreu significativas alterações ao longo do tempo em decorrência da evolução de sua função. Dessa forma, o entendimento de seu conceito atual fica facilitado a partir da análise que caracterizou a transformação de seus papéis principais, que, por sua vez, determinaram alterações na importância relativa de cada um dos aspectos citados. Uma classificação simples,



mas útil para o objetivo dessa análise, é a que divide a história da evolução conceitual do orçamento público em duas fases:

- a) orçamento incremental e orçamento base zero.
- b) orçamento tradicional e orçamento moderno.
- c) orçamento incremental e orçamento plurianual.
- d) orçamento tradicional e orçamento base zero.
- e) orçamento anual e orçamento plurianual.

23. (VUNESP – Analista Financeiro e Orçamentário - Câmara de Araras/SP – 2015) O tipo de orçamento utilizado em países parlamentaristas, no qual a elaboração, a votação e a aprovação do orçamento são de competência do Poder Legislativo, cabendo ao Executivo a sua execução, é denominado

- a) misto.
- b) executivo.
- c) legislativo.
- d) misto e este é o tipo utilizado atualmente no Brasil.
- e) executivo e este é o tipo utilizado atualmente no Brasil.

24. (VUNESP – Analista - Ciências Econômicas – Pref. de São Paulo/SP - 2015) O modelo orçamentário que se caracteriza por contemplar a preocupação com o gasto público, a preocupação com o que foi adquirido e a preocupação com o que foi realizado denomina-se

- a) básico.
- b) programático.
- c) flexível.
- d) tradicional.
- e) misto.

25. (VUNESP - Assistente Contábil – CRO/SP – 2015) Trata-se de um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em um período. O texto refere-se a



- a) razões contábeis auxiliares.
- b) balanço financeiro.
- c) plano de contas aplicado ao setor público.
- d) sistema ERP.
- e) orçamento.

26. (FCC - Assistente Técnico de TI - Programador - Pref. de Manaus/AM - 2019) O orçamento público que se caracteriza por realizar a alocação de recursos visando à aquisição de meios e por utilizar como principais critérios classificatórios as unidades administrativas e os elementos de despesa e o orçamento público que se caracteriza por realizar a alocação de recursos visando à consecução de objetivos e metas e por utilizar como principal critério classificatório a funcional-programática correspondem, respectivamente, ao

- a) orçamento tradicional e ao orçamento-programa.
- b) orçamento tradicional e ao orçamento clássico.
- c) orçamento impositivo e ao orçamento clássico.
- d) orçamento-programa e ao orçamento por resultado.
- e) orçamento por desempenho e ao orçamento clássico.

27. (FCC - Contador - Câmara de Fortaleza/CE - 2019) Considerado um instrumento básico do planejamento de ação do governo, o chamado orçamento- programa

- a) apresenta os propósitos para os quais a Administração solicita os recursos necessários sem, no entanto, identificar os custos dos programas propostos para alcançar tais objetivos, e os dados quantitativos que medem as realizações e o trabalho realizado dentro de cada programa.
- b) não necessita estar vinculado aos planos e às diretrizes macros de governo, ou seja, não é preciso que ele esteja integrado ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA).
- c) vincula o orçamento ao planejamento, devendo mostrar os objetivos e as metas para os quais se solicitam as dotações orçamentárias.
- d) foi instituído no Brasil a partir da Constituição de 1988, que consagrou as funções de planejamento e orçamento público.
- e) tem sua elaboração, sua execução e seu controle baseados na classificação por programas globais, sem considerar as especificidades no nível das atividades.



28. (FCC - Auditor Fiscal - SEFAZ/BA - 2019) O orçamento-programa de um determinado ente público estadual

- a) realiza a alocação de recursos visando a consecução de objetivos e metas e utiliza como principal critério de classificação da despesa a funcional-programática.
- b) visa avaliar a economicidade das ações governamentais bem como a legalidade no cumprimento do orçamento.
- c) apresenta as despesas públicas que devem ser executadas por função, subfunção e elemento de despesa, sendo que a estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis e de gestão.
- d) impõe ao poder executivo a obrigatoriedade de investir em programas não discriminados como prioritários no Plano Plurianual pelo referido poder, sendo uma forma de implementação de políticas públicas regionalizadas.
- e) incorpora a população ao processo decisório da elaboração orçamentária, sendo que a alocação de recursos visa à aquisição de meios.

29. (FCC – Consultor Legislativo – Finanças Públicas – CL/DF - 2018) Se o orçamento público for elaborado com base na concepção do orçamento-programa, terá como um dos principais critérios de classificação da despesa orçamentária aquele por

- a) natureza e o objetivo de um programa vinculado à função saúde poderá ser aumentar o número de vacinas adquiridas.
- b) estrutura programática e o objetivo de um programa vinculado à função educação poderá ser aumentar o número de livros adquiridos.
- c) estrutura programática e o objetivo de um programa vinculado à função educação poderá ser a redução do analfabetismo.
- d) ações e o objetivo de um programa vinculado à função saúde poderá ser aumentar o número de médicos contratados.
- e) elementos de despesa e o objetivo de um programa vinculado à função assistência social poderá ser a redução da população em situação de vulnerabilidade.

30. (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRE/PR - 2017) Sobre o orçamento-programa, considere:

- I. O orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização.
- II. A alocação de recursos visa à consecução de objetivos e metas.
- III. A alocação de recursos visa à aquisição de meios.



IV. A estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis de gestão.

V. O principal critério classificatório utilizado é por unidade administrativa.

VI. O controle visa a avaliar a legalidade no cumprimento do orçamento.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) I, II, IV e VI.
- d) I, III e IV.
- e) III, V e VI.

31. (FCC – Analista Judiciário – Contabilidade – TRT/11 - 2017) Sobre o Orçamento-Programa é INCORRETO afirmar que

- a) o orçamento é o elo de interação entre o planejamento e as funções executivas da organização.
- b) a ênfase está nos meios (o que se compra) e não nas diretrizes, prioridades, objetivos e metas.
- c) o controle visa avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais.
- d) a Lei nº 4.320/1964 contém determinações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual que são típicas do Orçamento- Programa.
- e) o principal critério de classificação está contido na Portaria STN e MOG nº 42/1999.

32. (FCC – Auditor – Conselheiro Substituto – TCM/RJ - 2015) O orçamento do qual consta apenas a previsão da receita e a fixação da despesa, constituindo uma peça meramente contábil-financeira, sem nenhuma espécie de planejamento da ação do governo, sem qualquer objetivo econômico e social de forma clara e sem preocupação com objetivos e metas e voltado preferencialmente às necessidades dos órgãos públicos, denomina-se orçamento

- a) de desempenho ou por realizações.
- b) estatal.
- c) clássico ou tradicional.
- d) pragmático.
- e) de base zero ou por estratégia.



GABARITO

1.	2.	3.	4.	5.	6.
D	A	E	B	D	D
7.	8.	9.	10.	11.	12.
D	E	C	C	C	C
13.	14.	15.	16.	17.	18.
A	C	D	D	E	A
19.	20.	21.	22.	23.	24.
B	E	C	B	C	B
25.	26.	27.	28.	29.	30.
E	A	C	A	C	B
31.	32.	33.	34.	35.	36.
B	C				



ORÇAMENTO PÚBLICO. FUNÇÕES DO ORÇAMENTO. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO. NATUREZA JURÍDICA DO ORÇAMENTO BRASILEIRO. ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO - QUESTÕES COMENTADAS

FUNÇÕES DO ORÇAMENTO. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO. NATUREZA JURÍDICA DO ORÇAMENTO BRASILEIRO. ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO

1) (VUNESP – Procurador – Câmara de Campo Limpo Paulista/SP – 2018) Além da Constituição Federal, são fundamentais para o subsistema jurídico de direito financeiro no Brasil a chamada Lei Geral de Orçamentos (LGO), de 1964, e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 2000. A respeito destas leis e de sua eficácia normativa, é correto afirmar que

- a) ambas as leis foram editadas como leis complementares, apenas podendo ser modificadas por lei complementar posterior, em linha com o previsto na Constituição.
- b) apenas a LGO foi editada como lei complementar, sendo a LRF decorrência da conversão em lei de Medida Provisória editada em 1999.
- c) a LGO foi editada como Decreto-Lei, dada a sua origem e tramitação durante regime de exceção no Brasil. Não obstante, esta lei foi recepcionada pela Constituição de 1988 como lei ordinária, ou seja, como lei da mesma espécie da LRF.
- d) a LGO foi editada como lei ordinária, sendo, porém, recepcionada pela Constituição de 1988 como lei complementar, em razão da matéria. A LRF, por sua vez, já foi editada como lei complementar.
- e) os dispositivos previstos na LGO e na LRF são de cunho obrigatório apenas para a União Federal, servindo apenas de referência para os estados e municípios, os quais não se obrigam aos seus termos, em razão da autonomia federativa constitucional de que gozam.

2) (VUNESP – Analista Financeiro e Orçamentário - Câmara de Araras/SP – 2015) A lei orçamentária possui processo legislativo diferenciado e de tramitação peculiar definido no art. 166 e parágrafos da CF/88 e é de iniciativa do Executivo, trata de matéria específica, ou seja, fixação das despesas e previsão das receitas, necessárias à execução anual da política governamental. Esse conjunto de características da natureza jurídica do orçamento é denominado

- a) formal.
- b) especial.
- c) temporária.



- d) ordinária.
- e) principiológica.

3) (VUNESP – Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas – SEFAZ/SP – 2013) A Constituição Federal de 1988, em clara adoção dos princípios federativos e da teoria dos freios e contrapesos preconizados por Montesquieu, houve por bem dotar os entes políticos de capacidades legislativas diversas com o fito de alcançar um verdadeiro “federalismo”.

Ocorre que há certas exceções a estes princípios, notadamente quando mais de um ente “federado” pode legislar sobre a mesma matéria. Assim, há possibilidade de mais de um ente legislar sobre orçamento?

- a) Sim, quando não houver quebra da autonomia superior de que goza o Senado da República como órgão legislador revisor.
- b) Não, pois isso fere o princípio da independência e harmonia dos poderes estampados no Art. 2.º da Constituição Federal.
- c) Sim, desde que haja prévia concordância de todos os entes federados, devidamente homologada pelo presidente da mesa diretora do Congresso Nacional, nos termos do Art. 53 da Constituição Federal.
- d) Sim, quando houver medida provisória que autorize.
- e) Sim, trata-se de competência concorrente.

4) (VUNESP – Procurador – São José do Rio Preto – 2008) Assinale a alternativa correta no que diz respeito à Lei n.º 4.320/64.

- a) Estatui normas gerais de direito financeiro.
- b) Estatui normas específicas para elaboração e controle dos orçamentos, exclusivamente, das pessoas jurídicas da administração direta.
- c) Estatui normas específicas para elaboração e controle de orçamentos das pessoas jurídicas da administração direta e indireta.
- d) Determina o tributo como receita patrimonial.
- e) Determina o tributo como receita originária.

5) (VUNESP - Consultor Técnico Legislativo – Economia - Câmara Municipal de São Paulo – 2007)



É parte da função alocativa do Estado

- a) aplicar alíquotas maiores de imposto aos mais ricos.
- b) fornecer iluminação pública.
- c) fazer investimentos para aumentar o emprego.
- d) determinar a taxa básica de juros.
- e) fiscalizar a evasão de impostos.

6) (CONSULPLAN – Advogado – CODEG/Guarapari/ES – 2013) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre

- a) trânsito.
- b) orçamento.
- c) seguridade social.
- d) propaganda comercial.
- e) sistemas de consórcios.

7) (FCC – Consultor Legislativo – Orçamento Público e Desenvolvimento Econômico –

Assembleia Legislativa/PE – 2014) Em relação às funções do Estado na economia,

- a) para que o Estado possa cumprir adequadamente sua função distributiva, necessariamente terá de abrir mão das funções alocativa e estabilizadora, levando o país a suportar surtos inflacionários.
- b) a adoção de políticas de transferência de renda em favor de populações mais carentes é um instrumento para que o Estado cumpra sua função distributiva.
- c) os instrumentos de política monetária não são adequados para que o Estado cumpra sua função estabilizadora.
- d) a criação de empresas estatais é o único meio pelo qual o Estado poderá cumprir suas funções alocativa e distributiva.
- e) para que o Estado possa cumprir com suas funções alocativa e distributiva acabará necessariamente incorrendo em déficit orçamentário, sacrificando assim a função estabilizadora.



8) (FCC – Analista de Planejamento e Orçamento – SEAD/PI - 2013) No Sistema Único de Saúde, o fornecimento de serviços hospitalares e ambulatoriais de alta complexidade para toda a população pelo governo estadual se relaciona com a sua função

- a) alocativa, com a produção de bens privados.
- b) distributiva, com a provisão de bens públicos.
- c) alocativa, com a provisão de bens públicos.
- d) estabilizadora, com a produção de bens públicos.
- e) alocativa, com a provisão de bens semipúblicos.

9) (FCC – Auditor – TCE/SP - 2013) Segundo a classificação de Richard Musgrave sobre as funções do setor público (Estado), em economias de mercado, é correto afirmar:

- a) Faz parte da função distributiva do Estado a produção de bens e serviços de infraestrutura, já que estes beneficiam principalmente a população carente.
- b) O Estado desempenha sua função estabilizadora na economia ao diminuir impostos quando a economia está em depressão.
- c) O programa bolsa-família é um exemplo da função alocativa do Estado, já que o Estado minimiza a pobreza ao alocar recursos para os mais pobres.
- d) Produzir bens públicos é um exemplo da função estabilizadora desempenhada pelo Estado.
- e) O Estado desempenha bem sua função distributiva quando cobra impostos progressivos sobre a renda e efetua gastos que beneficiam as pessoas de maior nível de renda.

10) (FCC – Analista – Todos os Cargos – Assembleia Legislativa/PE – 2014) De acordo com a

Constituição Federal, a competência da União para legislar sobre Direito Financeiro e Orçamento

- a) é concorrente com a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observadas as restrições decorrentes de tratados e convenções firmados entre Brasil e Organizações Internacionais.
- b) é suplementar, desde que não tenha sido exercida pelos Estados ou pelos Municípios, observadas, quando for o caso, as restrições decorrentes de compromissos firmados com países estrangeiros e organismos internacionais.
- c) é limitada a estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamento no âmbito municipal, exceto no que concerne aos assuntos que tiverem sido objeto de acordo com organismos internacionais.



d) se não exercida para editar lei federal sobre normas gerais, permitirá que os Estados exerçam sua competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades.

e) é concorrente com a dos Estados e do Distrito Federal, no que diz respeito a estabelecer normas específicas ou gerais de direito financeiro e orçamento.

11) (FGV – Analista – Planejamento e Gestão – IBGE – 2016) Independentemente das competências específicas dos entes estatais, suas atribuições são geradoras de crescentes despesas, que exigem cada vez mais recursos para seu financiamento. Quando um ente estatal propõe no orçamento a estruturação do anel viário para escoamento da produção em uma determinada região, trata-se de uma atividade do âmbito da seguinte função do orçamento:

- a) alocativa;
- b) distributiva;
- c) estabilizadora;
- d) fiscal;
- e) investimento.

12) (FGV - Auditor Substituto de Conselheiro - TCE/RJ - 2015) Texto: "O Ministério da Educação (MEC) não tem dinheiro para assinar novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) neste semestre, disse o secretário executivo da pasta, Luiz Cláudio Costa. Ele informou que o MEC ainda não foi notificado da determinação judicial para reabertura do prazo de inscrições, mas adiantou que a pasta recorrerá da decisão. Segundo Costa, "mesmo que [o prazo para inscrições] seja reaberto, será inútil". Ele informou que foram reservados R\$ 2,5 bilhões para o FIES, o limite foi atingido e não será possível financiar novos contratos neste semestre. O FIES oferece cobertura da mensalidade de cursos em instituições privadas de ensino superior a juros de 3,4% ao ano. O estudante começa a quitar o financiamento 18 meses após a conclusão do curso. O programa acumula 1,9 milhão de contratos e abrange mais de 1,6 mil instituições."

Fonte:

Agência

Brasil

(<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-05/mec-esta-sem-dinheiro-para-novos-contratos-do-fies>)

A função econômica do Estado a que se refere o programa mencionado no texto é:

- a) alocativa, por tratar de um bem público puro;
- b) alocativa, por se referir à provisão de um bem meritório;
- c) distributiva, por ser um bem semi-público;
- d) distributiva, por promover ajustamentos na distribuição de renda;
- e) distributiva, por convergir com o Ideal de Pareto.



13) (FGV – Agente Público – TCE/BA – 2013 – Prova Anulada) Os investimentos em infraestrutura exigem elevados recursos financeiros e longo período de retorno, o que desestimula o envolvimento da iniciativa privada, sendo compreensível que se transformem em áreas de competência estatal. Assinale a alternativa que apresenta a função econômica do Estado tratada no fragmento acima.

- a) Função estabilizadora.
- b) Função alocativa.
- c) Função desenvolvimentista.
- d) Função meritória.
- e) Função distributiva.

14) (FGV – Técnico de Administração – Conder – 2013) O Estado realiza políticas econômicas para promover o emprego e o desenvolvimento social, diante da incapacidade do mercado em promovê-los. Essa ação do Estado está baseada na função

- a) distributiva.
- b) alocativa.
- c) social.
- d) estabilizadora.
- e) financeira.

15) (FGV – Economista – Sudene – 2013) Um tipo de falha de mercado, com a qual as economias se deparam, são as externalidades. A intervenção do Estado pode ser justificada nesse caso, por meio das seguintes possibilidades:

() Concessão de subsídios para gerar externalidades positivas.

() Imposição de penalidades para reduzir a geração de externalidades negativas.

() Assumir a responsabilidade de um investimento cujo prazo de maturação é longo e pouco rentável. Assinale:

- a) se apenas a possibilidade I estiver correta.
- b) se apenas a possibilidade II estiver correta.
- c) se apenas as possibilidades I e II estiverem corretas.
- d) se apenas as possibilidades II e III estiverem corretas.



e) se todas as possibilidades estiverem corretas.

16) (FGV – Consultor Legislativo – Orçamento Público - Assembleia Legislativa/MA – 2013) No planejamento governamental, o orçamento recebe grande destaque em seu aspecto econômico, revelando-se um instrumento de ação estatal na economia de forma a executar suas diversas funções. Com relação à finalidade da função distributiva, assinale a afirmativa correta.

a) Manter a estabilidade econômica tendo como finalidade principal o combate à inflação e o consequente aumento de renda da população economicamente ativa.

b) Buscar o equilíbrio entre as execuções da receita e despesa públicas a fim de distribuir as políticas públicas conforme a capacidade de arrecadação.

c) Promover ajustamentos na alocação de recursos orçamentários buscando a manutenção dos gastos com custeio e os investimentos necessários para a melhoria da qualidade das ofertas de bens e serviços.

d) Promover o ajustamento na distribuição de rendas na busca da melhoria progressiva da qualidade de vida das camadas mais pobres da população.

e) Ampliar a atuação do Estado nos três níveis de poder de forma a atender satisfatoriamente todas as demandas da população apresentadas pelas lideranças partidárias.

17) (FGV - Procurador - ALERJ - 2017) A Emenda Constitucional nº 86/2015 (que torna obrigatória a execução de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde), veio a consagrar, ainda que parcialmente, aquilo que em sede doutrinária convencionou-se denominar orçamento:

a) facultativo;

b) discricionário;

c) impositivo;

d) autorizativo;

e) formal.

18) (FGV – Oficial de Chancelaria – MRE – 2016) Na Federação brasileira, a União exerce certas competências legislativas concorrentes com outros entes federativos, o que exige um nível mínimo de harmonização entre as distintas esferas de governo. Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que, nessa esfera de competências:

a) a União possui competência plena, enquanto não editadas as normas específicas dos Estados;



- b) a União e os Estados devem observar as normas gerais constantes da Constituição Federal;
- c) a superveniência da legislação estadual revoga a norma editada pela União que se mostre incompatível;
- d) os Estados possuem competência plena, enquanto a União não editar as normas gerais;
- e) a superveniência da lei estadual sobre normas gerais suspende a eficácia da lei editada pela União.

GABARITO

01	02	03	04	05	06
D	B	E	A	B	B
07	08	09	10	11	12
B	E	B	D	A	B
13	14	15	16	17	18
B	D	E	D	C	D



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.